

साउन - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३२, अङ्क ८

२०८० साउन १६-३२

पूर्णाङ्क ७४६



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
मुख्य रजिस्ट्रार श्री लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री निर्मला पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा. कृष्णप्रसाद बस्याल, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री नगेन्द्रकेशरी पोखरेल

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री नरेश कार्की
शाखा अधिकृत श्री समिता श्रेष्ठ
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री रेखा दाहाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री पुष्पा पराजुली

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सिनियर कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री सुमन राजथला
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमिल्सिना
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

संयुक्त इजलास	२	इजलास नं. ७	१३
इजलास नं. १	७	इजलास नं. ८	७
इजलास नं. २	१०	इजलास नं. ९	१
इजलास नं. ३	५	इजलास नं. १०	१
इजलास नं. ४	१	इजलास नं. ११	८
इजलास नं. ५	४	इजलास नं. १२	४
इजलास नं. ६	३	इजलास नं. १४	१
जम्मा	३२	जम्मा	३५

कूल जम्मा ३२ + ३५ = ६७

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८०, साउन - २, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - २
१.	परमादेशसमेत	कुमार ढकालसमेत वि. माननीय मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	१
२.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	उर्वशी खत्री वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंसमेत	१
इजलास नं. १			२ - १०
३.	अपुताली हक कायम	विजयकुमार मण्डल भन्ने विजयकुमार दास वि. लक्ष्मी नारायण मठसमेत	२
४.	उत्प्रेषण	मो. रिजवान आलमसमेत वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, काठमाडौं	३
५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	नविन मल्ल वि. सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत	४
६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बाजी वि.क., बाजरी वि.क. भन्ने बाजपुरी वि.क.समेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत	५
७.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. प्रेमबहादुर सुनार भन्ने पदम सुनार	६
८.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	भुवन नगरकोटीसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत	७
९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैया वि. कारागार कार्यालय, भिमफेदी मकवानपुरसमेत	९
इजलास नं. २			१० - २२
१०.	घर जग्गा खिचोला मेटाई घर खाली गराई चलनसमेत चलाइपाउँ	इन्देशदेवी यादव वि. राजाराम चौधरी	१०
११.	बाटो निकास पाउँ	मोहन गिरी वि. पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. काठमाडौं	११
१२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ लठुवा (स१) वि. बर्दिया जिल्ला अदालतसमेत	१२

१३.	उत्प्रेषण	गोरख महतो केवट वि. बन्धु साह तेलीसमेत	१३
१४.	अवैध खिचोला मेटाई घर खाली गरी चलन चलाइपाउँ	इन्दिरा कुँवर क्षेत्री वि. धनबहादुर बडुवाल क्षेत्री	१४
१५.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. चिनबहादुर मौराती	१५
१६.	अंशबन्डा	शेरबहादुर थापाको मु.स. गर्ने रामचन्द्र थापा वि. चिनीमायाँ थापा	१६
१७.	निर्णय दर्ता बदर	कृष्णबहादुरको मु.स. गर्ने नवराज थापा वि. कमलबहादुर थापा	१७
१८.	नाता कायम	प्रेमकान्त चौधरी वि. ममता कुमारी चौधरी, ममता कुमारी चौधरी वि. प्रेमकान्त चौधरी	१८
१९.	मिलापत्र बदर, निर्णय बदर, दर्ताहक कायम	सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत, मधु शाह वि. सुन्दरराज मास्के, माइला महर्जन वि. सुन्दरराज मास्के	२०
इजलास नं. ३			२२ – २७
२०.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. बिन्दु तामाङ	२२
२१.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	रुकु खत्री वि. नेपाल सरकार, शालिग्राम देवकोटा वि. नेपाल सरकार	२३

२२.	लेनदेन	निर्मल कुमारी रौनियार वि. सुनिल कुमार रौनियार	२५
२३.	मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार	आइत तामाङ वि. नेपाल सरकार	२५
२४.	भ्रष्टाचार (घुस / रिसवत)	दिनेश थापा वि. नेपाल सरकार	२६
इजलास नं. ४			२७ – २८
२५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	भरतबहादुर वि.सी. वि. काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति, काठमाडौँसमेत	२७
इजलास नं. ५			२८ – ३१
२६.	कर्तव्य ज्यान	श्याम यादव वि. नेपाल सरकार	२८
२७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रामकुमार थारू	२९
२८.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. कुमार दवाडीसमेत	२९
२९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रामबहादुर लामासमेत	३०
इजलास नं. ६			३१ – ३४
३०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सचिना क्षेत्री वि. नवलपरासी जिल्ला अदालतसमेत	३१

३१.	टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ	निर्मला श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्ट	३२
३२.	अंश	तमबहादुर छन्त्याल वि. ढालबहादुर छन्त्याल	३३
इजलास नं.७			३४ – ४६
३३.	भ्रष्टाचार	धरेन्द्रनारायण पौडेल वि. नेपाल सरकार	३४
३४.	अंश चलन	स्वयम्भुलाल किलम्बू वि. चक्रबहादुर किलम्भुसमेत	३५
३५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मनोज गुरुङसमेत	३६
३६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जुद्धवीर दमै (दर्जी)	३७
३७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विमल मण्डल वि. सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत	३८
३८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङको नाउँमा प्रतिक्षा सुवेदी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	३८
३९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अन्सुमी भन्ने पेमा तामाङको नाउँमा मुना परियार वि. पदम कुमारी तामाङसमेत	४०
४०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. विशाल लामा	४०
४१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. वाङ्जेन शेर्पा	४१
४२.	जबरजस्ती करणी	कुलप्रसाद पौडेल वि. नेपाल सरकार	४२

४३.	उत्प्रेषणसमेत	प्रभात सुवेदीसमेत वि. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत	४३
४४.	कर्तव्य ज्यान	देवराज वली भन्ने दिपेन्द्रकुमार वली वि. नेपाल सरकार	४४
४५.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	नेपाल सरकार वि. गोपाल ढुंगेल, जितेन्द्र चित्रकार वि. नेपाल सरकार, अनन्तबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	४५
इजलास नं.८			४६ – ५४
४६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. धनमल साकीसमेत, अमरबहादुर साकी वि. नेपाल सरकार	४६
४७.	जबरजस्ती करणी उद्योग	परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्थ (क)-१ वि. नेपाल सरकार	४७
४८.	जबरजस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. अभयकुमार पटेलसमेत	४८
४९.	लागु औषध इन्जेक्सन तथा खैरो हेरोइन	नेपाल सरकार वि. अर्जुन साहसमेत	४८
५०.	सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. महमुद मियाँ तेलीसमेत, नेपाल सरकार वि. महमुद मियाँ तेलीसमेत	४९

५१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विश्वनाथ अधिकारी वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	५२
५२.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	खिमबहादुर खत्री क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खिमबहादुर खत्री क्षेत्री	५३
इजलास नं. ९			५४ – ५५
५३.	सार्वजनिक जग्गामा गरिएको खिचोला छोडाई घर हटाई चलनसमेत	जनार्दन ओझैया थारुसमेत वि. जयकरण चौधरी	५४
इजलास नं. १०			५५ – ५६
५४.	अंश चलन	चन्द्रलाल महर्जन वि. सानुकाजी महर्जन	५५
इजलास नं. ११			५६ – ६४
५५.	करकाप	वेदबहादुर क्षेत्रीसमेत वि. गोवन्द बरालसमेत	५६
५६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	बेचु मियाँ कुजरा वि. श्री पुनरावेदन अदालत राजविराजसमेत	५७
५७.	उत्प्रेषण	दिपक विक्रम मिश्र वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत	५८
५८.	रहजनी चोरी	छेदी थारु वि. नेपाल सरकार	५८
५९.	कुटपिट अङ्गभङ्ग	रामबाबु भन्ने रामप्रसाद साहसमेत वि. नेपाल सरकार	६०
६०.	बिनाइजाजत आखेटोपहार खरिद र बिक्री वितरण गरेको	नेपाल सरकार वि. जिल्ला नवलपरासी, कुडिया-४ बस्ने भुपराज पाठकसमेत	६१
६१.	दूषित दर्ता बदर, दर्ता कायम चलन	सीतादेवी खत्री (बस्नेत) वि. शिव कुमार खत्री	६२
६२.	लेनदेन	पलटन महारा वि. श्रीनारायण साह तेली	६३
इजलास नं. १२			६४ – ६७
६३.	टन्टा खिचोला चलन	रामेश्वर प्रसाद अहिर वि. जवाहरलाल प्रसाद	६४
६४.	उत्प्रेषणसमेत	हरिशरण गिरी वि. गोरखनाथगण (नेपाली सेना) सिन्धुपाल्चोक, चौतारासमेत	६५
६५.	वैदेशिक रोजगार कसुर	वीरेन्द्र कुमार राई वि. नेपाल सरकार	६६
६६.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. जम्प टु जब कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौं, जम्प टु जब कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौं वि. नेपाल सरकार	६७
इजलास नं. १४			६८ – ६८
६७.	जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम ३१ पालुङ (०७५।०७६-ज) वि. नेपाल सरकार	६८

संयुक्त इजलास

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-WO-०९३७, परमादेशसमेत, कुमार ढकालसमेत वि. माननीय मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरूले आफूहरूले मिति २०७१ मंसिर १ गतेदेखिको तलब सुविधा नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रथमतः शिक्षकहरूको तलब चौमासिक रूपमा निकासा हुने गर्दछ । तलब प्राप्तिका लागि सम्बन्धित विद्यालयबाट शिक्षकहरूको हाजिरी प्रमाणित भई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा माग फाराम प्राप्त भएपश्चात् मात्र शिक्षकहरूको तलब निकासा हुने गर्दछ । यस निवेदनको सन्दर्भमा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले पटक पटक शिक्षकहरूलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पेस गर्नु भनी सूचना जारी गर्दै आएको देखिन्छ र अन्तिमपटक मिति २०७१।१०।२८ को पत्रले प्रस्ट रूपमा स्थायी अध्यापन पत्र ७ दिनभित्र पेस गर्न नसकेको शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता उपलब्ध नगराउने भनी पत्राचार गरिएको छ । यसरी निवेदकहरूले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपलब्ध गराउन नसकेको कारण निजहरूको तलब भत्ता रकम निकासा नभएको भन्ने विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकहरूलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पेस गर्न बारम्बार ताकेता गरेको र उक्त पत्रबिना तलब भत्ता प्रदान नगरिने भनी पूर्व जानकारी गराउँदा पनि सो कागजातहरू पेस नगरेको अवस्थामा उक्त अवधिको तलब भत्ता निकासा नभई भुक्तान हुन नसकेको देखियो । साथै यी निवेदकहरूले आफूले तलब भुक्तान माग गरेको अवधिको विद्यालयमा हाजिर रही अध्यापन गरिरहेको भन्ने कुराको भरपर्दा प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदकहरूले

अध्यापन अनुमति पत्र पेस गरी विद्यालयमा हाजिरमा रही अध्यापन गराइआएको भए सो अवधिको तलब भत्ताको दाबी गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्राधिकारबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन न्यायको रोहमा उचित मान्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ, रिट निवेदकहरूले शिक्षक हुनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता स्थायी अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको नदेखिएको, वैकल्पिक उपचारको बाटो नलागी सोझै विशिष्ट मार्ग अपनाई यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः- श्रद्धा विष्ट

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक ३ गते रोज ५ शुभम् ।

२

स.का.मु. प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-०८४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, उर्वशी खत्री वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंसमेत

निवेदक उर्वशी खत्रीको पठनपाठन तथा अन्य क्रियाकलाप चित्त बुझ्दो नभएकोले ७ दिनभित्र विद्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी मिति २०७३।०२।०२ मा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले आगामी दिनमा विद्यालय प्रशासनको सल्लाह, सुझाव र निर्देशन मानी विद्यार्थीहरूको उज्वल भविष्यका लागि निरन्तर लागि रहने छु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरी मिति २०७३।२।१९ मा स्पष्टीकरण पेस गरेको देखिन्छ । निजको सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले निजसँग पुनः मिति २०७३।२।१० मा स्पष्टीकरण माग गरिएको देखिन्छ । निवेदिकाले मिति २०७३।०२।१६ मा पुनः स्पष्टीकरण दिँदै शिक्षण सिक्ने र सिकाउने निरन्तर चलि रहने प्रकिया हो । मेरो कारणले पठनपाठनमा हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने क्षमा याचना मागदै आगामी दिनमा विद्यालय प्रशासनको अधीनमा रही विद्यालय र विद्यार्थीको

उज्ज्वल भविष्यका लागि निरन्तर लागिरहने छु भनी पुनः स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिने ।

निवेदिकालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुदान राहततर्फको नेपाली विषय नि.मा.वि शिक्षक पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०७।१६ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था भएमा स्वतः नरहने गरी यस शैक्षिक सत्रको लागि अस्थायी नियुक्ति मिति २०६५।०७।१६ मा प्रदान गरेको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ९७ को उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट व्यवस्थापन समितिले बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसरी नियुक्त भएका शिक्षकहरू एक शैक्षिक सत्रको लागि मात्र नियुक्त हुने हुँदा निजहरूको करार हरेक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने र आवश्यकता नभए वा आवश्यकताअनुरूपको कार्य सम्पादन हुने नसकेमा उक्त करार नवीकरण नगर्न पनि सकिने देखिने ।

अतः निवेदिका उर्वशी खत्री अनुदान राहततर्फको अस्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेको शिक्षक रही उक्त नियुक्ति एक शैक्षिक सत्रको लागि मात्र रहने हुँदा निजको करार अवधि थप नगर्ने गरी सिद्धिगणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट मिति २०७३।०२।२३ मा भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ।

इजलास अधिकृतः श्रद्धा विष्ट

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक ३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-०६४८, अपुताली हक

कायम, विजयकुमार मण्डल भन्ने विजयकुमार दास वि. लक्ष्मी नारायण मठसमेत

स्व. सूर्यनारायण दासको शेषपछि निजको सम्पत्ति र निजले घर कुटी बनाई गुठी नराखी आफ्ना नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको पोत तिरो तिरी बाँकी रहेको आफूले खान पाउने आयस्ताबाट देवी देवताको पूजाआजा धर्म सदावर्त इत्यादि काम चलाउने गरी राखेकोमा ती कार्य के कसले कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, स्व. सूर्यनारायण दासले आफ्नो जीवन्तकालमा नै यी पुनरावेदक वादीलाई शेषपछिको उत्तराधिकारी नियुक्त गरी मिति २०५८।११।११ गतेका दिन अधिकारपत्र लेखी चेला /शिष्य बनाएको देखिन्छ । तत्पश्चात् पनि मिति २०६०।१।१५ गते र मिति २०६०।७।२१ मा अधिकारपत्र लेखिदिएको देखिन्छ । लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीको मिति २०५८।११।११ को पत्रबाट पनि वादी स्व. सूर्यनारायण दासको चेला रहेको देखिन्छ । साथै पुनरावेदन अदालतको फैसलाले पनि वादी स्व. सूर्यनारायण दासको चेला रहेको स्वीकार गरेकोमा सो फैसलालाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । गुठीको ११ नं. ले भेषधारीले आफ्नो नाउँको जग्गाको आयस्ताबाट देवी देवताको पूजा आजा धर्म सदावर्त इत्यादि काम चलाई आएका जग्गा ती मरिसकेपछि तिनका चेलाले लागेको पोत तिरो तिरी बाँकी रहेको आयस्ताबाट साबिकबमोजिमको काम चलाई शेष बाँकी रहनेमा सो शेषसम्म खान हुन्छ । त्यस्तो जग्गा बन्धक राख्न वा हक छोडी बिक्री, दान बकस इत्यादि गरिदिन लिनसमेत हुँदैन । मालपोत तिरो बाँकी राखे कानूनबमोजिम पजनी हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले भेषधारीको शेषपछि निजको सम्पूर्ण हक अधिकार तथा दायित्वसमेत चेलामा जाने भन्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट जग्गा चाहिँ चेलाले नाउँमा दर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको नदेखिने । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “भेषधारीको आफ्नो हक पुग्ने जग्गासम्म

गुठी कायम हुने” भनी (ने.का.प. २०४८ अंङ्क ११ नि.नं.४४०३ मा) न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। कुनै पनि सम्पत्ति स्वामीविहीनको अवस्थामा रहन सक्दैन। यस अवस्थामा गुठीको ११ नं. बमोजिम स्व. सूर्यनारायण दास नाउँको जग्गामा निजको नाममा निजी गुठी कायम हुने र साबिकबमोजिमको पूजा आजालगायतका काम चलाई शेष कसर बाँकी रहेसम्म स्व. सूर्यनारायण दासको चेला यी वादी विजयकुमार दासले खान पाउने हुन्छ, जसले गर्दा गुरुले कुटी स्थापना गरी चलाईआएका देवी देवताको पूजाआजा, धर्म सदावर्त आदि कार्यले निरन्तरता पाउने, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र दाताको उद्देश्यसमेत पूरा हुन जाने।

तसर्थ गुठीको ११ नं. बमोजिम स्व. सूर्यनारायण दासको नाउँको जग्गामा निजको नाममा निजी गुठी कायम हुने र साबिकबमोजिमको पूजा आजालगायतका काम चलाई शेष कसर बाँकी रहेसम्म स्व. सूर्यनारायण दासको चेला यी वादी विजय कुमार मण्डल भन्ने विजयकुमार दासले खान पाउने हुन्छ। सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेको फैसलालाई उल्टी गरी फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६७।१।१६ गतेमा भएको फैसला परिवर्तन गर्नुपरेन। सो फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): जानकी रमण यादव
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल चैत्र २२ गते रोज १ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-WO-०३४०, उत्प्रेषण, मो. रिजवान आलमसमेत वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, काठमाडौं

त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पस तथा

सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको लागि स्नातक तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न लिइने प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट मिति २०७४।५।२२ गतेमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरिपाउन माग गरेकोमा उक्त प्रवेश परीक्षा सूचनाअनुसार २०७४ आश्विन २८ र २९ गते परीक्षा सञ्चालन भई सम्पन्न भई विद्यार्थी भर्नासमेत भई पठन पाठन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था अन्यथा नहुन्जेलसम्म कानूनसम्मत नै मान्नुपर्ने हुँदा उल्लिखित नियम विनियमको व्यवस्थाबमोजिम प्रकाशित सूचनालाई कानूनविपरीतको मान्न मिलेन। साथै त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्णयबमोजिम प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा निवेदकहरुले गरेको मागको कुनै औचित्यसमेत नदेखिने।

त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था यस अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, प्रचलित अन्य ऐनमा भएको व्यवस्था तथा संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो बदरको लागि यी निवेदकहरुसमेतले उपकुलपतिको कार्यालय त्रि. वि. कीर्तिपुरसमेत विरुद्ध उत्प्रेषण रिट नं. ०७४-WC-००१२ को रिट हाल यस अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुने अवस्था रहेको र प्रचलित कानूनबमोजिम नै भर्नाको सूचना प्रकाशित भएको साथै विद्यार्थी भर्ना हुने सूचना अनुसार प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई पठनपाठनसमेत भई सूचना कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा गोरखापत्रमा मिति २०७४।५।२२ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरी अन्य ऐनमा भएको ४५% आरक्षणको व्यवस्था अनुसार नियम विनियममा संशोधन गरी विद्यार्थी भर्ना गर्नु

गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज जोशी
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा
इति संवत् २०७७ साल चैत्र ५ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०६९-WO-०९७०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, नविन मल्ल वि. सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकलाई दुई पटकसम्म नसिहत दिई सुध्रने मौका दिँदादिँदै नसुध्रिई गैरजिम्मेवारी र अनुशासनहीन कार्य दोहोर्‍याएको देखिँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) र (ङ) को कसुरमा नियम ८४ को देहाय खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निजलाई २०६९।७।२२ गतेबाट लागु हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०६९।७।२२ को निर्णय चित्त नबुझी सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बैद्यनाथ बाहिनी, अत्तरिया, कैलालीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा प्रहरी उपरीक्षकको निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६९।८।२९ मा निर्णय भएको देखिने ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८५ मा “सशस्त्र प्रहरीले काममा लापरवाही गरेमा निजलाई नसिहत दिन सकिने छ । दुई पटकसम्म पनि निजले काममा लापरवाही गरेमा निजको चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेखिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तै, नियम ८७ (१) मा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरी त्यसका लागि विभिन्न अवस्थाहरूसमेत

स्पष्टसँग तोकिएको देखिन्छ । यी अवस्थाहरूमा उक्त नियमको खण्ड (ग) मा “आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा” र खण्ड (ङ) मा “बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी उचित र पर्याप्त कारण भएमा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था नियम ८४ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको देखियो । यस्तो विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार र त्यसरी दिएको सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अनुसूची-६ मा तोकिएको अधिकारीलाई हुने नियम ८८ उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो विभागीय सजायको आदेश दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी सशस्त्र प्रहरी जवानको हकमा सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुने भनी अनुसूची ६ को क्र.सं. (२) (ख) मा उल्लेख भएको पाइयो । यसरी पुनरावेदनबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९९(३) मा भएको “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदकलाई दिइएको सजाय सदर वा बदर गर्ने वा त्यस्तो सजायलाई घटाउने गरी अन्तिम आदेश दिन सक्ने” कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट पुनरावेदन सुनी यी रिट निवेदकउपर प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको सजायको निर्णयलाई सदर गरेको आदेश अन्तिम हुने ।

सशस्त्र प्रहरी बल एक अनुशासित, मर्यादित र आदेशात्मक निर्देशन (chain of command) मा चल्ने सङ्गठन हो । राज्यकोषबाट तलब, सुविधा पाउने र देश, जनताको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सङ्गठनका प्रत्येक सदस्य अनुशासित हुनैपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली, २०६० ले पनि यसैको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । दुई पटकसम्म सुध्रिने मौका दिई नसिहत

दिएको अवस्थामा कुनै सशस्त्र प्रहरीले उक्त अवसरको सदुपयोग नगरी बारम्बार त्यस्ता गैरजिम्मेवारी र अनुशासनहीन गरेको कुनै पनि कार्यलाई अनुशासन र आचरणविपरीतका गैरकानूनी कार्य मान्नुपर्दछ । यसप्रकार कानूनबमोजिम निवेदक नविन मल्ललाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा दुईपटक अवसर दिएको अवस्थामा सो दोहोर्‍याई गरेको कसुरको मात्रासमेतलाई विचार गरी निज नविन मल्ललाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०६९।७।२२ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बैद्यनाथ बाहिनी अत्तरिया, कैलालीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०६९।८।२९ को पुनरावेदनउपरको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन आएन । यस अवस्थामा आफूलाई सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा कार्यालय, धनगढी कैलालीबाट सशस्त्र प्रहरीको सेवाबाट हटाएको निर्णय र सो निर्णयलाई नै सदर गरेको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बैद्यनाथ बाहिनी अत्तरिया, कैलालीको निर्णय बदर गरी सेवामा बहाल गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः रिट निवेदक नविन मल्ललाई सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय, धनगढी, कैलालीले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६९।७।२२ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई नै सदर गरेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, बैद्यनाथ बाहिनी अत्तरिया, कैलालीको मिति २०६९।८।२९ को निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): शिवबहादुर थापा
इति संवत् २०७७ साल चैत्र २० गते रोज ६ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-WH-०२७३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, बाजी वि.क., बाजरी वि.क. भन्ने बाजपुरी वि.क.समेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत

कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अदालतबाट जारी भएको म्याद पुर्जोको सूचना प्रतिवादी चिने जहाँ फेला परे पनि बुझाउन सकिने वा नचिने निजको घर ठेगाना पत्ता लगाई निजलाई वा निजको घर परिवारलाई र उनीहरू पनि भेट भएन वा भए पनि म्याद बुझ्न नमानेको अवस्थामा घरदैलोमा प्रक्रिया पुर्‍याई टाँसेको अवस्थामा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको अवस्थामा प्रतिवाद गर्नुपर्ने समयमा निज निवेदकहरू प्रतिवाद नगरी सुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदकहरूउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जनही बिगोबमोजिम रु.११,४०,०००।- (अक्षरेपि एघार लाख चालिस हजार) जरिवाना हुने र बिगोसमेत जफत हुने हुँदा प्रतिवादीबाट बिगो रु.११,४०,०००।- (अक्षरेपि एघार लाख चालिस हजार) दामासाहीले वादी नेपाल सरकारलाई भराइदिने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर अन्य प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गरे पनि यी रिट निवेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन नगरेकोमा यस अदालतबाट विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम हुने गरी अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदकहरू थुनामा रहेको देखिन्छ । यसरी अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित नभई प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा समयमा उपस्थित नभई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको सुरु म्यादै गुजारी बसेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा सुनुवाइको मौका दिइएन भन्ने कुरा विश्वासलाग्दो नहुने ।

सामान्यतः कानूनप्रतिकूल बन्दी बनाइएको अवस्थामा संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । यसैगरी कुनै व्यक्तिलाई कानूनविपरीत थुनामा राखिएको वा अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहन्छ । यी अवस्थाहरू विद्यमान नभई वा विधिपूर्वक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कानूनबमोजिमको विधि प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन भई फैसला भएको र उक्त फैसलालाई पुनरावेदनको रोहबाट हेरी अन्तिम भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिइएन भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । रिट निवेदकहरूले उठाएको विषयका सम्बन्धमा न्यायको रोहमा साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलालाई पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतबाट समेत परीक्षण भई फैसला अन्तिम भएको देखिन्छ । यसरी विशेष अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा सो बखत उपस्थित नभई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको सुरु म्यादै गुजारी बसेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा सुनुवाइको मौका दिइएन र निजहरूको स्वच्छ सुनुवाइको लागि जानकारी भएन भनी भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । कानूनबमोजिम अन्तिम भएको फैसलाबमोजिम यी रिट निवेदकहरू फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कारागारमा कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा गैरकानूनी थुनामा भयो, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी पाउँ भनी परेको निवेदनको औचित्यता पुष्टि नहुने ।

अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट यी रिट निवेदकहरू बाजी वि.क. वा बाजरी वि.क. भन्ने

बाजपुरी वि.क र धुधुरी भन्ने धुधुरी न्यौपानेउपरको भ्रष्टाचार मुद्दामा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई मुद्दाको रोहमा कसुरदार ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जनही बिगोबमोजिम रु.११,४०,०००।- (अक्षरेपि एघार लाख चालिस हजार) जरिवाना हुने र बिगोसमेत जफत हुने हुँदा प्रतिवादीबाट बिगो रु.११,४०,०००।- (अक्षरेपि एघार लाख चालिस हजार) दामासाहीले वादी नेपाल सरकारलाई भराइदिने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला यस अदालतबाट अन्तिम भएकोमा उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा यी रिट निवेदकहरू कारागारमा रही कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): शिवबहादुर थापा
कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल चैत्र २० गते रोज ६ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-१००३, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. प्रेमबहादुर सुनार भन्ने पदम सुनार

प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं. बमोजिम थप सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुने छ भनी कुनै नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्तिमाथि नै हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा पीडित परिवर्तित नाम ०७४।०७५-४७ (ठ) अपाङ्गता भएको महिला भन्ने जिकिर लिए तापनि निज के- कस्तो प्रकारको अपाङ्गता भएको महिला हो भन्ने बेहोरा कुनै पनि आधिकारिक कागजातबाट खुल्न सकेको

देखिँदैन। यस अवस्थामा केवल जाहेरी र अभियोगपत्रमा पीडित महिला अपाङ्ग हो भनी लिइएको जिकिरको आधारमा मात्र निजलाई अपाङ्ग महिला भनी यकिन गर्न मिलेन। जाहेरी आफैँमा स्वतन्त्र प्रमाण नभएको र जाहेरी बेहोरालाई थप अरु स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि नगरेकोले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर निश्चयात्मक रूपमा प्रमाणित हुन सकेको नदेखिने।

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं. ले कसैले गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानामा नरहेका वा आफ्नो संरक्षण वा हेरविचारमा रहेका महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा वा जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीले सोबमोजिम महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी तथ्यपरक रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादी प्रेम बहादुर सुनार भन्ने पदम बहादुर सुनारले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं.मा उल्लिखित जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई ऐ.ऐनबमोजिम दुई वर्ष ६ महिना कैद गर्ने गरी सुरु पाल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०६।१ मा भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी निज प्रतिवादी प्रेमबहादुर सुनार भन्ने पदम सुनारलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. र ३ नं. को देहाय ५ अनुसार ५ वर्ष कैद र ऐ.१० नं. अनुसार निज प्रतिवादीबाट रु.२५,०००।- पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६।३।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल असार ३ गते रोज ५ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०६६-WO-०४८२, उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, भुवन नगरकोटीसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र कुनै चिजवस्तु उत्पादन वा निकासी पैठारी गर्ने कारखाना वा कम्पनी नभई मुटु रोगीलाई सेवा पुर्‍याउने, हृदय रोगको उपचारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नेलगायतका कार्य गर्नका लागि छुट्टै ऐनद्वारा गठित संस्था भन्ने देखिन्छ। साथै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस केन्द्रका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ समेत निर्माण गरी आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको भन्नेसमेत देखिन आयो। निवेदकहरूलाई सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले आफ्नो ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम नियुक्ति गरी काममा लगाएको नभई ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको करारबमोजिम निश्चित समयका लागि निश्चित काममा लगाएको भन्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र विशेष उद्देश्यको लागि छुट्टै ऐनद्वारा गठित संस्था भएकोले निवेदकहरूले जिकिर लिएबमोजिम निजहरूको हकमा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने देखिन नआउने।

निवेदकहरू र का.म.न.पा. कोटेश्वरस्थित अरुण बरुण सर्भिसेज प्रा.लि. र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका बिच बोलपत्र नं. १४/०६५/०६६ र २०६५।६।१० मा केन्द्रको हातामा सरसफाइ कार्य ठेकेदार व्यवस्थापन गर्न करार सम्झौता भएबमोजिम यी निवेदकहरूलाई काममा लगाइएको हो। यी निवेदकहरूको सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सेवा, सहूलियत, नियुक्ति जो जे गर्नुपर्ने हो सोसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अरुण बरुण सर्भिसेज प्रा.लि.ले नै बेहोर्ने हो भन्ने कुरा विपक्षी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको लिखितजवाफबाट देखिन्छ। यसरी यी निवेदकहरू

अरुण बरुण सर्भिसेजमार्फत सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सीमित समय काम गर्ने र आफ्नो कार्य समय सकिएपछि स्वतः उक्त कम्पनीमा नै फर्किने भन्ने देखिन्छ। तसर्थ यी निवेदकहरू सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा out sourcing मार्फत सीमित काम गर्न सीमित समयका लागि करारमा लिइएका कर्मचारी भन्ने देखिन्छ। यसरी निवेदकहरू र अरुण वरुण सर्भिसेज प्रा.लि. बिच सम्झौता भई दुई पक्षकाबिच दायित्व सिर्जना भएकोले निवेदकहरूको अधिकार र उत्तरदायित्व सोही कम्पनीसँग नै रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो। यस अवस्थामा यी निवेदकहरू, अरुण बरुण सर्भिसेज प्रा.लि. र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका बिच बोलपत्रद्वारा सरसफाइ कार्यका लागि करार सम्झौता भई यी निवेदकहरूले काम गरेको देखिएकाले निजहरूलाई निवेदन मागबमोजिम स्थायी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय सच्याउन भनी आदेश दिने अधिकार छ वा छैन ? श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा विचार गर्दा, माथि प्रकरणमा उल्लेख गरेबमोजिम सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र एक विशेष ऐनद्वारा गठित संस्था भएको र निवेदकहरूलाई केन्द्रले कुनै प्रकारको करार, ज्यालादारी, अस्थायी वा त्यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारको विज्ञापनमार्फत केन्द्रमा प्रवेश गराएको नभई अरुण बरुण सर्भिसेज प्रा.लि. सँग करार सम्झौता गरी out sourcing मार्फत केन्द्रले काममा लगाइएको देखिँदा निजहरूको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुने देखिएन। यी निवेदकहरूले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) बमोजिम आफ्नो दाबी उल्लेख गरी मिति २०६५।१।२४ मा दिएको निवेदन र सो निवेदनउपर श्रम कार्यालय, बागमतीले मिति २०६५।१।१८ मा गरेको निर्णय नै गैरकानूनी भएको देखिन्छ। जुन जरियाबाट

विवादको सुरुवात भएको हो त्यो नै गैरकानूनी घोषणा भइसकेपश्चात् त्यसबाट सिर्जित अन्य काम कारबाहीको वैधता नै समाप्त हुने हुँदा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले श्रम कार्यालयको निर्णयउपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(६) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी र सोउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा थप विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति नै नदेखिने।

कानूनबमोजिम स्थापित राज्यका हरेक निकाय, सङ्घ, संस्थाहरू तथा त्यसमा आसीन पदाधिकारीहरूका कामकारबाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ। कानूनी राज्यमा कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर भए गरेका कामले मान्यता पाउने नै हुन्छ भने कानूनी दायराभन्दा बाहिर गई गरेका कार्यले वैधानिकता पाउने अवस्था हुँदैन। निवेदकहरूलाई विपक्षी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले कुनै प्रकारको करार, ज्यालादारी, अस्थायी वा त्यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारको विज्ञापनमार्फत केन्द्रमा प्रवेश गराएको नभई तेस्रो पक्ष अरुण बरुण सर्भिसेज प्रा.लि. सँग करार सम्झौता गरी out sourcing मार्फत केन्द्रले निश्चित अवधिका लागि काममा लगाइएको भन्ने नै पुष्टि हुन आएकोले माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूबाट यी निवेदकहरूले मिति २०६५।१।२४ मा श्रम कार्यालय, बागमती काठमाडौँमा दिएको निवेदन र सो निवेदनउपरको सुनुवाइ गर्दै निज निवेदकहरूलाई स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी श्रम कार्यालय, बागमती काठमाडौँले मिति २०६५।१।१८ मा गरेको निर्णय कानूनसङ्गत देखिन आएन। तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: नबिन आचार्य

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम्।

९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-WH-०३७६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैया वि. कारागार कार्यालय, भिमफेदी मकवानपुरसमेत

टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई स.फौ.नं. २५२६ को नकबजनी चोरी मुद्दामा मुलुकी ऐन, चोरीको १४(१) नं. बमोजिम जरिवाना रु.१,०५,०००/-, स.फौ.नं. २५२७ को नकबजनी चोरी मुद्दामा जरिवाना रु.३,४९,५००/- र स.फौ.नं. ३३१५ को नकबजनी चोरी मुद्दामा जरिवाना रु.१६,१४,४४६।५० हुने ठहराएको देखिन्छ । त्यस्तै स.फौ.नं. २५३० को लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा रु.८,०००/- जरिवाना ठहर भएको देखिन्छ । हाल तत्कालीन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी संहिताहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । जसमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा घटी सजाय हुने शीर्षकअन्तर्गत "कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" भन्ने सोही (ग) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ

भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदकलाई नकबजनी चोरी मुद्दामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(१) नं. बमोजिम जरिवाना रु.२०,६८,९६६।५० (बिस लाख अठसठ्ठी हजार नौ सय छैसठ्ठी रूपैयाँ पचास पैसा) ठहर भएकोमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ को देहाय ३ मा "नकबजनी चोरीको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तिस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त विवेचित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज निवेदक टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई स.फौ.नं. २५२६, स.फौ.नं. २५२७/- र स.फौ.नं. ३३१५ को नकबजनी मुद्दामा रु.३०/३० हजारको दरले जम्मा रु.९०,०००/- (नब्बे हजार) र स.फौ.नं. २५२६ को लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा ठहर भएको जरिवाना रु.८,०००/- (आठ हजार) गरी जम्मा रु.९८,०००/- (अन्ठानब्बे हजार) जरिवाना ठहर गर्नुपर्ने देखिने ।

यी निवेदक टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(१) नं. मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठहरेको जरिवाना रु.२०,६८,९६६।५० (बिस लाख अठसठ्ठी हजार नौ सय छैसठ्ठी रूपैयाँ पचास पैसा) र स.फौ.नं. २५२६ को लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा ठहर भएको जरिवाना रु.८,०००/- (आठ हजार) परिणामात्मक रूपमा तुलो हुँदा निजले तिर्न बुझाउन नसकेकोले निज टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैया सोबापत कैदमा बसेको देखिन्छ । तर परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई लागेको जरिवाना रु.९८,०००/- (अन्ठानब्बे हजार) निजले तिर्न बुझाउन तयार भएको भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिने ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई ठहर भएको कैद ५ वर्ष निज मिति २०७२।१।१५ गते पक्राउ परी सोही दिनदेखि थुनामा रहेको देखिँदा मिति २०७७।१।१४ गते भुक्तान भइसकेको देखिन्छ । नकबजनी चोरीतर्फको मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ को देहाय ३ मा विवेचित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निज निवेदक टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई स.फौ.नं. २५२६, स.फौ.नं. २५२७ र स.फौ.नं. ३३१५ को मुद्दामा रु.३०/३० हजारको दरले जम्मा रु.९०,०००।- (नब्बे हजार) र लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दामा रु.८,०००।- जरिवाना भएकोमा सो जरिवाना तिर्न बुझाउन तयार हुँदाहुँदै निजलाई थुनामा राखिरहने कार्य गैरकानूनी देखियो । अब, निज निवेदक मिति २०७७।१।१५ देखि आज मिति २०७८।३।१ गतेसम्म थप ५ महिना १६ दिन थुनामा रही कैद बसेको देखिँदा निजलाई ठहरेको जरिवाना रु.९८,०००।- बाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम दैनिक रु.३००।- का दरले ५ महिना १६ दिनको हुन आउने रु.४९,८००।- घटाई बाँकी रहेको जरिवाना रु.४८,२००।- सम्बन्धित कैदको लगत रहेको जिल्ला अदालतमा बुझाउन ल्याए निजलाई लागेको जरिवानाको रकम बुझी निवेदक टोण्डा भन्ने टिराज गिरी भन्ने थुरपति राजैयालाई अन्य मुद्दाको रोहमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेमा प्रस्तुत मुद्दाको हकमा थुनामुक्त गरिदिनु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । रिट निवेदक तत्कालैको संक्षिप्त आदेशबमोजिम सोको कार्यान्वयनमा गइसकेको हुँदा हाल केही गर्नु नपर्ने ।

इजलास अधिकृत: नबिन आचार्य

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७८ साल असार १ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. २

१०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७३-CI-०८२१, घर जग्गा खिचोला मेटाई घर खाली गराई चलनसमेत चलाइपाउँ, इन्देशदेवी यादव वि. राजाराम चौधरी

जिल्ला सिराहा, लहान नगरपालिका साबिक वडा नं. २(क) को मेरो नाम दर्ताको कि.नं. २४८ को क्षे.फ.०-०-३ जग्गा र सो जग्गामा भएको फुसको घरसमेत विपक्षीले कब्जा खिचोला गरेकाले सो मेटाइपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा वादीको स्वेस्ता अनुसारको जग्गाको क्षेत्रफल पुगिराखेको अवस्थामा मैले खिचोला गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा सुरु सिराहा जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुन नसक्ने भनी गरेको फैसलाउपर वादीको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पाइयो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावेदक वादीले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई पेस भएको देखिने ।

वादीका नामको कि.नं.१६३ र २४८ को जग्गा दर्ता स्वेस्ता पुर्जामा एकीकृत भइआएको भन्ने निज वादीका नामको जग्गा दर्ता स्वेस्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । ती दुवै कित्ता जग्गालाई समावेश गरी घर बनाउनका लागि वादीले सम्बन्धित लहान नगरपालिकामा निवेदन दिई नक्सा पास गरी आफ्नो घर बनाई आफ्नो जग्गा छुट्याई कम्पाउण्ड लगाएको भन्ने नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ । नापी

शाखा लहानबाट पुनरावेदक वादीको जग्गाको टायल चेक गरी पठाउँदा दुवै जग्गाको क्षेत्रफल ०-१-५१/२ रहेको र नापनक्सा भई आएको जग्गाको क्षेत्रफल ०-१-६.५ रही निज पुनरावेदक वादीको वास्तविक जग्गाको क्षेत्रफल पुगेको र आफ्नो जग्गामा कम्पाउन्ड लगाइसकेको देखिँदा वादीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिन आएन । वादी दाबीअनुसार प्रतिवादीले खिचोला गरेको नठहर्ने भनी सुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा भनिरहनपर्ने नदेखिने ।

तसर्थ, वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले जग्गा खिचोला गरेको नठहर्ने गरी भएको सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।११।२६ को फैसलालाई सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको मिति २०६९।०३।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: राधिका घोरालाईने

इति संवत् २०७९ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७०-८।-११०५, बाटो निकास पाऊँ, मोहन गिरी वि. पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि. काठमाडौं

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशानुसार मिति २०६८।११।१२ मा भई आएको नक्सा मुचुल्काको विवेचना गरी हेर्दा वादीको न.नं. १५ मा घर रहेको भन्ने देखिन्छ । वादीको न.नं. १५ मा रहेको घर जग्गाको उत्तरतर्फ न.नं. १३, घर जग्गा र न.नं. १४ मा स्वस्तिका गिरीको घरजग्गा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी वादीको सो न.नं. १५ भन्दा पश्चिमतर्फ न.नं. १२ प्रतिवादीको भोगमा रहेको १ तल्ले

पक्की घर, न.नं. ९ पण्डित भन्नेको पक्की घर रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी दक्षिणतर्फ न.नं. १७ प्रतिवादीको भोगमा रहेको घरजग्गा र पूर्वतर्फ न.नं. १८ र १९ मा घरजग्गा रहेको पाइन्छ । यसप्रकार नक्सा मुचुल्काबाट सो वादीको न.नं. १५ मा रहेको घरमा आउन जाने अन्य बाटो कतैबाट पनि रहे भएको देखिन नआउने ।

वादीको सो विवादित कि.नं. २९५ को जग्गामा रहेको घरमा जान आउनलाई निजको आफन्तको जग्गाबाट आउने जाने अवस्था र सुविधा रहेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर सम्बन्धमा समेत हेर्दा आफन्तको घरबाट हिँड्न सुविधासम्म लिनपाउने अवस्था रहने हुन्छ । तर सो सुविधाले पूर्ण समय हकाधिकार सिर्जना गर्ने अवस्था रहन सक्ने हुँदैन । सो नक्सा मुचुल्कामा न.नं. १० र ११ को भौतिक अवस्थिति हेर्दा प्रतिवादीले न.नं. १० र ११ को जग्गा छाडी घर टहरा बनाएको भन्ने देखिन्छ । सो न.नं. १० र ११ जुन वादीले बाटो हो भनी दाबी लिएको जग्गामा प्रतिवादीले सो स्थान छाडी घर टहरा बनाएको देखिन्छ । व्यवहार आचरणबाट समेत वादीले सोही बाटो प्रयोग गरी आफ्नो घर आउजाउ गर्ने गरेको भन्ने अवस्था रहन्छ । सो स्थानबाहेक अन्यत्रबाट वादीको जग्गाको निकास भएकोसमेत देखिन नआउने ।

अतः वादीको कि.नं. २९५ मा सहज पहुँचका लागि सार्वजनिक बाटोमा जानआउनका लागि प्रतिवादीको कि.नं. २९९ र ३०० को जग्गाको न.नं. १० र ११ मा रहेको जग्गाबाट निकासका लागि गोरेटो बाटोसम्म प्रतिवादीले अवरोध गरेको देखियो । अतः वादी दाबी पुन नसक्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।१०।१३ को फैसला उल्टी भई न.नं. १० र ११ मा रहेको जग्गाबाट वादीको कि.नं. २९५ को घरमा आउन जान निकासका लागि गोरेटो बाटोसम्म प्रतिवादीले अवरोध गरेको बाटो निकास खुलाइपाउने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१।५ को

फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): भेषराज भट्टराई
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई
इति संवत् २०७९ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७८-WH-०२५८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ लठुवा (स१) वि. बर्दिया जिल्ला अदालतसमेत

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) मा "दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाइबुझाइ छाडिने छ र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(२) मा "दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानूनबमोजिम जरिवाना हुने कुनै कसुर गरेकोमा जरिवाना नगरी निजलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने छ र कैद हुने कसुर गरेकोमा कसुर हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैदको सजाय हुने कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्थामा छ महिनासम्म कैद सजाय वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने भन्ने देखिन आउँछ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) मा "बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्था देखिने ।

दुवै कानूनको अधिल्लो पङ्क्तिमा ६ महिनासम्म कैदको सजाय गर्ने भन्ने वाक्यांश रहेको र दोस्रो हरफ अर्थात् वा पछि कैद नगरी बढीमा १ वर्षसम्म बाल सुधार गृह / सुधार गृहमा राख्न सकिने छ भन्ने रहेको पाइन्छ । अब उल्लिखित कानूनहरूमा रहेको "सुधार गृह" र "बालसुधार गृह" भनेको एउटै प्रकृतिको व्यवस्था हो वा फरक छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २(घ) अनुसार "बालसुधार गृह" भन्नाले दफा ४३ बमोजिम स्थापना भएको बालसुधार गृह सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ४३(१) मा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनः स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(२) मा उल्लेख भएको "सुधार गृह" को परिभाषा भने प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २(घ) ले कैदी वा थुनुवालाई कैद गर्नको निमित्त बनेको वा तोकिएको घर, कोठा वा त्यस्तै अरु कुनै ठाउँ र त्यस्तो घर, कोठा वा ठाउँले चर्चेको जग्गालाई समेत "कारागार" जनाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका अलावा प्रचलित कारागार कानूनले दण्ड प्रणालीका सुधारात्मक अन्य उपायका रूपमा खुला कारागार, सामुदायिक सेवालगायतका विकल्पको समेत व्यवस्था गरेको छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (५) ले कानूनको विवादमा परेर सजाय ठहर भएका बालबालिकालाई निजको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसुरजन्य कार्यको प्रकृति र परिस्थितिसमेतलाई विचार गरी संरक्षक जिम्मा लगाउने, अभिमुखीकरण गराउने, मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, निर्धारित सर्त पालना गर्ने गरी संरक्षकलगायतका जिम्मा लगाउने, सामुदायिक सेवासमेतका वैकल्पिक र

सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसका साथै प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले उमेर पुगेका कैदीको हकमा प्रोवेसन/प्यारोललगायतका सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अपनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कारागार ऐन, २०१९ बमोजिमको खुला कारागार सामुदायिक सेवालगायतका व्यवस्था तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमका पुनर्स्थापकीय न्याय, प्रोवेसनलगायतका सुधारात्मक उपचार पद्धतिको हालसम्म कार्यान्वयनको ठोस आधार तयार भई कार्यान्वयन भइसकेको पनि पाइँदैन । उपर्युक्तानुसारको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट "बालसुधार गृह" कानूनको द्वन्द्वमा परेका १८ वर्ष उमेर पूरा नपुगेका बालबालिकालाई अलग राख्नुपर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको भन्ने देखिन्छ । "सुधार गृह" मा कैदी बन्दीहरूलाई सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिने स्थान भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रताको अध्ययनबाट पुष्टि हुन आउँछ । त्यसैले "सुधार गृह" र "बाल सुधार गृह" को अवधारणा एउटै प्रकृतिको नभई फरकफरक प्रयोजन र उद्देश्य रहेको भन्ने प्रस्ट हुन आउने ।

तसर्थ, रिट निवेदक परिवर्तित नाम थर सङ्केत नं. ६६ लठुवा (स१) लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) अनुसार कैदको सजाय नहुने भएबाट निजलाई कैदमा राख्न नमिल्ने हुँदा यी रिट निवेदकलाई बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेशानुसार बाल सुधार गृह नेपालगन्ज, बाँकेमा राख्न पठाउनेलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू कानूनसङ्गत देखिन नआएकोले बदर गरिदिएको छ । यी रिट निवेदकलाई कानूनविपरीत पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा पठाइएको देखिँदा थुनामा राखिएको कार्य गैह्रकानूनी भएको हुँदा निज निवेदकलाई अविलम्ब बाल सुधार गृहबाट थुनामुक्त गरी निजको अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाइदिने सम्बन्धमा आवश्यक

काम कारबाही तत्काल अघि बढाउनु भनी बाल सुधार गृह डडुवा बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालतको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: निरज पोखरेल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २० गते रोज २ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-WO-०६१८, उत्प्रेषण, गोरख महतो केवट वि. बन्धु साह तेलीसमेत

साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "घरको मुख्य भई कामकाज गर्ने वा सगोलमै बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्नेमानिस वा स्वास्नीमानिस आफू बसी काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन् । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही महलको ९ नं. मा "यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफैँले आर्जन गरेको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा दश वर्षभित्र नालिस गरी आफ्नो हक कायम गराइराखे मात्र त्यस्तो धनमा निजको हक पुगेपछि साहुले ऐनबमोजिम गरी लिन पाउँछ । त्यस्तोमा आसामीको हक पुगेको मितिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिमको भरिभराउको दरखास्त दिने म्याद सुरु हुन्छ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी हाल प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को

दफा ४८६(१) "कसैले कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहुले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आफ्नो रकम भराइलिन पाउने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिने ।

लेनदेन कारोबारमा ऋणी प्रभु महतो केवटका पिता निवेदक गोरख महतो केवटको सहमति मन्जुरी रही रोहबरमा रहेको देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. तथा ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको कारोबारमा सो कर्जा सगोलको सम्पत्तिबाट भराइदिन मिल्ने देखिन्छ । तर मुख्य व्यक्तिबाहेकका अन्य व्यक्तिको कारोबारको हकमा सगोलको सम्पत्तिबाट भराइलिन नमिल्ने देखिन्छ । छोरा प्रभु महतोले निजका पिता निवेदक गोरख महतो केवटलाई र.नं. १४४८ मिति २०५३।६।२२ मा मालपोत कार्यालय पर्साबाट कि.नं. १६९ को ज.वि. ०-१-५ राजीनामा गरिदिएको निवेदकले पेस गरेको राजीनामाको छाँयाप्रतिबाट देखिन आएको छ । पितालाई २०५३ सालमा जग्गा राजीनामा दिएको देखिएको हुँदा घर व्यवहार एकासगोलमा रहेको भन्ने पुष्टि भएन । कपाली तमसुकको लिखतमा ऋणीका पिता रोहबरमा नरहेकोमा सो ऋण निवेदक पिताले खाएको भन्ने पनि देखिन नआउने ।

अतः निवेदक गोरख महतो केवटको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १३ को जग्गाबाट विपक्षी बन्धु साह तेलीको लेनदेन बिगोको कर्जाको सावाँ ब्याज भराउने सम्बन्धमा निवेदकको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिलदारको मिति २०७३।१।२२ को आदेश, सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।८ को जिल्ला न्यायाधीशको आदेशलाई परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी भएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।३।२३ को आदेश त्रुटिपूर्ण

देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । निवेदकको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १३ को जग्गा फुकुवा गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल भदौ १७ गते रोज ६ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-८।-१२२१, अवैध खिचोला मेटाई घर खाली गरी चलन चलाइपाउँ, इन्दिरा कुँवर क्षेत्री वि. धनबहादुर बडुवाल क्षेत्री

स्व. मिनादेवी कुँवर नाममा दर्ता रहेको साबिक इन्द्रपुर गा.वि.स.-२ हाल नेपालगन्ज-१६ को कि.नं. ६७९ को ०-०-४१/४ क्षेत्रफलको जग्गा रहेको पाइन्छ । विवादित ०-०-४१/४। धुर जग्गा स्व. मिनादेवीका नाममा खरिद गरिँदाका बखत यी वादी र निजका छोरा तथा मिनादेवीका पति उदयबहादुरसमेत एकासगोलमै रहेको भन्ने दाबीलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । एकासगोलमा रहेका बखत खरिद गरिएका सम्पत्ति सगोलका परिवारका जोसुकैका नाममा दर्ता रहेको भए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले बन्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विवादित जग्गा खरिद गरिँदा यी वादीका छोरा र मिनादेवीका बिचमा पतिपत्नीको नाता रहिरहेको पाइन्छ । सो जग्गाको जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिमा पतिको महलमा यी वादीका छोरा उदयबहादुर कुँवरको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी कि.नं. ६७९ को जग्गा यी वादी र स्व. मिनादेवीका पति उदयबहादुर सगोलमा रहँदा नै २०३६ सालमा खरिद गरी घर निर्माण भएको भन्ने वादी दाबी रहेकोमा सो तथ्यलाई पनि प्रतिवादीले खण्डन गर्न सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा सगोलमै रहँदा खरिद गरी घर निर्माण भएको जग्गा

पति उदयबहादुरको २०६१ सालमा मृत्यु भएपछि निसन्तान रहेकी मिनादेवी कुँवरले प्रतिवादी धनबहादुर बडुवालसँग विवाह गरेको प्रमाण पेस भएको पाइने।

स्व. मिनादेवीका नाममा दर्ता रहेको सो जग्गा धनबहादुर बडुवालसँग नाता कायम हुनुपूर्व नै विवादित जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरी सोही घरमा बसोबास रहेको भनी वादीले दाबी लिएको अवस्था छ। निज वादी ज्येष्ठ नागरिक रहेको, एकासगोलमै रहँदा खरिद भएको जग्गा र निर्माण भएको घर भनी दाबी लिएको तथा प्रमाण ऐनबमोजिम सगोलमै रहँदा खरिद गरिएको सम्पत्तिमा निजको पनि हक रहनेसमेतका कारणबाट पुनरावेदक वादीको सो विवादित जग्गा र घरमा लामो समयदेखि बसी आएको हुँदा निजको भोगाधिकार रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट निकाला गरी घरबारविहीन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन। विवादको उक्त घरमा प्रतिवादीले गरेको खिचोलालाई कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यी वादीको हकमा सम्म सो विवादित घरमा बस्न नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने।

यसर्थ, वादी र निजका छोरा उदयबहादुर कुँवर क्षेत्रीसमेत सगोलमा रहेका बखत घर निर्माण भई सोही घरमा बसिरहेको अवस्थामा उदयबहादुर निःसन्तान रहेको र निजको मृत्युपछि श्रीमती मिनादेवीले प्रतिवादी धनबहादुर बडुवालसँग दोस्रो विवाह गरेको देखिन्छ। वादीको पनि भोग बसोबासको अधिकार रहेको उक्त घरमा वादीले भोग चलन गर्न नपाउने भन्न मिल्ने। वादीको भोगाधिकार रही निजले सो घरजग्गा भोगचलन गर्न पाउने नै देखियो। अतः वादीलाई विवादित घरमा भोग गर्न नदिने गरी प्रतिवादीले खिचोला गरेको पुष्टि भएको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०७१।१।२३ को फैसला केही उल्टी भई उक्त विवादित घरमा वादी इन्दिरा कुँवर क्षेत्रीको भोगाधिकार

कायम हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७१-CR-११०५, जालसाजी, इन्दिरा कुँवर क्षेत्रीसमेत वि. धनबहादुर बडुवाल क्षेत्रीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

१५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-०२९६, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. चिनबहादुर मौराती

प्रत्यर्थी प्रतिवादी चिनबहादुर मौरातीले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष आफ्नै मिनी ट्रकमा सामान लोड गरी खलासी शेरबहादुरलाई गाडीमा नै राखी बेनीबाट मुस्ताङतर्फ गाडी चलाई हिँडेकोमा दुर्घटनास्थल पुग्दा बाटो साँघुरो भएको, उकालो भएको र गाडी लोड भएको कारण स्टेरिङ्ग नकाटिएको र ब्रेक पनि नलागेकोले गाडी भिस्तर्फ मोडिन गई कालीगण्डकीमा खसी दुर्घटना भएको र गाडीमा सवार हामी दुई जना घाइते भई शेरबहादुर चोखालको उपचार गर्न ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। बेनीबाट मुस्ताङतर्फ ट्रक चलाई जाने क्रममा बेनी बजारमा सानो सिसाको एक गिलास लोकल रक्सी जाडो भएको कारण सेवन गरेको थिएँ भनी बयानमा लेखाएकोमा अदालतमा बयान गर्दा पोखराबाट गाडीमा सामान लोड गरी बेनी हुँदै मुस्ताङतर्फ गाडी चलाई जाने क्रममा बेनी बजारदेखि केही पर बेलुकी ९ बजेको समयमा जलेश्वर भन्ने ठाउँमा पुग्दा बाटो केही साँघुरो र उकालो भएको कारण अगाडिको दायोतिरको चक्का बाटोको डिलमा पुगेको देखी हल्का ब्रेक लगाएर स्टेरिङ्ग काट्दा नकाटी सो छेउको बाटो भासिन पुगी गाडी पछाडि सरी पल्टिन पुगेको हो, मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको थिइनँ। गाडीमा दुई कार्टुन रक्सीसमेत लोड गरेकोमा उक्त रक्सी बोतल फुट्दा मेरो शरीरमा

पर्न आई गन्ध आएको हुन सक्छ भनी बयान गरेको देखिन्छ । घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा मोटरबाटोमा माथिबाट पहिरो गई केही उकालो रहेको, मोटर बाटोको चौडाइ ९ फुट ७ से.मी. मात्रको फराकिलो रहेको र सडकको छेउ धसिएको र सोही ठाउँबाट तल कालीगण्डकीमा गाडी पल्टेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काबाट देखिन्छ । ट्रकको मेकानिकल जाँच गर्दा क्लज, गियर, ब्रेक, स्टेरिड, एक्सीलेटरको अवस्था ठिकै रहेको, ब्रेक पम्पवाला रहेकाले ब्रेक लगाउन पम्प दिनुपर्ने भएकाले अकस्मात ब्रेक नलाग्ने र स्टेरिड केही खुल्ला हल्लिने, खेल्ने भन्ने उक्त गाडीको मेकानिकल जाँच प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । दुर्घटनास्थल उवड खावड हुनुको साथै केही उकालो र साँघुरो भएको कारण दुर्घटना भएको हो भनी प्रतिवादीका साक्षी रामकुमार श्रेष्ठसमेत र अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने वादीतर्फका साक्षी माँ बहादुर वरुवालले बकपत्र गरेको देखिने ।

दुर्घटनाग्रस्त सवारी ध१ख १९२ को मिनी ट्रक भएको देखिन्छ । सो मिनी ट्रकमा दुई कार्टुन रक्सी र अन्य दाल चामल खाद्यान्नलगायतका आदि किराना सामानहरू लोड भएको भन्ने पनि खुल्न आएको छ । सो सवारीले व्यापारीहरूको मालसामानहरू ढुवानी सेवा गरिदिने कार्य गर्ने गरेको भन्ने पाइन्छ । ती सामानहरू पोखराबाट लोड गरी मुस्ताङसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, दुर्घटनाग्रस्त सवारीमा हेल्पर मृतक शेरबहादुर र प्रतिवादी चालक मात्र रहेको देखिन्छ । अन्य यात्रूहरूसमेत राखेको देखिँदैन । दुर्घटना भएको सवारी साधन मालसामान ढुवानी गर्ने मिनी ट्रक भएको र आफ्नै जिउ ज्यानसमेतको खतरा मोली साँघुरो बाटो हुँदै गन्तव्यतर्फ जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको पनि देखिन्छ । सडकको दुरावस्था तथा ढुवानी गर्नुपर्ने सामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिनुपर्ने यस्तो परिस्थितिमा निज प्रतिवादी स्वयं पनि दुर्घटनाबाट घाइते हुन पुगी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको देखिन आएको हुँदा यी प्रतिवादीले जानी जानी लापरवाही गरी सवारी

चलाएको भन्ने पुष्टि हुने आधार प्रस्ट नदेखिने ।

अतः निज प्रतिवादीको कसुर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिमको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकी सोही ऐनको दफा १६१(३) बमोजिमको कसुरअन्तर्गत नै कायम हुने देखिँदा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कसुर ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला मिलेकै देखिए पनि कानूनी व्यवस्थामा उल्लिखित तजबिजी सजाय निर्धारणमा सम्म उपयुक्त देखिन नआएकोले २५ दिन कैद र रु. २०००/- जरिवाना हुने ठहर गरेको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको मिति २०७१।९।६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी चिनबहादुर मौरातीलाई उक्त ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम ६ महिना कैद र रु. २०००/- जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- भेषराज भट्टराई
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-८१-०१०३, अंशबन्डा, शेरबहादुर थापाको मु.स. गर्ने रामचन्द्र थापा वि. चिनीमायाँ थापा

प्रतिवादीले पेस गरेको मिसिल संलग्न विवादित मिति २०५३।१२।२४ र.नं. ३२९१ को अंश भरपाईको लिखत अवलोकन गरिँदा अंश दिने वादीका पिता जगतबहादुर थापा र अंश लिने प्रतिवादी भक्तबहादुर थापा भई चलमा नगद रु.२,०००/- र अचलमा जग्गासमेत लिई मालपोत कार्यालय धादिङबाट रजिस्ट्रेशन भएको देखिन्छ । सो पारित अंश भरपाईको लिखतको बेहोरा हेर्दा जगतबहादुर थापा र भक्तबहादुर थापा २ जना अंशियार आगे श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको माइलो शेरबहादुरको

भाग जग्गा मबाटै बिक्री गरी नगदै लिइसकेको र कान्छो भक्तबहादुरको भाग जग्गा दिनुहोस् भनेकाले निजले पाउने अंश दिन मन्जुर भएकाले चलको हकमा नगदै रु.२,०००।- हातहतै लियोँ दियोँ र जग्गाको हकमा नरम करम मिलाई रु.४,९८,०००।- मोलिन जग्गा लिई अंशबन्डाको कागज लेखी" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो विवादित लिखतमा प्रस्तुत मुद्दाका वादी शेरबहादुर थापा रोहबरमा बसेको पाइयो । प्रस्तुत लिखत बेहोराबाट यी वादी शेरबहादुरले बाबुबाट अंशबापतमा नगदै लिइसकेको र प्रतिवादी भक्तबहादुरले आफूले केही नगद र अचल सम्पत्ति लिएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखत अनुसार प्रस्तुत मुद्दाका वादी र प्रतिवादी मिति २०५३।१२।२४ मै छुट्टी भिन्न भइसकेको हुँदा निजहरू एकासगोल नै रहेका छन् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहने ।

एकासगोलमै रहेका बखत घरका मुली यी वादीका बुबाबाट अंशबापत नगद र अचल सम्पत्तिसमेत लिई प्रतिवादी भक्तबहादुर थापा छुट्टी भिन्न भएको सो लिखतमा वादी शेरबहादुर थापा साक्षी बसेको देखिन्छ । सो लिखत मितिभन्दा धेरै समयपश्चात् मात्र प्रस्तुत मुद्दाका वादी शेरबहादुर अदालत प्रवेश गरेको पाइयो । यसका साथै यिनै वादी शेरबहादुर थापाले निजका नाममा दर्ता रहेको जग्गामध्ये र.नं. २९०४ मिति २०५२।१२।११ मा जिल्ला धादिङ्ग भुमेस्थान ८क को कि.नं. १६३ को ५-१४-३-०१/२ जग्गामध्ये ०-२-२-८ जग्गा मुकुन्द थापालाई तथा र.नं. ३३५१ मिति २०६३।१२।२२ बाट कृष्णबहादुर थापालाई जिल्ला धादिङ्ग भुमेस्थान ८ख कि.नं. २०१ को ५-९-२-०१/२ जग्गामध्ये ०-१-२-० राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिपश्चात् यिनै वादीले आफ्ना नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई हक हस्तान्तरण गरेको अवस्था पाइन्छ । बन्डापत्र पारित भएपश्चात् वादीको नाउँमा जग्गाहरू दर्ता रहेको र

निजले आफ्ना नामका जग्गामध्ये केही जग्गा राजीनामा गरी बिक्री व्यवहारसमेत स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरेको पाइन्छ । ०५३ सालमा भाइ प्रतिवादी भक्तबहादुरले अंश छोडपत्र गरी अलग छुट्टी भिन्न भएपश्चात् बाबु जगतबहादुरले जग्गाहरू बिक्री गर्दा यिनै वादी शेरबहादुर मात्रलाई राजीनामा लिखतमा साक्षी राखेकोसमेतका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी भक्तबहादुर थापा र यी वादी शेरबहादुर थापा एकासगोलमा रहेको मान्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी ०५३ सालमा नै अंश बुझिलिई छुट्टी भिन्न भइसकेको देखिँदा निजबाट वादीले अंश पाउने कानूनी आधारसमेत देखिन नआउने ।

अतः प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७१।६।२६ को फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।१६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): भेषराज भट्टराई
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई
इति संवत् २०७९ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउका मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७४-CI-०१०५, लिखत दर्ता बदर, रामचन्द्र थापा वि. भक्तबहादुर थापासमेत
- ०७४-CR-०१३३, जालसाजी, रामचन्द्र थापा वि. भक्तबहादुर थापा
- ०७४-CI-०१०४, दूषित अंश भरपाईको लिखत बदर, रामचन्द्र थापा वि. भक्तबहादुर थापा

१७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CI-०७६८, निर्णय दर्ता बदर, कृष्णबहादुरको मु.स. गर्ने नवराज थापा वि.

कमलबहादुर थापा

प्रतिवादी कृष्णबहादुरले जग्गा दाता लालबहादुरबाट २०३० सालमा गरिएको घरसारको लिखतमा पनि चार किल्ला उल्लेख भएको देखिनुका साथै तिलकबहादुरले कृष्णबहादुरलाई घरसारमा राजीनामा गरी दिएका विवादको उल्लिखित लिखत हेर्दा विवादित कित्ता जग्गाहरू हक छाडिदिएको नभई सोमधुम्बाट यो यति भन्ने बेहोरा जनाई ४ किल्ला खोली हक छाडिदिएको पाइन्छ। साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३० नं. मा २०३४ सालभन्दा अघि यसरी घरसारमा भएको लिखतले कानूनी मान्यता पाउने व्यवस्था रहे भएको भए पनि आफूले हक प्राप्त गरेको लिखतबमोजिमको जग्गा निजले सम्बन्धित अड्डामा गई हक टुटाई लिइसकेको देखिँदैन। प्रस्तुत लिखतलाई नै कानूनी चुनौती दिएर यी दुई पक्षकाबिच पटक पटक मुद्दा परी निजको हक कायम हुने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदैन। मिति २०३८ सालमा चलेको मुद्दामा मिति २०४०।०५।०९ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा पनि विवादित लिखत पेस नभएको भन्ने उल्लेख भई फैसला भएको देखिन्छ। यसप्रकार निज प्रतिवादीले सो लिखतको सक्कलप्रति दाखिल गरी आफ्नो हक स्थापित गराउन सकेको पाइँदैन। साथै सुरु एवं पुनरावेदन अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दाका रोहमा पटक पटक सो लिखत पेस गर्न प्रतिवादीलाई आदेश हुँदा पेस गर्न सकेको नपाइने।

पक्ष र विपक्षीका बिचमा चलेको बेदखली मुद्दामा जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय, काभ्रेबाट मिति २०३०।११।२१ मा निर्णय हुँदा "लिखतबमोजिमको रूपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने विपक्षको पक्षलाई फिर्ता नगरेसम्म निवेदनको ४ किल्लाभित्रको जमिन पक्षले भोगचलन गर्ने विपक्षले सो रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र जग्गा फिर्ता लिई जग्गा चलन गर्न पाउने ठहर्छ" भन्ने उल्लेख भएबाट पनि सो विवादित जग्गामा निजको हक स्थापित भइसकेको नदेखिएको

अतः वादी दाबीबमोजिम सुरु काभ्रेपलाञ्चोक

जिल्ला अदालतबाट मालपोत कार्यालय, काभ्रेको मिति २०५५।०८।२७ मा विवादका कि.नं. २१, ४६ र २११ को जग्गा प्रतिवादीका नाममा भएको दर्तासमेत बदर भई वादीको हक कायम हुने ठहर्छ भनी भएको फैसला सदर हुने ठहर्छाई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७१।०१।०४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउका मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७२-CR-०६८३, जालसाजी, नवराज थापा वि. कमलबहादुर थापा
- ०७२-CI-०७६९, लिखत बदर, नवराज थापा वि. कमलबहादुर थापा

१८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-CR-०५८१, ०७१-CR-०६३१, नाता कायम, प्रेमकान्त चौधरी वि. ममता कुमारी चौधरी, ममता कुमारी चौधरी वि. प्रेमकान्त चौधरी

पुनरावेदक वादी ममता चौधरीले DNA परीक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पठाएकोमा आफूहरूको रगत लिने काम पाटन अस्पतालबाट भएको, रगत लिइसकेपश्चात् प्रतिवादी र निजका मानिसहरू पुनः करिब ४५ मिनेट जति रगत लिने कोठामा प्रवेश गरेकोले नमुना लिने कुरामा नै शङ्का व्यक्त गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइयो। DNA परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ दिनेश कुमार झाले पुनरावेदन अदालत राजविराजसमक्ष गरेको बकपत्रको स.ज. १५ मा "उक्त केसका नमुनाहरू पाटन अस्पताल, लगनखेलमा सङ्कलन गरिएको हो" भनी बकपत्र

गरेको पाइन्छ । यद्यपि निजले रगतको नमुनाहरू फेरबदल गरिएको छैन र DNA परीक्षण आफैँले गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारबाट नमुना सङ्कलन नगरी पाटन अस्पतालमा किन पठाइएको हो ? पाटन अस्पतालमा विधिपूर्वक नमुना सङ्कलन भएकोमा पाटनबाट राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारसम्म के कति समय सीमाभित्र के कुन विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर नमुना पठाउनुपर्ने हो सो भयो भएन भन्ने जस्ता कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्न आएको नदेखिने ।

यस सम्बन्धमा यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६८ को अङ्क ३ नि.नं. ८५७८ मा “कुनै जातकको पितृत्वको विवादमा आमाको भनाइ महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ । अन्य कुरासँग बाझिँदैन र परिस्थितिजन्य कुराहरूले समर्थन गर्दछ भने आमाको भनाइलाई नाताको विवादमा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । Patterning सम्बन्धी विवाद, अपराध अनुसन्धान आदिमा DNA महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, DNA Report प्रमाणमा लिन प्रयोगशाला (Laboratory) कोठाभित्र Sample निकाल्न कारणी र सम्बन्धित विशेषज्ञ मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने ।” भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसैगरी सोही सम्बन्धमा यसै अदालतबाट ने.का.प. २०७३ को अङ्क १२ नि.नं. ९७२४ मा “ DNA परीक्षण, सक्षम विशेषज्ञले गरी वास्तविक व्यक्तिको रगतको नमुना सङ्कलन गरी कुनै प्रकारको मिसावट (Contamination) नभएको रगतको नमुना निकालिएदेखि प्रयोगशालासम्म शङ्काहित तवरले Chain of custody सुनिश्चित गरी वा प्राप्त गरी कुनै त्रुटि नगरी परीक्षण र निष्कर्ष निकालेमा यस्तो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वसनीय र स्वीकार्य हुनेमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ रहँदैन र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले पनि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु नै पर्ने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएरै नमुना सङ्कलन गरिएको हो भन्ने कुरा

निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन सकेको नपाइने ।

वादी ममता र प्रतिवादी प्रेमकान्त चौधरीको बिचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्ने तथ्य निज प्रतिवादीले पठाएको पोष्टकार्ड प्रमाणको लागि वादी ममताले अदालतमा पेस गरेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादी प्रेमकान्तले वादी ममतासँग टीका लगाई विवाह गरेको भन्ने फोटो पनि पेस छ । ती प्रमाणहरू सत्य होइन भनी खण्डन गर्न प्रतिवादीले वस्तुगत आधार सबुत दिन सकेको पाइएन । साथै समाजमा यी दुवै जनाबिच विवाहसमेत गरेको भन्ने देखिन आएको हुँदा वादी ममता र प्रतिवादी प्रेमकान्तबिच श्रीमान् श्रीमतीको नाता सम्बन्ध कायम हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखियो । प्रेम सम्बन्ध रही प्रतिवादी प्रेमकान्तसँग विवाह हुनुअघि पनि यौन सम्पर्क भएको भनी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेका छन् । मिति २०६५।०७।२४ मा छोरा प्रेमजित चौधरीको जन्म भएको र सो जन्मदर्ता प्रतिवादी प्रेमकान्तकै घर बसोबास रहेको सप्तरी जिल्ला, गा.वि.स. सितापुर वडा नं.९ बाट भएको पाइन्छ । सो जन्मदर्तामा पिताको नाम यिनै प्रतिवादी प्रेमकान्त उल्लेख छ । प्रतिवादी बसोबास गर्ने वडाबाट नै यसप्रकारको जन्मदर्तामा प्रतिवादी पिता भनी जनिएको र सो जन्मदर्ता प्रमाण पत्रउपर कहींकतै चुनौती दिएको पनि छैन । साथै पुनरावेदन अदालत, राजविराजले D.N.A. परीक्षण गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (NAST) मा पठाएको छ । तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रगत नमुना लिन पाटन अस्पतालमा पठाएको देखिन्छ । पाटन अस्पतालबाट रगत Sample किन लिन पठाउनु परेको हो त्यस्तो Sample लिइसकेपछि सुरक्षितसाथ समयभित्र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पुगेको थियो थिएन । रगत नमुना सङ्कलन गरिसकेपछि कसरी सुरक्षित वैज्ञानिक तरिकाबाट लानुपर्ने प्रविधिअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पुग्यो पुगेन आदि प्रश्नहरू रहेका छन् । यसर्थ यस्तो रगत सङ्कलनबाट

निकालिएको DNA रिपोर्ट शङ्कास्पद रह्यो । अतः प्रमाणहरूबाट वादी ममता र प्रेमकान्तबिच श्रीमान् श्रीमती नाता कायम भएको र प्रेम सम्बन्ध रही यौन सम्पर्कसमेतको कारण नै वादी प्रेमजितको जन्म भएको भन्ने वादी दाबी पुष्टि हुन्छ । अतः वादी प्रेमजित र प्रतिवादी प्रेमकान्तकाबिच बाबु छोराको नाता कायम हुने ठहर गर्नुपर्नेमा नगरेको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला केही उल्टी भई वादीहरू ममता र प्रेमजित प्रतिवादी प्रेमकान्तको श्रीमती र छोरा नाता कायम हुने ।

अतः तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट २०७०।१२।१७ मा वादी ममता चौधरी र प्रतिवादी प्रेमकान्त चौधरीबिच श्रीमान् श्रीमतीको नाता कायम गरेको हदसम्मको सो फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने र वादी प्रेमजित चौधरी र प्रतिवादी प्रेमकान्त चौधरीबिच बाबु छोराको नाता कायम हुन नसक्ने ठहर्‍याएको हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भई निजहरूका बिच बाबु छोराको नातासमेत कायम ठहर गरेको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने । वादी ममता चौधरी र प्रतिवादी प्रेमजित चौधरीबिच पतिपत्नीको नाताकायम हुने फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रेमकान्त चौधरीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: लिलाधर सुवेदी, राजन खनाल ।

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल भदौ २ गते रोज ५ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०१९६, ०७४-CI-०१९७, ०७४-CI-०२०३, मिलापत्र बदर, निर्णय बदर, दर्ताहक कायम, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत, मधु शाह वि. सुन्दरराज मास्के, माइला महर्जन वि. सुन्दरराज मास्के

वादी सुन्दरराज मास्केको पुनरावेदनपत्र अध्ययन गर्दा, मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा

प्रतिवादीहरूले निर्माण गरेको घर मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नं. बमोजिम हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा घरमा विपक्षीहरूको भोगाधिकार रहने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तत्सम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गर्दा, वादी मधु शाह प्रतिवादी माइला महर्जन भएको मोही निष्काशन मोही लगत कट्टा मुद्दामा “का.जि.काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं.२२ ‘ज’ कि.नं. १०७ क्षे.फ. ३-७-०-० (तीन रोपनी सात आना) जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट पूर्वपश्चिम हुने गरी क्षे.फ. १-४-० जग्गा प्रतिवादी माइला महर्जनलाई दिने र निज माइला महर्जनले प्राप्त गर्ने जग्गाको लगतैपछि क्षे.फ. १-७-० जग्गा वादी मधु शाहले लिने र बाँकी क्षेत्रफल ०-१२-० जग्गा प्रतिवादी माइला महर्जनलाई नै दिने गरी वादीलाई जग्गा क्षेत्रफल १-७-० र प्रतिवादीलाई जग्गा क्षेत्रफल २-०-० पाउने र प्रतिवादीका स्व. माता ज्ञानमाया महर्जनको नाउँको मोही लगत वादीले पाउने जग्गाबाट कट्टा गरिदिने तथा प्रतिवादी माइला महर्जनले पाउने जग्गामा निजको एकलौटी जग्गाधनी कायम हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।०२।२९ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । सोही मिलापत्रको आधारमा मोहीको हक हिस्सा भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट निर्णय तथा कित्ताकाट गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी घर निर्माण गरी सोही घरमा बसोबास गरी आएको छु भन्ने प्रतिवादी माइला महर्जनले प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइन्छ । पुनरावेदक वादीले विवादित जग्गामा घर कुन मितिमा निर्माण भएको हो भनी खुलाएको देखिँदैन । प्रतिवादीले फिराएको प्रतिउत्तरमा आफूले मिति २०६०।१२।०२ मा नक्सापास गरी घर निर्माण गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिने ।

विवादित जग्गा मोहियानी रहेको तथ्यमा विवाद छैन । मोहियानी हक कानूनबाट नै सुरक्षित रहने हुन्छ । मोहियानी हक रहेको जग्गामा हकै नपुगेका जग्गाधनीबाट मोही हक बाँडफाँट हुने कार्य कानूनतः

मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो कार्य दूषित नै हुने हुन्छ । अतः घर बनाएको १ वर्षभित्र फिराद नपरी हदम्याद नघाई दायर भएको फिरादबाट प्रत्यर्थीहरूले बनाएको घर मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको ४ नं. बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त जग्गामा प्रतिवादीको घर बनेको भए सो घरमा प्रतिवादीको भोगाधिकार रहने गरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिने ।

जग्गाधनी मधु शाह र मोही माइला महर्जनबिच भएको मिति २०५५।०२।२९ को मिलापत्रबमोजिम कि.नं.१०७ को जग्गालाई किताकाट गरी आ-आफ्नो बाँडफाँट गरी लिनुदिनु गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त मिलापत्र बदर गराउन वादीको हकदैया नै नभएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी मधु शाहको पति अनन्तजंग शाहले दीप कुमारी शाहको हकवालाको हैसियतले सभै नापीमा मिति २०३१।१०।२१ मा रैकर परिणत गराएको देखिन्छ । उक्त जग्गा दीपकुमारीले २०११ सालमा नै फाछे गरिदिएको, उक्त फाछे लिखत पारित हुने ठहरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४५।०१।१४ मा फैसला भएको हुँदा विवादित जग्गामा दीपकुमारीको नै हक समाप्त भइसकेको देखिन आयो । मूल कि.नं. १०७ को जग्गा मधु शाहको नाममा भएको रैकर परिणत दर्ता नामसारी गर्ने तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०३१।१०।२१ को निर्णय बदर भई मधु शाहको नाममा भएको दर्ता बदर हुने ठहरी पुनरावेदक मधु शाहसमेत र विपक्षी सुन्दरराज मास्के भएको ०७४-CI-०१९८ को दर्ता बदर मुद्दामा आज यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । मोहीको हैसियतबाट प्राप्त हुने हक दूषित तवरबाट बाँडफाँट हुन गएको देखिँदा हकै नरहेको जग्गाधनीबाट मोहियानी हकबापत जग्गा प्राप्त हुनै सक्दैन । साथै मोहियानी हक जोसुकै जग्गाधनी रहे भए पनि सुरक्षित नै रहन जाने हुन्छ । यस स्थितिमा

उक्त मुद्दामा विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रस्तुत मुद्दामा उक्त जग्गामा प्रतिवादीको घर बनेको भए सो घरमा प्रतिवादीको भोगाधिकार रहने गरी कि.नं. १०७ लाई किताकाट गरी कि.नं.४१७, ४१८ र ४१९ कायम हुने गरी भएको निर्णय दर्ता बदर हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।११।०९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गरिरहन नपर्ने । पुनरावेदक वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- शिवहरि पौडेल/
इन्द्रबहादुर कठायत
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०७९ साल भदौ २२ गते रोज ४ शुभम् ।
यसै लगाउका मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७०-CI-०१८२, फैसला बदर, मधु शाह वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CI-०१९८, ०७४-CI-००५३ दर्ता बदरसमेत, मधु शाह वि. सुन्दरराज मास्के, चन्द्रला कायस्थ वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CI-०२१२, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत
- ०७४-CR-०२११, ०७४-CR-०८९०, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत, सुजाता तुलाधरसमेत वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CR-०२१०, ०७५-CR-०८९२, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत, अर्पणदेवी ताम्राकारसमेत वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CI-०२०९, खिचोला मेटाई नक्सा पास बदर गरी घर भत्काई चलनसमेत चलाइपाउँ, सुन्दरराज मास्के वि. शिला कंसाकार (कार्की)

- ०७४-CR-०२१७, ०७५-CR-०८९१, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत, अर्पणदेवी ताम्राकारसमेत वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CR-०२१५, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत
- ०७४-CR-०२१४, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत
- ०७४-CR-०२१३, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. भुजुङ गुरुङसमेत
- ०७४-CR-०२२२, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. मधु शाहसमेत
- ०७४-CR-०२२१, ०७६-CR-०१७३, ०७६-CR-०१७५, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. बिमला बस्नेत (कार्की), बिमला बस्नेत (कार्की) वि. सुन्दरराज मास्के, चन्द्रलेखा कायस्थ वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CR-०२२०, ०७६-CR-०१७१, ०७६-CR-०१७४, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. चन्द्रलेखा कायस्थसमेत, उत्तमकुमार कार्की वि. सुन्दरराज मास्के, चन्द्रलेखा कायस्थ वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CR-०२१९, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. भुजुङ गुरुङसमेत
- ०७४-CR-०२१८, ०७६-CR-०१७२, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. उत्तमकुमार कार्कीसमेत, उत्तमकुमार कार्कीसमेत वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७६-CI-००५४, लिखत दर्ता बदर हक कायम, उत्तमकुमार कार्कीसमेत वि. सुन्दरराज मास्के
- ०७४-CI-०१९९, बकसपत्र बदर, दर्ता बदरसमेत, मधु शाह वि. सुन्दरराज मास्के ।
- ०७४-CI-०२००, हक सफा गरिपाउँ, प्रकाशजङ्ग पराक्रम शाह वि. सुन्दरराज

मास्के

- ०७४-CI-०२०१, खिचोला मेटाई नक्सापास बदर गरी घर भत्काई चलनसमेत चलाइपाउँ, सुन्दरराज मास्के वि. विमला बस्नेत (कार्की)

इजलास नं. ३

२०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-००७२, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. बिन्दु तामाङ

जाहेरवालाहरूमध्ये भगवती सिग्देलले प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगारमा अमेरिका जान भनी रु.२४,००,०००/- (चौबिस लाख रुपैयाँ) बुझाएकी हुँ भनी र जाहेरवाली सृजना सापकोटाले प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगारमा इजरायल जान भनी रु.७,००,०००/- (सात लाख रुपैयाँ) बुझाएकी हुँ भनी आ-आफ्नो किटानी जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको पाइयो । प्रतिवादी बिन्दु तामाङले न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दा वैदेशिक रोजगारको कागज जबरजस्ती गराएको भने तापनि सहीछाप आफ्नो भएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले करकापसँग कागज गराएको भनी दायर गरेको करकाप मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । जाहेरवालाहरूले ढुकुटीको विषयको रकम माया तामाङले नबुझाएको कारणबाट आफूलाई जबरजस्ती कागज गराएको भने तापनि प्रतिवादीले सो कुरालाई प्रमाणित गर्ने कागज प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिन आएन । त्यस्तै प्रतिवादी बिन्दु तामाङले न्यायाधिकरणसमक्ष बयानको क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने अनुमति नलिएको भनी खुलाउनुको साथै जाहेरवालाहरूसँग सामान्य चिनजान भएको, नाता, रिसइवी केही छैन भनी बेहोरा

लेखाएबाट प्रतिवादीको इन्कारी बयानसँग सहमत हुन नसकिने।

जाहेरवालाहरूले दिएको किटानी जाहेरी, उक्त जाहेरीलाई समर्थित हुने गरी जाहेरवालाहरूले न्यायाधिकरणसमक्ष गरेको बकपत्र, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने अनुमति नलिएको र वैदेशिक रोजगारको कागजमा भएको सहीछाप आफ्नो भएको भनी प्रतिवादीले बयानका क्रममा लेखाएको बेहोरा, करकाप मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भई अन्तिम भएर बसेकोसमेतका तथ्य र प्रमाणबाट प्रतिवादी विन्दु तामाडले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिने पर्याप्त आधार र कारण हुँदाहुँदै जाहेरवालाहरूले राहदानी नबनाएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादी विन्दु तामाडलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला कानूनअनुकूल देखिन नआउने।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७२।१।१६ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादी विन्दु तामाडलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० तथा दफा ४३ बमोजिम रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना र १ (एक) वर्ष ६ (छ) महिना कैद सजाय हुने र निज प्रतिवादीबाट जाहेरवालामध्येकी भगवती सिग्देलको बिगो रु.२४,००,०००।- (चौबिस लाख) र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जाना रु.१२,००,०००।- (बाह्र लाख) समेत गरी कुल रु.३६,००,०००।- (छत्तिस लाख) र जाहेरवाली सिर्जना सापकोटाको बिगो रु. ७,००,०००।- (सात लाख) र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जाना रु. ३,५०,०००।- (तीन लाख पचास हजार) समेत गरी कुल रु. १०,५०,०००।- (दश लाख पचास हजार) भराइदिने ठहर्ने।

इजलास अधिकृत: भेषराज कोइराला

कम्प्युटर: कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ १४ गते रोज ३ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-०८१४, ०७८-CR-००५४, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत) रुकु खत्री वि. नेपाल सरकार, शालिग्राम देवकोटा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी शालिकराम देवकोटालाई घुसबापतको रकम दिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उजुरकर्तामार्फत पठाएको सरकारी कोषको रकमलाई सोहीबखत आयोगको टोलीले तत्काल बरामद गरेको देखिन्छ। यसबाट प्रतिवादी शालिकराम देवकोटाबाट बरामद भएको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको रकम नै हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। यसरी रकम बरामद भएको कुरालाई नै मुख्य भरपर्दो र निर्णायक प्रमाण मानेर सुरु विशेष अदालतले प्रतिवादीउपर आरोप दाबी ठहर गरेको देखिन्छ। सो बरामदीबाहेक यी प्रतिवादीउपरको अभियोग पुष्टि गर्ने अन्य कुनै पनि भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाण अभियोजन पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिने।

प्रतिवादी रुकु खत्रीले अनुसन्धान तथा अदालतमा बयान गर्दा रेशम बहादुर तामाडको माध्यमबाट कुनै फर्म दर्ता गरेको होइन। उक्त रकम राजश्वका लागि लिएको हो। घुसबापत रकम लिएको होइन र छैन भनी अनुसन्धान अधिकारी र विशेष अदालतसमक्ष बयान गरेको र सोहीअनुरूप पुनरावेदन जिकिर लिएको पनि देखिन्छ। प्रतिवादी रुकु खत्रीबाट कुनै रकम बरामद भएको देखिँदैन। संजय कुमार झाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीमा पुनरावेदक प्रतिवादी रुकु खत्रीले फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने कागजात तयार पारिदिन घुसबापत रु.२०,०००।- दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। किटानी उजुरीमा यति रकम घुस, रिसवतबापत दिएको भनिए पनि सो रकम बरामद भएको बरामदी मुचुल्का प्रमाणको रूपमा मिसिल संलग्न रहनुपर्नेमा उक्त मुचुल्का रहेको देखिँदैन।

र सो सम्बन्धमा वादी पक्षबाट कुनै पनि जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । कुनै पनि कसुरमा अभियोग लगाउँदैनमा कसुर प्रमाणित हुने हुँदैन । अझ भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा कसुर प्रमाणित हुन बलियो तथा खम्बिर प्रमाणहरूको आवश्यकता पर्दछ । प्रत्यक्ष र स्वतन्त्र प्रमाणहरूको अभावमा केवल अनुमान, शङ्का र उजुरीका आधारमा मात्र कसुर प्रमाणित गर्न सकिँदैन । यसै सन्दर्भमा (ने.का.प २०७६, अङ्क १० नि.नं. १०३७६) देवर्षि सापकोटासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “... भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवम् कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरू पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्षरूपमा हुनु र देखिनुपर्ने.... प्रत्यक्ष एवम् स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान आशङ्का र अन्दाजको भरमा लिएको अभियोग दाबीबाट अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय दिनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने” भनी सिद्धान्त कायम भएकोसमेत देखिन्छ । यसबाट निज प्रतिवादी रूकु खत्रीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले, अभियोगमा दाबी गरिएको रकम कहींकतैबाट बरामद भएको प्रमाणहरूको अभाव रहेकोमा रकम दिए भनेकै आधारमा निजले घुस, रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जाहेरवालालाई उपलब्ध गराएको रकमबाहेक प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग पुष्टि गर्ने तथ्यगत अन्य आधार, प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गरेको नदेखिएको अवस्थामा माथि ०७४-WC-००२० को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या एवम् निर्णयको पृष्ठभूमिमा यी प्रतिवादी शालिकराम देवकोटाबाट बरामद गरिएको १,००,०००।- (एक लाख रुपैयाँ) सँग सम्बन्धित मुचुल्कालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी सोको मात्र आधारमा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार मान्न मिल्ने

देखिन आएन । वस्तुतः उपर्युक्त रीतले कर्मचारीबाट रकम बरामद गरिएको देखाइएको आधारबाट मात्र भ्रष्टाचार गरेको मान्न नमिल्ने उल्लिखित यस अदालतबाट भएको व्याख्याबाट देखिन आएकोले अभियोगदाबी अनुसार यी प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर्‍याई प्रतिवादी शालिकराम देवकोटालाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहराई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिन नआउने ।

अर्का प्रतिवादी रूकु खत्रीले घुसबापत रु.२०,०००।- लिएको भन्ने निवेदकले उजुरी गरे पनि उक्त रकम बरामद भएको नदेखिँदा केवल उजुरीका आधारमा मात्र निजलाई अभियोग दाबीअनुसार सजाय गर्ने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिन नआउने ।

प्रतिवादी शालिकराम देवकोटाबाट बरामद गरिएको रकमलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भएको र सोबाहेक अन्य कुनै भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी शालिकराम देवकोटालाई र घुस, रिसवतको रकम बरामद नभएको अवस्थामेतमा रूकु खत्रीलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७३।१२।२४ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरू क्रमशः शालिकराम देवकोटा र रूकु खत्रीले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अभियोगदाबीबमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोगदाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

शाखा अधिकृत: बिकेश महर्जन

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज ३१ गते रोज २ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, र श्री कुमार रेग्मी,
०७५-CI-०३४३, लेनदेन, निर्मल कुमारी रौनियार
वि. सुनिल कुमार रौनियार

मुलुकी ऐन, अ.बं. ७८ नं. बमोजिम बयान गर्ने क्रममा विवादित मिति २०६२।१०।२७ को "कपाली तमसुक सद्दे हो । सहीछाप मेरो पक्षको हो" भनी पुनरावेदक / प्रतिवादी निर्मल कुमारी रौनियारको वारेसले बयान गरेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादीले जग्गासम्बन्धी कारोबारको लागि कपाली तमसुक तयार भएको भनी जिकिर लिए पनि सो जिकिरलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । दाबीको लिखतबमोजिमको रकम वादीलाई बुझाइसकेको भनी पुष्टि गर्ने भरपाईलगायतका कुनै पनि प्रमाण कागज प्रतिवादीले दाखिल गर्नसकेको अवस्थासमेत छैन । यसरी लिखत सद्दे भएको र लिखतको सहीछाप आफ्नो भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा लेखक साक्षीलाई नबुझेको कारणले मात्र उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

वादी दाबीबमोजिम रु.३०,००,०००।- (अक्षरेपी तिस लाख रुपैयाँ) र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्‍याएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।८।२६ को फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासको मिति २०७४।५।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला
इति संवत् २०७९ साल भदौ १४ गते रोज ३ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री
कुमार रेग्मी, ०७३-CR-००९२, मानव बेचबिखन

तथा ओसार पोसार, आइत तामाङ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा, आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि पीडित परिसर २६ सि ७ ले प्रिन्स भन्ने आइत तामाङले भारतको हलद्वानी भन्ने ठाउँमा सरू भन्नेलाई बिक्री गरी वेश्यावृत्ति कार्यमा लगाएको हो भनी प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दरखास्त दिई सनाखतसमेत गरिदिएको देखिन्छ । पीडितले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष यी प्रतिवादीउपर गडाउ गरी गरिदिएको बयान कागजलाई सुरु अदालतबाट प्रमाणित पनि भएको पाइन्छ । त्यस्तै सुरु अदालतसमक्ष यी पीडितले बकपत्र गर्दा प्रतिवादी आइत तामाङले विवाह गर्छु भनी ललाइ फकाइ भारतमा पुर्‍याई बिक्री गरेको हो भनी बकपत्रसमेत गरिदिएको देखिन्छ । पीडितको बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) (ख) बमोजिम प्रमाण ग्राह्य हुन्छ । प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दासमेत पीडितसँग रिसइवी लेनदेन केही छैन, भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यदि यी प्रतिवादीले विदेश भारतमा पुर्‍याई बिक्री गरी वेश्यावृत्ति कार्यमा नलगाएको भए कुनै रिसइवीसमेत नभएका प्रतिवादीउपर पीडितले किटान गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । अर्को कुरा प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पीडित जाहेरवालीलाई चिन्दिन भनी लेखाएको पाइन्छ । तर पीडित जाहेरवालीको वतन र यी प्रतिवादीको वतन जिल्ला नुवाकोट ह्याडफेदी गा.वि.स. वडा नं.७ उल्लेख भई एकै ठाउँ रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन । भारतीय संस्थासमेतले लेखेको पत्रमा प्रिन्स भन्ने व्यक्ति उल्लेख भएकोमा पछि प्रिन्स भन्ने व्यक्ति नै आइत तामाङ हो भनी दिएको जाहेरी बेहोरा झुठा हो भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । भारतीय संस्थाले प्रिन्स तामाङ भनी उल्लेख गरेको भए तापनि पीडित एवं जाहेरवालीले सुरु जाहेरी दिँदा प्रिन्स भन्ने आइत तामाङ भनी उल्लेख गरेको र

यीनै प्रतिवादीलाई सनाखतसमेत गरी किटानी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले बयान गर्दासमेत म आइत तामाङ होइन भनी भन्न सकेकोसमेत नदेखिँदा यी प्रतिवादी प्रिन्स भन्ने आइत तामाङ नै हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यस अवस्थामा पीडित एवं जाहेरवालीको किटानी जाहेरी दरखास्त, सोलाई सनाखत गरी उल्लिखित कागज, पीडितको अदालतमा भएको बकपत्र, शान्ति पुनर्स्थापना गृहको पत्र र प्रतिवादीको कोठाबाट भारतीय रूपैयाँसमेत बरामद भएको बरामदी मुचुल्कासमेतबाट यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम ठहर हुने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।२८ गतेको फैसलालाई अन्यथा भन्न नसकिने।

प्रतिवादी आइत तामाङउपरको कसुरलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार नैतिक पतन देखिने कसुर कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुनका लागि सो कसुर निज कसुरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसुर हो भनी वस्तुगत आधारबाट देखिनुपर्दछ। यसलाई कसुरदारको आपराधिक मनसाय, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता, त्यस कार्यबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभाव र सामाजिक दृष्टिकोणसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कसुर सामान्य समझ भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिक आचरण तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने दाग लगाउने किसिमका कसुर हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा प्रतिवादी आइत तामाङउपर लगाइएको अभियोग, अपराध गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता, यस अपराधबाट समाजमा पर्ने प्रभावसमेतलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दा यो कसुर नैतिक पतन देखिने प्रकृतिको कसुर हो भन्नेमा विवाद नदेखिँदा सुरु अदालत र सो फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको

पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा उक्त कुराको सम्बन्धमा नबोलेको भए पनि प्रतिवादीउपरको कसुर ठहर भएपछि मानव बेचबिखनको कसुर नैतिक पतन देखिने कसुर हुने र सोहीबमोजिम ऐ.ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था यसमा आकर्षित हुनेलाई अन्यथा मानिरहनुपर्ने नदेखिने।

प्रतिवादी आइत तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) बमोजिम २० (बिस) वर्ष कैद र रु.२,००,०००।- (दुई लाख) जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निज प्रतिवादी आइत तामाङबाट रु.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।२८ को फैसला कानूनबमोजिम मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज २७ गते रोज ३ शुभम्।

२४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०५३५, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), दिनेश थापा वि. नेपाल सरकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको रकमबाहेक प्रतिवादीउपरको अभियोग पुष्टि गर्ने तथ्यगत अन्य आधार, प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गरेको नदेखिएको अवस्थामा उल्लिखित ०७४-WC-००२० को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या एवम् निर्णयको पृष्ठभूमिमा यी प्रतिवादी दिनेश थापाबाट बरामद गरिएको रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) र सोसम्बन्धी मुचुल्कालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी सोको मात्र आधारमा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार मान्न मिल्ने देखिन आएन। वस्तुतः उपर्युक्त रीतले कर्मचारीबाट रकम बरामद गरिएको देखाइएको आधारबाट मात्र भ्रष्टाचार

गरेको मान्न नमिल्ने यस अदालतबाट भएको व्याख्याबाट देखिन आएकोले अभियोगदाबीअनुसार यी प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर्‍याई निजलाई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिन नआउने।

प्रतिवादी दिनेश थापाबाट बरामद गरिएको रकमलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भएको र सोबाहेक अन्य कुनै भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाण पेस गरी अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी दिनेश थापालाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।०३।२७ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: शारदा फुयाल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज ३१ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ४

२५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-WO-१२८०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, भरतबहादुर वि.सी. वि. काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदनमा सामेल हुन आएका ऋषिकेश लामिछानेसमेतका व्यक्तिहरूले यस अदालतमा मिति २०७३/५/१२ मा दिएको निवेदनको बेहोरा हेर्दा साबिक कि.नं. ११८ कित्ता काट भई कि.नं.४९६ बट्टीप्रसाद लामिछानेको नाममा, कि.नं. ४९५ केदारप्रसाद लामिछानेको नाममा, कि.नं. ४९७ ऋषिकेश लामिछाने र मुन्ना लामिछानेको नाममा र साबिक कि.नं. ११९ कित्ता काट भई कि.नं.३१०

शारदा शाहको नाममा, कि.नं. ३१२, ३१४, ३१६ अजयविक्रम शाहको नाममा कायम भएको भन्ने देखिन्छ। साबिक कि.नं. ११८ र ११९ का अतिरिक्त कि.नं. १२० को जग्गाधनी विजयविक्रम शाह, कि.नं. १६५ जग्गाधनी शम्भुप्रसाद अर्याल र कि.नं. ४९२ को जग्गाधनी कमला न्यौपाने खनालसमेतले वैकल्पिक बाटो छँदाछँदै पुनः आफूहरूको घरजग्गा भत्काई G.L.D. अन्तर्गतको बाटो खोल्न सहमत नभएको, आफूहरूको सहमतिबेगर विपक्षी एक जनालाई मात्र फाइदा हुने गरी प्रस्तावित बाटो खोल्न मिल्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइने।

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ ले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सो ऐनको उपदफा १२.१.१ मा नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरूसमेतको सहभागिता जुटाई सेवा सुविधासम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजनाबमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, कुनै सङ्गठित संस्था नगरपालिका वा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी निर्देशित जग्गा विकास (गाइडेड लायण्ड डेभलपमेण्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने उपदफा १२.१.२ मा नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरूको सहमति रहेमा सो ठाउँमा रहेका जग्गाका विभिन्न कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजनाअनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असुल गर्ने र बाँकी विकसित घडेरीहरू साबिककै जग्गाधनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक (लायण्ड पुलिंग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने देखिने।

तसर्थ, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको प्रस्तावित बाटो रद्द गर्ने भनी मिति २०५३।२।१६ मा भएको निर्णयले

यी निवेदकको हकमा कुनै असर पुगेको नदेखिएको र उक्त निर्णय कानूनसम्मत ढङ्गबाट भएको पाइएबाट निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ५

२६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०५२६, कर्तव्य ज्यान, श्याम यादव वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी पुलकित महतोले अनुसन्धानको क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कटुवा पेस्तोलले गोली हानी मारेको हो भन्ने उल्लेख गरेकोले सो बयानलाई लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको देखियो । सो हुँदा पल्टु महतोलाई कर्तव्य गरी मार्नलाई निजको घरमा गएका यी प्रतिवादीहरूमध्ये १ जना सौखीलालले पल्टु महतोलाई गोली हान्ने र प्रतिवादी पुलकित महतोले गोली हान्ने आदेश दिने र घेरा हाली मृतकको जिउमा हात हाल्ने काम गरेको पुष्टि हुन आयो । प्रतिवादीको मृतकसँग अंशसम्बन्धी पारिवारिक विवाद भएको कारण आपसमा मनमुटाव रहेको देखिएकोले प्रतिवादी पुलकित महतोले मनसायपूर्वक नै पल्टु महतोलाई कर्तव्य गरी मार्ने कार्यमा संलग्न रही अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखियो । तसर्थ निज प्रतिवादीले आफूउपर लागेको अभियोग दाबीबमोजिम सजाय भएकोमा पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको र निजको वारदातमा संलग्नता एवम् वारदातको प्रकृतिसमेतको रोहबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा साधकको रोहबाट केही

परिवर्तन गरिरहनपर्ने नदेखिने ।

जाहेरी बेहोरामा प्रतिवादी श्याम यादवको नाम किटान गरी दिएको बेहोरा विपरीत जाहेरवालीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा “को कसले आएर मारेको हो थाहा भएन” भनी बेहोरा लेखाएकोसमेतबाट प्रतिवादीसमेतको वारदातमा संलग्नता रहेको थियो भनी जाहेरवालीले किटान गर्न सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । तत्काल बुझिएका व्यक्तिहरूले समेत कसले गोली प्रहार गरेको हो भन्ने कुरा भन्न नसकेको, मृतकको श्रीमतीले २४ गते बिहान उठाउन जाँदा मात्र थाहा पाएको भनी उल्लेख भएबाट घटना वारदात देख्ने व्यक्ति कोही नभएको पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट दाहिने छातीमा गरेको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको देखिन्छ । सो गोली प्रहारमा निज प्रतिवादीको संलग्नता सिद्ध गर्ने अन्य समर्थित प्रमाण केही देखिँदैन । साथै यी प्रतिवादीसमेत भई सरसल्लाह गरी पल्टु यादवलाई मार्ने योजना बनाएको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाणको अभाव रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीको मृतक तथा मृतकका परिवारसँग मार्नुपर्नेसम्मको रिसझवी रहेको अवस्था (cause of action) पनि पुष्टि हुन सकेको नदेखिने ।

तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसुर ठहर गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । प्रतिवादीउपर अभियोग दाबी भए तापनि निजले मृतकको ज्यान लिन समूहगत संलग्नता गर्नुपर्ने कारण नै केही रहेको मिसिलबाट पुष्टि भएको अवस्था पाइँदैन । विनाकारण वा उद्देश्य छिमेकी व्यक्तिको ज्यान लिन सामूहिक संलग्नतामा प्रतिवादी रहे भएको कुनै पनि विश्वसनीय आधार अवस्था देखिँदैन । अनुसन्धानका क्रममा संलग्न कागजात एवम् बेहोरालाई अदालतसमक्ष साक्षी परीक्षणको (Examination of witness) रोह एवम् प्रक्रियाबाट भरपर्दो प्रमाण (Admissible evidence) हो वा होइन भन्ने यकिन गरिन्छ । तत् सम्बन्धमा हेर्दा पनि जाहेरवालीले निज प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भनी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरे पनि अदालतसमक्ष

आई उक्त जाहेरी दरखास्त सम्बन्धमा बकपत्र गर्दा निज प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नरहेको भनी जाहेरी बेहोराको विरोधाभाषयुक्त बकपत्र (Hostile statement) गरेको देखिन्छ। अतः प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीको अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि गराउने तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादी श्याम यादवलाई कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर अभियोगमा कसुरदार ठहर गर्नु न्याय र कानूनको रोहमा मिल्ने अवस्था नदेखिने।

तसर्थ प्रतिवादी पुलकित महतो र श्याम यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/१२/२५ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७३/१/१५ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी श्याम यादवले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ र अर्का प्रतिवादी पुलकित महतोको हकमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७३/१/५ को फैसलाबमोजिम साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गेहेन्द्रराज रेग्मी

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पुस २ गते रोज ६ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-CR- ०२०३, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रामकुमार थारु

प्रतिवादीउपर कसुर गरेको भनी जाहेरी दिने जाहेरवाला स्वयम् वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भएको तर बकपत्र गरी आफ्नो दाबी खम्बिर गर्न नसकेको र अन्य शङ्कारहित सबुद प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७६/८/१५ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नरहने।

तसर्थ, प्रतिवादी रामकुमार थारुले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी नेपाल सरकारले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७६/८/१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असार २१ गते रोज २ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-CR- ०१७८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. कुमार दवाडीसमेत

प्रतिवादी कुमार दवाडीलाई रकम बुझाएको कुनै लिखत प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन। अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूसमेतबाट जाहेरवालाहरूको रकम लिए खाएको देखिने अवस्था विद्यमान नहुँदा जाहेरवालाहरूबाट बिनाइजाजत विदेश लिबिया मुलुकमा रोजगारमा पठाउन रकम उठाउने र लिने खाने कार्यमा प्रतिवादी कुमार दवाडीको संलग्नता स्थापित हुने आधार देखिन आएन। फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी अभियोजन पक्षको हुन्छ। विदेश पठाइदिन भनी प्रतिवादी कुमार दवाडीले जाहेरवालाहरूबाट रकम बुझेको वा अन्य तवरबाट कसुर गर्नमा सहभागी रहे भएको तथ्ययुक्त रूपमा प्रमाणित हुन नआएकोले निज प्रतिवादी कुमार दवाडीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने।

प्रतिवादीहरू मोहन खनाल, रमिता गुरुङ र रोशन भण्डारी भन्ने लोक बहादुर भण्डारीले माउन्टेन सन इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ प्रा.लि.को कित्ते छाप र नगदी रसिदहरू प्रयोग गरी जाहेरवालाहरूलाई

मासिक रु.७०,०००।- तलब र खान, बस्न निःशुल्क पाउने गरी होटेलमा काम गर्न पठाइदिन्छु भनी झुठा आश्वासन र प्रलोभनमा पारी रकम लिई नगदी रसिद दिएको, लिखतहरू गरिदिएको र IME बाट प्राप्त रकम बुझिलिई आरोपित कसुर गरेको तथ्य जाहेरीको बेहोरा, जाहेरवालाहरूले गरी दिएको कागज, जाहेरवालाहरूको बकपत्र, जाहेरीसाथ पेस भएका लिखतहरू, लिखतमा लागेको छाप र IME रसिदहरू र नगदी रसिदहरूले जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि लिबियामा लगी रोजगारी लगाइदिन्छु भनी रकम लिएको तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। भारतसम्म पुर्‍याएर फर्की आएको भन्ने दाबी भए तापनि सो कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै लिखत प्रमाण जाहेरवालाहरूबाट पेस हुन आएको देखिएन। प्रतिवादीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनुसार व्यक्तिहरूबाट लिबिया पठाउन भनी रकम बुझलिएर सो मुलुकमा नपठाएको सम्मको अवस्था प्रमाणित हुन आएको र मुद्दाको प्रकृति एवं गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीहरू मोहन खनाल, रमिता गुरुङ र रोशन भण्डारी भन्ने लोक बहादुर भण्डारीलाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार जनही १।६।० (एक वर्ष, छ महिना) कैद र रु.१,५०,०००।- जरिवानासमेत गर्ने गरी भएको सुरु फैसलालाई अन्यथा भयो भनी निजहरूको पुनरावेदन नपरी सो फैसलामा चित्त बुझाई बसेको देखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू मोहन खनाल, रमिता गुरुङ र रोशन भण्डारी भन्ने लोक बहादुर भण्डारीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम जनही १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना हुने तथा अभियोग मागदाबीबमोजिमको बिगो र हर्जानासमेत प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूले भराइपाउने र प्रतिवादी कुमार दवाडीको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुनसकेको नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न

नसक्ने भई अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७६।३।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत:- भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असार २१ गते रोज २ शुभम्।

२९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-CR- ०१८०, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रामबहादुर लामासमेत

जाहेरवालाले आफ्नो जाहेरी बेहोरा र लिखत साक्षीले आफ्नो मौकाको कागज बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा मौकामा कागज गरिदिने सुरेश घलेको मौकाको कागज र जाहेरवालाको जाहेरीलाई मात्र प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

अभियुक्तको कसुर शङ्कारहित तवरमा (Beyond reasonable doubt) पुष्टि हुनुपर्नेमा वादीले आफ्नो अभियोगदाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था रहे भएको देखिँदैन। शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउने न्याय प्रणालीको सामान्य मार्गदर्शन रहिआएको छ। जाहेरवाला चित्रबहादुर तामाङ र प्रतिवादीहरू गोमादेवी महत, रामकुमार बस्नेत र रामबहादुर लामाबिच वैदेशिक रोजगारको कारोबार भएको भन्ने कुरा शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुन नआएकोले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँको मिति २०७६।१।२९ को फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू गोमादेवी महत, रामकुमार बस्नेत र रामबहादुर लामालाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम सजाय गरी हर्जानासहितको बिगो भराइपाउँ भन्ने अभियोग

दाबी पुग्न सक्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७६।९।२९ मा भएको फैसला मनासिब देखिएकोले सदर हुने। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला बदर गरी सुरु अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असार २१ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ६

३०

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-WH-००६६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सचिना क्षेत्री वि. नवलपरासी जिल्ला अदालतसमेत

मनबहादुर गुरुङको जाहेरीले परेको ०६२ सालको स.फौ.नं. ४९ को मुद्दामा वारदात मिति २०६२।३।६ र किशोर कुमार मास्केको जाहेरीले परेको ०६२ सालको स.फौ.नं. ४८ को मुद्दामा वारदात मिति २०६२।३।७ रहेको र यी निवेदक अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६२।३।७ देखि हिरासतमा रहेको देखिन्छ। निज अनुसन्धानको क्रममा नै मिति २०६२।३।२२ गते हिरासत तोडी भागी मिति २०६२।३।२२ गते पक्राउ परी निरन्तर थुनामै रहेका छन्। हिरासतबाट भागेको समयमा सोही मिति २०६२।३।२२ मै भएको २ वटा वारदातका सम्बन्धमा जयनारायण फौजदारको जाहेरीले ०६२ सालको स.फौ.नं. ५६ र देवराज श्रेष्ठको जाहेरीले ०६२ सालको स.फौ.नं. ५७ को मुद्दा चलेकोमा उल्लिखित ४ वटै मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१०।२८ को फैसला र पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६५।१।३१ को

फैसलासमेतबाट क्रमशः ६ वर्ष, ९ वर्ष र १२-१२ वर्ष कैद भएको तथा किशोरकुमार मास्केको जाहेरीले परेको मुद्दामा थुनाबाट भागेबापत ७ वर्ष ६ महिना कैदसमेत भएको रहेछ। सो कैद हद गर्ने क्रममा डाँकाबापतमा कैद वर्ष १२ मा कारागारबाट भागेको कसुरमा वर्ष ७ महिना ६ जोडेको देखियो। सो सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकउपर परेको अधिल्लो मुद्दामा ६ वर्ष र ९ वर्ष तथा कारागारबाट भागेकोमा ७ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय भएबाट डाँका मुद्दाको तुलो कैद ९ वर्षमा थप ७ वर्ष ६ महिना गरी १६ वर्ष ६ महिना हुने देखिन्छ। सोही १६ वर्ष महिनाभित्रै अर्को डाँका मुद्दामा भएको १२-१२ वर्ष कैदको सजायसमेत भुक्तान हुने देखिँदा निजका हकमा १९ वर्ष ६ महिना कैद कायम गरी जारी भएको कैदीपुर्जी सो हदसम्म मिलेको नदेखिने।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरको सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय गरी निर्धारण गर्नुपर्ने” र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ। तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई ३ वटा मुद्दामा भएको जरिवाना उल्लिखित अधिकतम हद रु.१,४०,०००।- भित्र नै भई किशोरकुमार मास्केको जाहेरीले परेको मुद्दामा मात्र बढी जरिवाना भएको देखिँदा सो बढी जरिवाना हुन सक्ने अवस्था देखिएन। उक्त मुद्दामा जरिवाना रु.१,४०,०००।- मात्र कायम भई निजलाई जम्मा जरिवाना रु.४,४३,७५०।- मात्र हुने।

अतः निवेदक टेकबहादुर मगरका हकमा विपक्षी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०६९।०६।०९ को कैदीपुर्जी मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निजलाई हुने जम्मा कैद १६ वर्ष ६ महिना भुक्तान भई बढी कैद बसेको अवधि निजलाई हुने जम्मा जरिवाना रु.४,४३,७५०।- बाट दैनिक रु.३००।- का दरले कटाई बाँकी जरिवाना रकम बुझाएमा बुझी लिई थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत हुने ठहर्छ । उपर्युक्तअनुसार जारी भएको परमादेशको आदेशको परिणामस्वरूप निवेदकले कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने ।

इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो

कम्प्युटरः सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक ३ गते रोज ५ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-सी-११०१, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, निर्मला श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्ट

पुनरावेदक प्रतिवादीले दाता विनिता शर्मा र विपिन शर्माबाट हक हस्तान्तरण गराइलिको लिखतउपर प्रत्यर्थी वादीको आमा कृष्णकुमारी भट्टको अधिकृत वारेस भई प्रत्यर्थी/वादी रत्नप्रसाद भट्टले पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लिखत बदर मुद्दामा निज प्रतिवादीले मिति २०५३।११।१६ मा प्रतिउत्तर दायर गर्दाकै अवस्थामा सो जग्गामा घर निर्माण गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी विवादित जग्गामा घर निर्माण भएको भन्ने कुरा विपक्षीलाई मिति २०५३।११।१६ मा नै जानकारी भए पनि निजले सो सम्बन्धमा कहींकतै उजुर बाजुर नगरी लामो अवधिसम्म चुप लागेर बसेको देखिन्छ । घर निर्माण भएको करिब १४ वर्षपश्चात् अर्थात् मिति २०६७।४।१४ मा मात्रै विपक्षी वादीले घर टहरा भत्काई जग्गा खाली गराइपाउँ भनी काठमाडौं

जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिने ।

मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. मा "जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तैयार भएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन ।" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट "हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानूनबमोजिमको हदम्यादभित्र नालिस गरिनुपर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरूक हुनुपर्दछ, अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नुपूर्व फिराद कानूनको म्यादभित्रको छ, छैन भनी अनिवार्यरूपले हेरिनुपर्ने हुन्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादमा तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रूपले राख्नुपर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकारप्रति बेवास्ता राखी बस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । कानूनबमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद सुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२ को फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानूनबमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरिरहनु नपर्ने" (ने. का.प.२०५६, अड्क-४, नि.नं. ६६९६) भन्ने कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइने ।

तसर्थ, विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको हक कायम भइरहेको अवस्था भए तापनि सो जग्गामा बनेको घर भत्काउनको लागि मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ११ नं.ले निर्दिष्ट गरेको १ वर्षको हदम्याद नघाई घर निर्माण गरेको मितिले करिब १४ वर्षको अन्तरालमा मात्र फिराद परेको अवस्थामा फिराद दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहर गरी भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।०५।२४ को फैसला

कानूनसम्मत नदेखिँदा उल्टी भई फिराद खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो
कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल
इति संवत् २०७९ साल जेठ २० गते रोज ६ शुभम् ।
यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार
फैसला भएका छन्:

- ०७९-सी-११०२, घर खिचोला, निर्मला श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्ट
- ०७९-सी-११०३, घर खिचोला, चित्राकुमारी गुरुङ वि. रत्नप्रसाद भट्टसमेत
- ०७९-सी-११०४, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, चित्राकुमारी गुरुङ वि. रिता तिमल्सिना
- ०७९-सी-११०५, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, चित्राकुमारी गुरुङ वि. सुलोचना तिमल्सिना
- ०७९-सी-११०६, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, जगमाया पुन वि. रत्नप्रसाद भट्ट
- ०७९-सी-११०७, घर खिचोला, जगमाया पुन वि. रत्नप्रसाद भट्टसमेत
- ०७९-सी-११०८, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, विष्णुभक्त श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्ट ।
- ०७९-सी-११०९, घर खिचोला, दोलक्ष्मी श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्टसमेत
- ०७९-सी-१११०, टहरा भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, दोलक्ष्मी श्रेष्ठ वि. रत्नप्रसाद भट्ट
- ०७९-सी-११११, घर भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ, रमादेवी सिंखडा वि. रत्नप्रसाद भट्ट

३२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.
डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-सी-०६२४, अंश,
तमबहादुर छन्त्याल वि. ढालबहादुर छन्त्याल
पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीबिचमा

मिति २०३२।०१।१५ मा बन्डा भएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिरलाई पुनरावेदन अदालतले मान्यता नदिएपछि सो मितिपछि किनेको भन्ने आधारमा मात्र कि.नं ३९३ समेतका पुनरावेदन दाबीका जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको निजी आर्जनको भई बन्डा नलाग्ने भन्ने हुँदैन । यी पुनरावेदक वादीसँग व्यवहार प्रमाणबाट भिन्न भएको भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीको जिकिर खण्डित भएकोले पुनरावेदक वादी एवं प्रत्यर्थी प्रतिवादी एकासगोलका अंशियार भएकोमा विवाद भएन । यस्तो अवस्थामा एकासगोलमा रहेभएका जुनसुकै अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म बन्डा लाग्ने हुन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता भई निजले निजी आर्जनको भनी लिएको जिकिरलाई वादीले तायदाती फाँटवारी सनाखत गर्दा अन्यथा हो भनी खण्डनसमेत नगरेको भन्ने आधारमा मात्र प्रत्यर्थी प्रतिवादीले निजी आर्जनको बन्डा नहुने भनी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेका उक्त जग्गा बन्डा गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालतले फैसलामा लिएको आधार कानूनसम्मत नदेखिने ।

तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङले फैसला गर्दा स्पष्ट रूपमा यो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन तापनि सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग गर्दा फिराद परेको अधिल्लो दिन अर्थात्, मिति २०६८।०३।१९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी दुवै पक्षबाट तायदाती फाँटवारी माग गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदक वादी एवं प्रत्यर्थी

प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेका कि.नं. ३९३ समेतका ६ कित्ता जग्गाबाहेकका अन्य कित्ता जग्गा बन्डा गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेका उक्त कि.नं. ३९३ समेतका ६ कित्ता जग्गा बन्डा नलाग्ने भनी गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने।

अतः वादी तथा प्रतिवादीका बिच रितपूर्वक अंश बन्डा भई बेगल बसेको देखिने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखिनुका साथै प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेका कि.नं. ३९३, ४१२, ६२७, ६११, १२०१ र ११९८ समेतका ६ कित्ता जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो निजी आर्जनको बन्डा नलाग्ने भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा यी पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेको अन्य सम्पत्ति वादी प्रतिवादीबिचमा बन्डा गरेकोसम्म मिलेको देखिए तापनि प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेका उल्लिखित ६ कित्ता जग्गा बन्डा नलाग्ने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङको मिति २०७०।१०।०७ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता रहेका उक्त कि.नं. ३९३, ४१२, ६२७, ६११, १२०१ र ११९८ का जग्गाहरूसमेतबाट नरम गरम मिलाई २ भागको १ भाग अंश यी पुनरावेदक वादीले बन्डा छुट्याई लिन पाउने ठहर्ने।

इजलास अधिकृतः (उपसचिव) यज्ञमूर्ति ज्ञवाली
कम्प्युटरः सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७९ साल माघ १७ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ७

३३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-००३२, भ्रष्टाचार, धरेन्द्रनारायण पौडेल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी धरेन्द्रनारायण पौडेलले घुस/रिसवत माग गरी स्वतःस्फूर्त रूपमा घुस/रिसवत लिएको पुष्टि नभएको अवस्थामा निजको साथबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा उपलब्ध गराइएको रकम बरामद भएको तथ्यबाट कसुर स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन भनी हेर्दा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छ” भन्ने साबिकको व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट सो रकम उपलब्ध गराई प्रतिवादीको साथमा कुनै तवरबाट पुर्‍याई सोही रकम बरामद गरिएको देखिन्छ। सो व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भनी अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे वि. सङ्घीय संसद्, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत भएको मु. नं. ०७४-WC-००२० को संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट “राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन। विवादित नियमावलीमा रिसवतको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ। रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः आयोगले नै फिर्ता लिने गरेको पाइन्छ। पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैसँग राख्ने र पुनः अर्को व्यक्तिलाई

त्यसै गरी समालने कार्य प्रणालीबाट मातृ-ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई सङ्कुचित पारेको वा नियमले अपवादको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन आउँदछ । यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो । माथि उल्लिखित समग्र पक्षमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानलाई अमान्य र बदर भनी घोषित गर्नु आवश्यक, मनासिब र वाञ्छनीय देखिने” “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आज मिति २०७८ साल वैशाख ८ गतेदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तानुसार नियमावलीको बदर भइसकेको व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट रकम दिई, दिलाई, सोही रकम प्रतिवादीबाट बरामद गरिएको मात्र आधारमा प्रतिवादीलाई घुस/रिसवत लिएको कसुरदार ठहर गर्नु न्यायसङ्गत नहुने देखिन्छ । आफू निर्दोष रहेकोले सुरु फैसला उल्टी गरी सफाई दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आउने ।

तसर्थ, प्रतिवादी धरेन्द्रनारायण पौडेलले सेवाग्राही उजुरकर्ता विश्व गौचनसँग निजको काम गरिदिनका लागि घुस/रिसवत माग गरेको वा स्वतः स्फूर्त रूपमा स्वेच्छाले रकम लिने दिने गरेको भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूद्वारा पुष्टि हुन नसकेको, आरोप दाबी उजुरकर्ताकै अदालतसमक्षको बकपत्रबाट समेत खण्डित भइरहेको तथा अन्य प्रमाणहरूबाट आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रकम उपलब्ध गरी, गराई, प्रतिवादीबाट बरामद गरिएको कार्य र सोको व्यवस्था संविधानविपरीत रहेकोले प्रमाणमा ग्राह्य हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेतका माथि विवेचित आधार,

कारण, प्रमाणहरू र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रतिवादी धरेन्द्रनारायण पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम ३ (तीन) महिना कैद र रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने गरी कसुरदार ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७२।१०।०७ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादी धरेन्द्रनारायण पौडेललाई आरोप दाबीबाट सफाई हुने ।

इजलास अधिकृत: विकाश कुमार रजक

कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७८ साल भदौ २९ गते रोज ३ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७४-CI-०६०५, अंश चलन, स्वयम्भुलाल किलम्बू वि. चक्रबहादुर किलम्बूसमेत

मिसिल संलग्न मिति २०५९।१२।१० मा भएको सर्तनामाको दफा २ मा ‘बुवा चक्रबहादुरको नाममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गाउँ विकास समिति वडा नं. ९(ख) कि.नं. ११९२, ११९० र ११९३ को जग्गा क्षेत्रफल ०-१४-०-० जग्गामध्ये स्वयंभुलाल किलम्बूको नाममा रहेको कि.नं. ११८९ र ११९१ को जग्गासँग मिल्ने गरी पश्चिमतर्फ ०-२-३-० जग्गा बन्डापत्रबाट चक्रबहादुरले किताकाट गरिदिने र बाँकी रहेको जग्गा बाबुआमा र भाइ मुकेशको नाममा रहने छ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट दाबीका जग्गाहरू स्वयम्भुलाल किलम्बूको रहेको भनी प्रत्यर्थीहरूले स्वीकारसमेत गरेको तथ्य स्थापित भएको पाइन्छ । यसर्थ, दाबीका तीन किता जग्गाहरू स्वयम्भुलाल किलम्बूको निजी रहेको भन्ने मुद्दा दोहर्‍याइपाउँ निवेदन र दाबीका जग्गाहरू स्वयम्भुलाल किलम्बूले निजी आर्जनबाट खरिद गरेको देखिएको र सो तथ्यलाई वादी प्रतिवादीहरूबिच भएको घरसारको सर्तनामा वादी पक्षले स्वीकार गरेको देखिएको भन्ने मुद्दा दोहर्‍याइपाउँको अनुमतिको

आधारसमेत मनासिब देखिन आउने ।

तसर्थ, निवेदक प्रतिवादी स्वयम्भुलाल किलम्बुले २०५७ सालदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरी कमाएको रकमबाट दाबीका तीन कित्ता जग्गाहरू खरिद गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट पुष्टि हुन आएको तथा उक्त जग्गाहरू निजको हो भनी प्रत्यर्थीहरूले मिति २०५९।१२।१० को सर्तनामामार्फत स्वीकारसमेत गरेको तथा वादी पक्षले सगोलको सम्पत्तिबाट दाबीको जग्गाहरू खरिद गरेको भन्ने प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको अवस्था देखिँदा दाबीको भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गाउँ विकास समिति वडा नं. ९(ख) कि.नं. ११९२, ११९० र ११९३ जग्गाहरू बन्डा हुने ठहर गरेको हदसम्म सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।११।०५ को फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।१०।२८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी भई कि.नं. ११९२, ११९० र ११९३ जग्गाहरू निवेदक प्रतिवादी स्वयम्भुलाल किलम्बूको निजी आर्जनको ठहर्ने । सगोलको घरखर्चबापत तथा चक्रबहादुर किलम्बू र इन्द्रमाया किलम्बूको नाममा रहेको घर बनाउनको लागि लिइएको ऋण प्रतिवादीले समेत बराबर तिर्न सर्तनामा गरेको देखिँदा सो ऋण बन्डा हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: विकाश कुमार राजक

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७७ साल पुस २१ गते रोज ३ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-१४१५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. मनोज गुरुङसमेत

ओसिम गुरुङ कोठाको चुकुल लगाई घाँटीमा तन्नाको पासो लगाई झुण्डिएको अवस्थामा प्रतिवादी मनोज गुरुङले बलपूर्वक चुकुल लगाएको ढोकालाई खुट्टाले हानी खोली मृतकको पासो खोली सास फेरेको

जस्तो रहेकोले कृत्रिम सास दिई त्यसपछि तुरुन्तै नजिकैको अस्पतालमा लगेको र पछि अस्पतालमा मृतकको मृत्यु भएको भनी डाक्टरले भनेको भन्ने देखिन्छ । मृतकलाई अस्पताल लग्न सहयोग गर्ने छिमेकी बुद्धि मल्ल र निजको छोरा कृष्ण मल्ल, मिरा गुरुङ, सपना गुरुङसमेतले अनुसन्धानमा कागज गर्दा मृतक ओसिम गुरुङ सुर्यबहादुर गुरुङ सुत्ने कोठामा झुण्डिएकोमा प्रतिवादी मनोज गुरुङले पासो काटी निजलाई पम्प गरी मुखले सास दिएकोमा मृतक हिवक गरेकाले मनोजले मोटरसाइकल चलाई मृतकलाई बुद्धि मल्लले समाती नजिकै रहेको इन्टिग्रेटेड अस्पतालमा लगेको र अस्पताल लगेपछि हामीले प्रहरीलाई खबर गरेका हौं भनी कागज गरेको र अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत निजहरूले सोही बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी लेखाएको देखिन्छ । यसरी कागज गर्ने साक्षीहरूले समेत मनोज गुरुङले मृतकलाई अस्पताल लगेको र पछि अस्पतालमा डाक्टरले मृतकको मृत्यु भएको भनी घोषणा गरेको देखिन्छ । फौजदारी कसुरमा अपराध गर्नेको आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्यको गाम्भीर्य हेर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत वारदातको घटनाक्रम हेर्दा, प्रतिवादी मनोज गुरुङसमेतको आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्यबाट उक्त वारदात घटाएकोले मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीहरूको कार्यबाट नै मृतकको मृत्यु भएको भनी वादी पक्षबाट शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको पनि नदेखिने ।

मिसिल संलग्न मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा मृत्युको कारणमा Asphyxia due to hanging भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदन दिने डा.खेमराज पौडेल र डा.केशवराज भुर्तेलले अदालतमा उपस्थित भई यो केसमा मृत्युको कारण झुण्डिएर निसारिस्सिएर भएको हो । बलपूर्वक घाँटीमा डोरीले कसेर मारेकोमा लिगेचरमार्क गोला हुन्छ । झुण्डिएर मरेकोमा डोरीले एकातिर तानेको

कारण गोलो हुँदैन। यो केसमा मृत्युको कारण झुण्डिएको जस्तो थियो, लिंगेचर मार्क गोलो थिएन भनी शव परीक्षण प्रतिवेदनलाई समर्थन हुने गरी बकपत्रसमेत गरेको देखिने।

अतः प्रतिवादीहरू र मृतकबिच पूर्वसिद्धि रहीरहेको नदेखिएको, मृतक ओसिम गुरुङ प्रतिवादीहरूको घरमा जाने बस्ने गरेको मिसिल संलग्न तथ्यबाट देखिएको, मृतक र प्रतिवादी मनोज गुरुङबिच माया प्रेम रहेको भन्ने प्रतिवादीहरूको बयान बेहोराबाट देखिएको, वारदातको प्रकृतिबाट मृतकको मृत्यु आफैँ झुण्डिएर भएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको, शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतकको मृत्युको कारण Asphyxia due to hanging भन्ने उल्लेख भएको, शव परीक्षण गर्ने डाक्टरहरूले मृत्यु कारण झुण्डिएर निसारिस्सिएर भएको हो भनी बकपत्र गरेको बेहोरासमेतबाट मृतकको मृत्यु झुण्डिएर भएकोले प्रतिवादी मनोज गुरुङलाई दाबी अनुसारको सजाय गर्ने गरेको र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मी गुरुङ, मोनिका गुरुङ र सूर्यबहादुर भन्ने सुर्जबहादुर गुरुङलाई सफाइ दिई भएको सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०७२।११।१९ को फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी मनोज गुरुङसमेतले सफाइ पाउने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।११।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: हिरा माया अवाल

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७७ साल जेष्ठ २८ गते रोज ४ शुभम्।

३६

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-RC-०१११, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जुद्धवीर दमै (दर्जी)

मृतक मेली दमैले प्रतिवादी जुद्धवीर दमैसमेत उपर ४ भागको १ भाग अंश दिलाइपाउँ भनी

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।११।०४ मा नं.०७०-CP-००४३ को अंश मुद्दा दायर गरेकोमा प्रतिवादी जुद्धवीर दमैसमेतले वादीलाई अंश दिइसकेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिई मिति २०७१।०१।२३ मा प्रतिउत्तर दर्ता गरेको र उक्त मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षका साक्षी बुझ्ने गरी मिति २०७१।०५।१८ मा आदेश भएअनुसार मिति २०७१।०६।०५ मा पक्षहरूलाई बकपत्रको लागि साक्षी उपस्थित गराउन तारिख तोकिएको देखिन्छ। यसबाट मृतक र प्रतिवादीका बिच अंशसम्बन्धी विवाद रहेको र निजहरूबिच चलेको अंश मुद्दामा साक्षी बकपत्र हुनुभन्दा केही दिनअगाडि नै मृतकको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट देखिने।

प्रतिवादी जुद्धवीर दमै (दर्जी) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरमा गरेको साबिती बयानलाई स्थापित एवं प्रमाणित गर्ने घटनास्थल मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, मौकाको घटना विवरण कागज, मौकामा दिएको किटानी जाहेरीलाई पुष्टि हुने गरी जाहेरवालाले अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्रसमेतका तथ्यगत प्रमाणहरूको विद्यमानता रहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गर्दैमा आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा मेदनीप्रसाद न्यौपानेको जाहेरी नेपाल सरकार वि. राजकुमार श्रेष्ठ भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “इन्कारीले मात्र कुनै अभियुक्तले आरोपित कसुरबाट फुर्सद पाउन र सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। सजायबाट बच्नका लागि अदालतमा सामान्य रूपले इन्कारी बयान गर्नु एउटा कुरा हो र त्यसको पुष्ट्याइँका लागि विश्वसनीय र ठोस आधार, प्रमाण पनि पेस गर्न सक्नु अर्को कुरा हो। दुवै अवस्थालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईमध्ये दोस्रो अवस्था बढी विश्वसनीय हुन सक्दछ जसको खण्डन वादी पक्षबाट हुन नसकेमा निर्दोषिताको लागि प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुन सक्ने” भनी (ने.का.प. २०६८ अङ्क ९ नि.नं. ८६८७) मा

सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । साथै रजिजित राई वि. नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा (ने. का.प. २०७० अङ्क ५ नि.नं. ९०१२) मा र सङ्ग बहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार भएको लागु औषध मुद्दा (ने.का.प. २०७५ अङ्क ८ नि.नं. १००६७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमासमेत प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको मौकाको बयानलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाण ग्राह्य नै देखिने ।

अतः प्रतिवादी जुद्धवीर दमै(दर्जी) ले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी सुरु म्यादी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०१।११ मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी जुद्धवीर दमै (दर्जी) लाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने भए तापनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्नाई उच्च अदालत, पोखरा बागलुङ इजलासबाट मिति २०७७।०६।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: इन्द्र कुमार श्रेष्ठ

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ साल असोज ४ गते रोज २ शुभम् ।

३७

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-WH-०३८५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विमल मण्डल वि. सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत

निवेदकलाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।३० को फैसलाले ०७२-CR-१०४२ को नकबजनी चोरी मुद्दामा ०-१-१५ दिन कैद र ४३,५००/- जरिवाना, ०७२-CR-१०४३ को मुद्दामा ०४-१५ दिन कैद र रु.२.२६,५००/- जरिवाना र ०७२-CR-१०४४ को मुद्दामा ०-९-०

कैद र रु.१,३५,७५०/- र ०७२-CR-१०४५ को मुद्दामा १-६-० र रु.९,२८,८७५। जरिवाना भएकोमा निजलाई लागेको ठुलो कैद १-६-० र जम्मा जरिवाना १३,३४,६२५ भएकोमा निजलाई साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम ठुलो कैदबापत एक वर्ष छ महिना कैद र जरिवाना रु.१३,३४,६२५।- बापत ४ वर्ष कैद म्याद ठेकिएकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०५।२६ मा एकीकृत कैदी पुर्जी जारी भएको देखिने ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनबमोजिमको सुविधा निवेदकले पाउने देखिँदा तथा जरिवानाबापत लाग्ने अधिकतम कैदसमेत असुल भइसकेको देखिँदा निवेदक विमल मण्डलको नाउँमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७५।०५।२६ को एकीकृत कैद पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने तथा निवेदक विमल मण्डललाई आजै कैद मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विकाश कुमार रजक

इति संवत् २०७८ असार १० गते रोज ५ शुभम् ।

३८

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७७-WH-०३८६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल

थिङको नाउँमा प्रतिक्षा सुवेदी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

निवेदक प्रतिवादी दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङका नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत र मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएका कैदी पुर्जीहरूमा निज थुना परेको मिति फरक फरक उल्लेख गरेको सन्दर्भमा हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारबाही चलेको डाँका मुद्दा (मु. नं. २०७३-CR-११३८) मा मिति २०७३।११।२१ देखि निरन्तररूपमा कारागार कार्यालय, भिमफेदीमा न्यायिक थुनामा बसेको देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई कायम भएको कैद ६ (छ) वर्ष बापत निज थुनामा रहेको मिति २०७३।११।२१ बाटै कैद कट्टा हुने देखियो। निज निवेदकलाई कायम भएको जरिवाना रु. ३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) को हकमा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(३) बमोजिम प्रतिदिन रु. ३००।- का दरले कैदमा परिणत गर्दा निजले थप २ वर्ष १० महिना ४ दिन कैदमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(क) अनुसार “कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको कसुरमा जरिवाना बापतको कैद निर्धारण गर्दा दश वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने छ” र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन), २०७४ को दफा ४०(१) मा “कैदको अवधि गणना गर्दा कसुरदार हिरासतमा वा थुनामा रहेकोमा त्यस्तो मितिदेखि र हिरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको मितिदेखि गणना गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई कायम हुन आएको जरिवाना रकम तिरे मिति २०७९।११।२१ मा कैद मुक्त हुने र जरिवाना नतिरे सोबापत हुने थप कैद २ वर्ष १० महिना ४ दिन सोही मितिबाट लागु हुने गरी २०८२।०९।२४ गतेसम्म कैदमा बसी ऐ. २०८२।०९।२५ गते कैदबाट छुट्टी जाने देखिन आएको हुँदा सोविपरीत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालत र मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट जारी

भएको उल्लिखित कैदी पुर्जीहरू रीतपूर्वकको देखिन नआउने।

अतः निवेदक प्रतिवादी दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डाँका र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा, मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट डाँका मुद्दामा र भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाले ठहरेको कैदतर्फ हद कायम भई कैद ६ (छ) वर्ष तथा जरिवानातर्फ जबरजस्ती चोरीको हुनसक्ने जरिवाना रु. ३०,०००।- र दुवै डाँका मुद्दाको जरिवाना रु. १,४०,०००।- का दरले रु. २,८०,०००।- समेत हुने जम्मा जरिवाना रु. ३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार) कायम हुन आएको हुँदा सो विपरीत हुने गरी उक्त अदालतहरूबाट जारी भएको कैदी पुर्जीहरू बेरितको देखिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसला संविधान एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकोले उक्त कैदी पुर्जीहरू र उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। निज प्रतिवादी दिनेश लामा भन्ने सोमोलाल थिङका नाउँमा कैद ६(छ) वर्ष र जरिवाना रकम रु. ३,१०,०००।- (तीन लाख दश हजार रुपैयाँ) कायम हुन आएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालत र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कायम रहेको निजको नाउँको कैद र जरिवानाको लगत एवं लगतबमोजिम सो अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जी संशोधन गरी जरिवाना नतिरे सोबापत समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(३) बमोजिम संशोधित कैदी पुर्जी जारी गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतका नाउँमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दाको (मि. नं. १/१४६-२०६६।१०।१४) मिसिल निर्णयका लागि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने। जहाँसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको

आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, फैसलाबमोजिम ठहर भएको सजाय कार्यान्वयनको रोहमा निवेदक प्रतिवादी दिनेश भन्ने सोमोलाल थिङ हालसम्म कारागार कार्यालय, भिमफेदी मकवानपुरमा न्यायिक थुनामा रहेको र निजको थुना गरैकानूनी देखिन नआएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिने।

इजलास अधिकृत: इन्द्र कुमार श्रेष्ठ

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ साल श्रावण २६ गते रोज ३ शुभम्।

३९

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WH-००१२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अन्सुमी भन्ने पेमा तामाङको नाउँमा मुना परियार वि. पदम कुमारी तामाङसमेत

रिट निवेदिका विपक्षी पति तथा घरपरिवारसँग नबसी छोरीसँग माइती बाबुआमाको साथमा बसेको अवस्थामा विपक्षीहरू बुटवल गई मिति २०७७।१०।२५ मा निवेदिकाको बाबुआमासँगको सहमति र स्वीकृतिमा नाबालिका छोरी नातिनी अन्सुमी भन्ने पेमा लामालाई बुझिलिई काठमाडौं ल्याई आफूहरूसँग राखेको देखिन्छ। नाबालिका छोरी अन्सुमी भन्ने पेमा तामाङ आफ्नो प्राकृतिक आमासँग बस्न पाउनु निजको नैसर्गिक अधिकार हो। नाबालिका बच्चाको लागि आफ्नो जन्म दिने आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अरु कोही हुन सक्दैन। आफ्नो सन्तानको पालन पोषण, स्याहार सम्भार तथा उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परिवारभित्र आमा र बाबु दुवैको दायित्व हुने भए तापनि १/२ वर्षीय नाबालिका आफ्नो प्राकृतिक आमासँग बस्न पाउने, आमाको मातृत्व पाउने निजको प्राकृतिक तथा नैसर्गिक र जन्मसिद्ध हक भएबाट सो हकबाट निजलाई कानूनबमोजिम बाहेक वञ्चित गर्न नमिल्ने।

अतः विपक्षीहरूले छोरी तथा नातिनीको बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका साथ उचित

लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्न तथा आवधिक तथा चाहेको बखत नाबालिकाको बाबु तथा घरपरिवारको सदस्यहरूले भेट्न पाउने सर्तमा निवेदिकाको जिम्मा दिन तयार भएको अवस्था देखिएको र रिट निवेदिकाले पनि उक्त सर्त पालना गर्न स्वीकार गरी नाबालिका अन्सुमी भन्ने पेमा तामाङलाई इजलासको रोहबरमा नै आफ्नो जिम्मा लिएको हुँदा विपक्षी बाबु तथा हजुरआमाले नाबालिग छोरी/नातिनीलाई साथमा राखेको कार्यलाई अमानवीय र गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन। रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने।

इजलास अधिकृत: तारादेवी महर्जन

कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७८ साल भदौ २ गते रोज ४ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RC-००८७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. विशाल लामा

प्रतिवादी कान्छा भन्ने प्रवेश मुनी शाक्यको सम्बन्धमा पनि किटानी जाहेरी परेको देखिए तापनि मौकामा कागज गर्ने विशाल लामाको पत्नी रिना महर्जनले राजु खत्रीसँग झगडा हुँदा विशाल लामालाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने घटनाका सम्बन्धमा प्रवेश मुनी शाक्यसमेतलाई बोलाई वारदातका सम्बन्धमा यी प्रतिवादीहरूबाट भएको घटना सबैको सल्लाह अनुसार भएको र कहींकतै खबर नगरी यी प्रतिवादी लुकीछिपी बसेको भन्ने मौकामा गरिदिएको कागज बेहोराबाट देखिन्छ। त्यस्तै यी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा वारदातका दिन यी मृतक र प्रतिवादीहरू खाजा खाने र पटक पटक मादक पदार्थ सेवन गर्दै झगडा भएकोमा राति आफू घर गएको र प्रतिवादी विशाल लामा र मृतक चोरी गर्न भनी हिँडेकोमा भोलिपल्ट प्रतिवादी विशाल लामाको श्रीमती डेरा कोठामा आई बताएपछि थाहा पाएको हो, तर सो घटनाबारे कहींकतै

उजुरी नगर्ने भनी लुकीछिपी बसेको हुँ भन्ने बयान गरी कसुर अपराधमा इन्कार रहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी विशाल लामाले अदालतसमक्ष बयान गर्दा मादक पदार्थ सेवन गरी भनाभन झै-झगडा गरी आफूले चक्कुले घाँटी रेटि कर्तव्य गरी मारेको भनी आफू कसुरमा साबित रही अन्य प्रतिवादीको कर्तव्य गर्नमा संलग्नता नरहेको भन्ने बयान बेहोरामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी प्रवेश मुनी शाक्यको घर कोठामा खान तलासी गर्दा प्रमाणमा लाग्ने कुनै दशी फेला नपरेको देखिन आएकोले मृतकको हत्यामा निज प्रतिवादी प्रवेश मुनी शाक्यको संलग्नता रहेको नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीहरूमध्ये विशाल लामालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने, अर्का प्रतिवादी कान्छा भन्ने प्रवेश मुनी शाक्यलाई सोही ज्यानसम्बन्धी महलको २५ नं. अनुसार रु. २० जरिवाना हुने तथा फरार प्रतिवादी सानु भन्ने विक्की मगरको हकमा मुद्दा तामेलीमा राखिदिने ठहर गरी सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०७।२२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०९।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी विशाल लामालाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद नहुने तथा निजलाई

जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत: विकास कुमार राजक

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शुभम् ।

४१

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RC-००८९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. वाङ्जेन शेर्पा

प्रतिवादी वाङ्जेन शेर्पाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष गरेको बयानमा मृतकले आफ्नो छोरालाई कुटेको झोँकमा मृतकलाई काठको आग्लोले हान्दा मृत्यु भएको भनी कसुरलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा head injury with brain contusion भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादीको छोरा साङ्गा शेर्पाले बुबा वाङ्जेनले मृतक पेमादिलु शेर्पालाई के कुन हतियारले हाने निज मृतकलाई घिटी घिटी अवस्थामा देखेँ भनी प्रहरीमा गरेको कागज बेहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । वस्तुस्थिति मुचुल्काका मिडमार शेर्पा र दावा नोर्वु शेर्पाले प्रतिवादी वाङ्जेनले मृतक पेमादिलु शेर्पालाई आग्लो र खुकुरीले टाउको कन्चटमा प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको हो भनी मौकामा गरेको कागज बेहोरा समर्थित बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसर्थ, जाहेरवालाकी आमाले आफ्नो छोरालाई चोट पुर्‍याएको रिसझबीका कारण प्रतिवादी वाङ्जेन शेर्पाले खुकुरी र ढोकाको आग्लोसमेतले टाउकोमा प्रहार गरी कर्तव्य गरी ज्यान लिएको पुष्टि हुने ।

तसर्थ, प्रतिवादी वाङ्जेन शेर्पाले जाहेरवालाको आमा पेमादिलु शेर्पालाई आग्लो तथा खुकुरीसमेतले हानी कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको आधारमा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं.१३(१) नं. को कसुर अपराधमा सोही महलको १३(१) नं. बमोजिम सजाय गर्ने ठहर्‍याई सुरु अदालतले गरेको फैसला साधक सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको

मिति २०७५।०३।११ को फैसला मनासिब देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन। साधक सदर नै हुने ठहर्छ। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी प्रतिवादी वाङ्गेन शेर्पालाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद नहुने भई निजलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: विकाश कुमार राजक

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शुभम्।

४२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२५०९, ०७५-CR-२५१०, जबरजस्ती करणी, कुलप्रसाद पौडेल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीको मौकाको बयानबाट निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी नगरेको तर चकलेट खान भनी पाँच रुपैयाँ दिएको र निजलाई किस खाएको भन्ने स्वीकारेको देखिन्छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा a laceration present at 1 O'clock position, deep, u-shaped, red in color, no bleeding while touched, कन्याजाली च्यातिएको भनी उल्लेख भएको समेतले प्रतिवादीउपरको आरोपको थप पुष्टि गर्दछ। जबरजस्ती करणीका अपराध लुकीछिपी गरिने जसमा देखीजान्ने साक्षीहरूको सर्वथा अभाव रहने हुन्छ। त्यसमाथि प्रस्तुत मुद्दाका पीडित बालिकाहरू ५/७ वर्ष उमेरका

नाबालिग रहेका, कानूनको आँखामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म निजहरू सत्यवक्ता र भरपर्दो साक्षीका रूपमा नै मानिन्छ। ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७९००, अङ्क ११, पुनरावेदक प्रतिवादी रणबहादुर कुमाल विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा "पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिगले सोह वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने प्रश्न नै नआउने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ। जसमा "एउटा अबोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवम् पाशविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रूपमा अभिव्यक्त गरेको भनाइलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्धान्वेषण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिने। एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनुपर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन। साथै बालिकाउपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा अबोध बालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै प्रतिवादीउपर जाहेरी दिनुपर्ने अरु कुनै कारण नदेखिने"। "दश वर्ष नै नपुगेको बालिकाले कसैप्रति रिसझवी लिने वा कसैलाई फसाउने भावनाले गलत र झुठ्ठा कुराको पोल गर्ने भन्ने कुरा ६ वर्षको नाबालिगमा विचार गर्नेसम्मको शक्ति पनि विकास भई नसकेको हुनाले सम्भव हुँदैन। तसर्थ पीडित बालिकाको बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ भित्रको भई दफा १०(१) (ख) बमोजिमको स्वीकारयोग्य प्रमाण (Admissible Evidence) मानिने।

यसरी, प्रतिवादी विरुद्ध परेको किटानी जाहेरी, पीडितको मौकाको कागज तथा स्वयं पीडितले आफ्नो मौकाको भनाइ समर्थित हुने गरी

अदालतमा आई गरेको बकपत्र एवम् घटना विवरणका मानिसको मौकाको कथन र बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको तथ्य पुष्टि प्रमाणित भएको पाइँदा केवल प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान र निजका साक्षीले गरेको बकपत्रको आधारमा मात्र निज प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । जहाँसम्म ७२ वर्षको उमेरको वृद्धले जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैन भन्ने बहसतर्कको सम्बन्धमा विचार गर्दा, ७२ वर्षको व्यक्ति पनि शारीरिक रूपमा यौन कार्यको निमित्त सशक्त नै हुन सक्दछन्, फेरि शरीर वृद्ध भए पनि दिमाग र मन वृद्ध हुन्छ भन्न सकिन्छ । यौनिक चाहना र यौनिक कार्यको लागि उमेर बाधक नै हो भनी भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिने । निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत ३ (१) नं. बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन, महलको ३(१) नं. अनुसार दश वर्ष कैदको सजाय गरी निजबाट पीडितलाई रु. २५,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याएको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७७ फाल्गुन २५ गते रोज ३ शुभम ।

४३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-WO-०८४८, उत्प्रेषणसमेत, प्रभात सुवेदीसमेत वि. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौँसमेत

सङ्घीय संरचनाबमोजिम सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा "प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (२) मा "उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था

गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ५(१) मा "सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि मिति २०७५।०९।११ मा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको भन्ने बेहोरा निवेदकको निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । ऐ. दफाको उपदफा (५) मा "सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूमध्ये प्रभात सुवेदीले पहिलो प्राथमिकताक्रममा कर्णाली प्रदेश, निवेदकहरूमध्ये गणेश रावलले पहिलो प्राथमिकताक्रममा स्थानीय निकाय मुसीकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र दोस्रोमा कर्णाली प्रदेश तथा निवेदकहरूमध्ये छविलाल खड्काले पहिलोमा सङ्घ, दोस्रोमा स्थानीय तह मुसीकोट नगरपालिकालगायतका नगरपालिकाहरू र तेस्रो प्राथमिकताक्रममा कर्णाली प्रदेश रोजी समायोजन हुन आवेदन फाराम भरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा दर्ता गरी समायोजनको प्रतिक्रिया रहेको देखिन्छ । तर निवेदकहरूले माग गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उल्लिखित सेवा समूहमा उल्लिखित दरबन्दी वा पद नै नभएको अवस्थामा निवेदकहरूले रोजेकै ठाउँमा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने तर्कसङ्गत

नदेखिने ।

अतः रिट निवेदकहरुलाई रोजेको स्थानमा समायोजन नगरी अन्यत्र समायोजन गर्ने गरिएको भन्ने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।३।१ को पत्रानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७६।४।१७ को निर्णय एवं मिति २०७६।४।२१ को पत्र तथा सोसम्बन्धी काम कारबाही गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७६।११।१८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने ।

इजलास अधिकृतः तारादेवी महर्जन

कम्प्युटरः सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ साल साउन २७ गते रोज ४ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CR-१०८७, कर्तव्य ज्यान, देवराज वली भन्ने दिपेन्द्रकुमार वली वि. नेपाल सरकार

मृतक नरसिंह थापाको लासको अनुहारको भाग निलो-कालो, नाकको दुवै प्वाल तथा दुवै कानबाट रगत आएको, टाउकोको तालुको भागमा निधारतर्फ ३.५ इन्च लम्बाइ आधा इन्च गहिराइ भएको काटिएको घाउ रहेको भन्ने मृतक लासजाँच मुचुल्का, मृतक लास नजिकै आँगनमा २ फिट ११ इन्च लम्बाइ, ५ इन्च गोलाइ काठको बिँड भएको फलाम भाग लम्बाइ ७ इन्च धार भाग ५ इन्च भएको बन्चरो थान-१ बरामद गरी लिएको बरामदी मुचुल्का तथा मृतकको टाउकोमा लागेको चोटका कारण (Blunt force trauma to head resulting into head injury) मृत्यु भएको भन्ने बेहोराको शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट मृतक नरसिंह थापाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको देखिन आउने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीको श्रीमती कल्पना थापा वलीले प्रतिवादीहरुमध्ये मेरा श्रीमानले मृतक

बुबा नरसिंह थापालाई बन्चरोले टाउकोमा प्रहार गरी मारेका हुन् । तेरो बुबालाई मार्छु भनिराखेको हुँदा निजले पूर्वसिका कारण मारेको हुनुपर्दछ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी घटना विवरण कागज गरिदिएको र सो बेहोरालाई समर्थन गर्ने गरी सुरु जिल्ला अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिन्छ । घटना विवरणको कागज गर्ने अमृत थापा, प्रेम प्रकाश थापा र जयसरी थापाले अनुसन्धानको क्रममा जाहेरवालाका पिता नरसिंह थापालाई प्रतिवादी दिपेन्द्रकुमार वलीले कर्तव्य गरी हत्या गरेका हुन् निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको कागज गरिदिई सो बेहोरालाई समर्थन गरी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । मृतकको टाउकोमा काटिएको घाउ चोट भएको भन्ने लासजाँच मुचुल्का, टाउकोमा लागेको घाउ चोटका कारण मृत्यु भएको भन्ने बेहोराको शव परीक्षण प्रतिवेदन, पुनरावेदक प्रतिवादीउपर कितानी जाहेरी र जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी जाहेरवालाले गरेको बकपत्र, यी पुनरावेदक प्रतिवादीकी श्रीमती कल्पना थापाले गरेको घटना विवरण कागज र सुरु अदालतमा गरेको बकपत्र तथा घटनास्थलबाट लाठी, बन्चरोसमेत बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्कासमेतका तथ्य प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान समर्थित भएको देखिने ।

अतः प्रतिवादी दिपेन्द्रकुमार वलीले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा प्रतिवादी दिपेन्द्रकुमार वलीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु रोल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/१/८ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७७/४/२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): उदवीर नेपाली

कम्प्युटरः सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ असोज १७ गते रोज १ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०५१८, ०७६-CR-०६११, ०७७-CR-०९८६, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), नेपाल सरकार वि. गोपाल ढुंगेल, जितेन्द्र चित्रकार वि. नेपाल सरकार, अनन्तबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

निवेदक राजु विष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भरपाई गरी बुझिलिएको नोटमा फेनोल्फथालिन पाउडर लगाएर ल्याएको, सोही नोट नै निज प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई दिई सोही नोटहरू समातेको प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठको हात धोएको सफा पानीको रङ बैजनी रातोमा परिणत भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठले हात धोएको पानी वैज्ञानिक परीक्षणको लागि पठाइएकोमा सो पानीमा फेनोल्फथालिन पाइएको भन्ने कुरा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। सो रकम बरामद हुँदाका अवस्था प्रतिवादीमध्येका जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठ कार्यालय प्रमुखको कार्यक्षेत्रको सोफामा सँगै रहेको देखिए पनि सो रकम एकातर्फ प्रतिवादी जितेन्द्र चित्रकारको साथबाट बरामद भएको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकमसमेत निवेदक राजु विष्टको आफ्नो निजी रूपैयाँ नभई निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भरपाई गरी प्रतिवादी जितेन्द्र चित्रकारसमेतलाई षड्यन्त्रपूर्वक, नियोजित एवं योजनाबद्ध ढङ्गले फसाउन बुझिलिएको रकम हो भन्ने तथ्य मिसिलबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। प्रतिवादीमध्येका अनन्तबहादुर श्रेष्ठको प्रस्तुत मुद्दा कारबाहीयुक्त रहेकै अवस्थामा मिति २०७८।०२।२२ गते निधन भइसकेको कुरा मिसिल संलग्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, वडा नं.९ ललितपुर महानगरपालिका ललितपुरबाट जारी भएको निजको नाउँको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिने।

प्रतिवादीहरू गोपाल ढुंगेल, जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत) मुद्दामा दोषी करार गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई उजुरी निवेदक राजु विष्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भरपाई गरी बुझिलिएको रकम प्रतिवादीमध्येका अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई उपलब्ध गराएको देखिएको, राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान नगरेको, प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणित हुने विश्वसनीय एवं ठोस सबुद प्रमाणको अभाव रहेको साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा(१) बमोजिम मिति २०७८।०१।०८ देखि लागु हुने गरी अमान्य र बदरसमेत भइसकेको विद्यमान स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू जितेन्द्र चित्रकार र प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई आरोप दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय ठहर गर्न न्यायसङ्गत हुने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूमध्ये जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई आरोप दाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादी गोपाल ढुंगेललाई आरोप दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला सदर हुने। प्रतिवादीहरू जितेन्द्र चित्रकार र प्रतिवादी अनन्तबहादुर श्रेष्ठलाई आरोप दाबीबमोजिम जनही २ (दुई) महिना कैद र बिगोबमोजिम जनही रु. २०,०००।- (बिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको उक्त फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा बदर भई निज प्रतिवादीहरू जितेन्द्र चित्रकार र अनन्तबहादुर श्रेष्ठले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने।
इजलास अधिकृत: इन्द्र कुमार श्रेष्ठ
कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल
इति संवत् २०७८ साल असोज १२ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ८

४६

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७६-CR-१२८९, ०७६-CR-१३२२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. धनमल सार्कीसमेत, अमरबहादुर सार्की वि. नेपाल सरकार

वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरू राजन सार्की, हरिमान सार्की र ऐनबहादुर सार्कीले प्रतिवादी अमरबहादुर सार्की र मृतकबिच वादविवाद हुँदा प्रतिवादीले धारिलो ढुंगाले मृतकको टाउकोमा हानी सोही चोटको कारणले झिंकिरे सार्कीको मृत्यु भएको भन्ने सुनी थाहा पाएका हौं भनी लेखाएको देखिन्छ। मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृत्युको कारण blunt force injury to head भन्ने देखिँदा मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट नै भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउने।

मृतकको आमा र श्रीमतीले मृतकलाई बोकी आफ्नो घरमा लग्नेपछि निजहरू राति मेरो घरमा आई मृतक झिंकिरे सार्कीलाई अम्मरे सार्कीले हान्यो भनेको हुँदा राति म निजहरूको घरमा गएर मृतकलाई उठाउँदा टाउकोबाट रगत आइरहेको थियो र भोलिपल्ट बिहान मृतकको मृत्यु भएको हुँदा मैले प्रतिवादी अमरबहादुर सार्कीले ढुंगाले टाउकोमा प्रहार गरी झिंकिरे सार्कीको मृत्यु भएको भन्ने किटानी जाहेरी गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला मंगलबहादुर सार्कीले सुरु अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, प्रतिवादीको मौकाको र अदालतसमक्षको आरोपित कसुरमा पूर्ण साबित रही रक्सीको नसामा विवाद भई झगडा भएकोले नसाको सुरमा ढुंगाले टाउकोमा प्रहार गरेको हुँ भन्ने बेहोराको बयान, घटना विवरण र वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको कागज बेहोरा, शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी अमरबहादुर सार्कीले धारिलो ढुंगाले मृतक

झिंकिरे सार्कीको टाउकोमा प्रहार गरी सोही चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृतक झिंकिरे सार्की र प्रतिवादी अमरबहादुर सार्की सँगै बसी रक्सी सेवन गर्दै गरेको अवस्थामा दुवै पक्षबिच भनाभन भई पहिला मृतकले प्रतिवादीलाई हातपात गरेपछि प्रतिवादीले मृतकलाई भुइँमा लडाईं ढुङ्गाले टाउकोमा हान्दा सोही चोटले निजको मृत्यु भएको देखिन्छ। वारदातमा पहिला मृतकले नै प्रतिवादीलाई हातपात गरेपछि प्रतिवादीले चोट छाडेको अवस्थाले प्रतिवादीले चोट छाड्नुपर्नाको कारण तत्त्वमा मृतक नै भए पनि प्रतिवादीले हानेको ढुङ्गाको चोटको कारणबाट नै मृतकको मृत्यु भएको प्रमाणले पुष्टि हुन आउँदा निज प्रतिवादी अमरबहादुर सार्कीलाई अभियोग मागदाबी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद (२० वर्ष) हुने ठहर्‍याई सुरु बझाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७६।३।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। अभियोग दाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादी अमरबहादुर सार्कीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

साथै मृतक झिंकिरे सार्की र प्रतिवादी अमरबहादुर सार्कीकाका भतिजा नाताका भएका ज्यान मार्नुपर्नेसम्मको पूर्व रिसझवी पनि केही नभएको, कुनै पूर्वतयारी पनि नगरेको, एक ठाउँमा दुवै जना सँगै बसी रक्सी सेवन गरेको अवस्थामा दुवै पक्षबिच वादविवाद हुँदा मृतकले नै पहिला प्रतिवादीउपर हातपात गरेका र सोही अवस्थामा प्रतिवादीले मृतकलाई भुइँमा लडाएर ढुङ्गाले मृतकको टाउकोमा प्रहार गरी घाइते भएकोमा टाउकोबाट रगत आउँदा प्रतिवादीले आफ्नो सर्टले मृतकको टाउकोमा बाँधी रगत आउन रोक्न खोजेको, औषधी ल्याउन मेडिकल गएको, प्रतिवादीको पूर्वआचरण उद्दण्ड भएको पनि नदेखिएको वारदातको अवस्था पृष्ठभूमि र प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रतिवादीलाई जन्मकैद (बिस वर्ष) सजाय गर्दा चर्को

पर्ने चित्तमा लागेको हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय गर्न मनासिब हुने ।

इजलास अधिकृत: हेमराज तिमिल्सैना/ललित
सापकोटा

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन / प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७८ साल चैत्र ०१ गते रोज ३ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री बमकुमार
श्रेष्ठ, ०७६-CR-१६९७, जबरजस्ती करणी उद्योग,
परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्त्य (क)-१ वि. नेपाल
सरकार

मिति २०७३/२/३० गते राति अं.१०:०० बजेको समयमा परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ (क) ले मेरा शरीरका संवेदनशील अङ्गहरू समाती जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको भनी परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्ने (य) ले मलाई बताएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने देवीमाया खत्रीको किटानी जाहेरी परी प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखियो । वारदात मिति र समयमा म आफ्नै घरमा एकलै सुतिरहेकी थिएँ । सोही समयमा प्रतिवादी सङ्केत ६५ दाउन्त्य (क) मेरो कोठामा आई मलाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गर्न खोजेका हुन् । उक्त कुरा पछि मैले मेरा साथीहरूसँग बताएकी हुँ भन्ने परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्ने (य) ले गरेको घटना विवरण कागजबाट देखिन्छ । प्रतिवादी पीडित सुतिरहेको कोठामा गई नाङ्गो शरीर भई पीडितको संवेदनशील अंगमा छामछुम तथा मसार्ने काम गरी कपडासमेत खोल्न लाग्दा पीडित कराएपछि प्रतिवादी त्यहाँबाट गई जबरजस्ती करणी हुन नपाएबाट जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई ऐ. महलको ३(२) नं. ले हुने सजायमा ऐ. महलको ५ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग पत्र देखिन्छ । पीडित सङ्केत ६५ दाउन्ने (य) को शरीरमा सङ्घर्षका चिह्नहरू नभएका

निजको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठिक रहेको भनी भेरी अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । पीडितको योनि स्वाबमा मानव वीर्य नपाइएको भनी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाण्डौँबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । वारदातको दिन म आफ्नो घरमा थिइन् दाङ घोराहीमा गएको थिएँ त्यसैले मेरोउपरको जाहेरी दरखास्त सम्पूर्ण झुठा हो। निज छोरीले अर्को केटासँग सम्बन्ध राखेकोमा मैले थाहा पाई त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन, पढ्नुपर्छ भनी सम्झाउने गरेको हुँदा सोही कारणले अरू कसैको प्रभावमा परी झुठा जाहेरी दिएको हुन् मैले निजलाई कुनै अनुचित कार्य नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्त्य (क) ले सुरु अदालतमा आरोपित कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको देखिन्छ । वारदातको दिन म आफ्नो घरमा थिइन्, दाङ घोराहीमा थिएँ भनी प्रतिवादीले आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी बयान गरेको भए तापनि सो बयान पुष्टि हुने खम्बिर प्रमाण निजले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निजले पीडित नाबालिकाउपर जबरजस्ती करणीको उद्योग नगरेको भए निजउपर त्यस्तो लाञ्छना लगाउनुपर्नेसम्मको रिसइवी रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन । पीडित स्वयंले प्रतिवादी आफू सुतिरहेको कोठामा आई नाङ्गो शरीर भई पीडितको संवेदनशील अंग छामछुम गर्ने मुर्सानिसमेत गरी कपडा खोल्न लाग्दा कराएपछि प्रतिवादी त्यहाँबाट गएकाले जबरजस्ती करणी हुन नपाएको भनी लेखाएको देखिन्छ । पीडित कराएपछि अरूले थाहा पाउँछन् भनी प्रतिवादी वारदातस्थलबाट भागी गएको अवस्था भई माथि विवेचना भएको आधार एवं कारणसमेतबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिँदा निजलाई ३ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी

सो जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र बेहोरा, पीडितको बयान, बुझिएका लंका शाहीसमेतका मानिसहरूको अनुसन्धानको क्रममा भएको कागजलाई समर्थन गर्दै अदालतमा उपस्थित भई निजहरूले गरिदिएको बकपत्र बेहोरा तथा वारदातपश्चात् प्रतिवादी भागी फरार भएको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणीको उद्योग भएन होला भनी भन्ने सकिने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७४/०३/२६ को फैसला बदर गरी पीडित १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएकोले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं.का आधारमा कसुर गर्दाको अवस्थासमेतलाई विचार गरी ऐ.महलको ५ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।१।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी परिवर्तित नाम सङ्केत ६५ दाउन्त्य (क) को पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): हेमराज तिमिल्सैना
कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन
इति संवत् २०७८ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७६-CR-०१४४, जबरजस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. अभयकुमार पटेलसमेत

मुलकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. मा “ज्यान मार्ने मनसायले गोली चलाउने वा बम हान्ने वा घातक हतियारले काट्ने वा मार्नका लागि अरु जुनसुकै कुराको उद्योग गरी मर्नेसम्मको काम गरेकोमा कुनै कारणले ज्यान मर्न पाएको रहेन छ भने त्यस्तो काम गर्ने र गर्न लगाउने तथा सो ठाउँमा गई बचन दिने वा मद्दत गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म

कैद गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर स्थापित हुन ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गरी कुनै कारणले ज्यान मर्न नपाएको स्थिति विद्यमान हुनुपर्दछ अर्थात् तेस्रो पक्षको उपस्थितिबाट र अन्य कुनै कारणबाट ज्यान मर्न नपाएको हुनुपर्दछ । पीडितको शरीरमा Blunt injury, both eyes bruises, Arms Lacaretion, nails foots injury पाइतला abression. Types of weapon मा Blunt object भन्ने उल्लेख भएको र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितको हात खुट्टामा खोस्नेको दाग र निलडाम थियो । योनि वरिपरी कुनै घाउ चोट खोस्नेको दाग आदि थिएन, हाइमन एब्सेन्ट थियो भनी लेखाएको देखिँदा पीडितको शरीरमा देखिएको चोटको अवस्था र प्रकृतिबाट परेको घाउचोट ज्यानै मर्ने र मार्नेसम्मको गम्भीर अवस्थाको भन्ने देखिँदैन । मिसिलबाट वारदातमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्ने पनि देखिन नआएको र कुनै बाधा अवरोध सिर्जना भएको कारणबाट प्रतिवादीको काममा रोकावट आई प्रतिवादीको काम बिचैमा रोकिएको कारणले पीडितको ज्यान बँच्न गएको अवस्थासमेत रहेको नपाइने ।

अतः ज्यान मार्ने उद्योगतर्फको अभियोग मागदाबीबाट प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगन्जबाट मिति २०७५।१२।०१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): हेमराज तिमिल्सैना
कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०७८ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-०८४१, लागु औषध इन्जेक्सन तथा खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार वि. अर्जुन साहसमेत

बरामद भएको लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको होइन, सेवन गर्नको लागि किनेर ल्याएको हो, २, ३ वर्षदेखि नै लागु औषध सेवन गर्दै आएका थियौं भनी प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गरेको र सोको पुष्टि किसन साह लागु औषध सेवनको कुलतमा परी सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र समोपाइला वीरगन्जमा मिति २०७०।१।१५ देखि मिति २०७१।२।२५ गतेसम्म उपचारमा बसेको भन्ने सो पुनर्स्थापना केन्द्रको मिति २०७२।१।२२ को र अर्जुन साह औषध सेवनको कुलतमा परी नयाँ गोरेटो पुनर्स्थापन केन्द्र पथलैया बरामा मिति २०७१।२।७ देखि मिति २०७१।५।८ सम्म उपचारमा बसेको भन्ने सो पुनर्स्थापना केन्द्रको मिति २०७२।१।२२ को पत्रबाट भएको देखिन्छ । दुर्व्यसनीसमेत रहेभएकोले सुधार केन्द्रमा उपचार गराएको भन्ने मिसिल सामेल पेस भएका उल्लिखित ती कागजातसमेतबाट देखिएको र बिक्री वितरणलाई पुष्टि हुने त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप प्रतिवादीहरूबाट भए गरेको देखिन नआई आफू लागु औषधदुर्व्यसनी भई सोको उपचार गराएको प्रमाणस्वरूप पुनर्स्थापना केन्द्रमा रही उपचार गराएको पुनर्स्थापना केन्द्रको पत्र पेस भएकोसमेतबाट तथा लागु औषधको प्रकृतिलाई समेत हेर्दा पनि धेरै मात्राको नदेखिई ती औषधीको परिमाणसमेत अत्यधिक नदेखिएबाट निजहरू सेवनकर्तासम्म भएको मिसिलबाट देखियो । बरामदी लागु औषध बिक्री वितरणको लागि नल्याई सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरी ल्याएको पुष्टि भएको यस्तो अवस्थामा उल्लिखित आधार कारण प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू अर्जुन साह र किसन साहलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (१) (घ) (ङ) (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (१) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र रु.५,०००।- (पाँच हजार) जरिवाना र ऐ. ऐनको दफा १४ (१) (ज) बमोजिम जनही २ (दुई) महिना कैद र रु. २,०००।- (दुई हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको उच्च

अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।१०।२३ मा भएको फैसला मनासिब भई मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (झ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: हेमराज तिमिल्सैना

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७८ साल चैत १ गते रोज ३ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७६-CR-०७७२, ०७७-RC-०००७, सङ्गठित अपराधअन्तर्गतको कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. महमुद मियाँ तेलीसमेत, नेपाल सरकार वि. महमुद मियाँ तेलीसमेत

प्रतिवादीहरू विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्र र महमुद मियाँ तेलीलाई सङ्गठित अपराधअन्तर्गत थप सजाय गर्नुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, कस्तो कार्य सङ्गठित अपराध मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(२) मा परिभाषा गरेको पाइन्छ । कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठित अपराध गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरू मिली यो यस्तो नाम गरेको आपराधिक समूह निर्माण गरेका, उक्त आपराधिक समूहमा फलाना फलाना व्यक्ति संस्थापक सदस्य वा सदस्य रहेका भनी दाबी लिन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहद, मनोज, रवी पाण्डे भन्ने राजेश मिश्र, प्रतिवादी महमुद मियाँ तेली र निजका घरबेटी सदाम मियाँले कुनै आपराधिक सङ्गठन खोली वा आपराधिक क्रियाको

सञ्जाल बनाएर त्यसअनुसार सूचनाहरू आदान-प्रदान गरी वारदात घटाएको देखिँदैन। प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवी पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रले मृतक अफताब अंसारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले मार्ने कार्य गरेको र सो कार्यमा अर्का प्रतिवादी महमुद मियाँले सहयोगसम्म गरेको देखिन आउँछ। प्रतिवादी महमुद मियाँले घटनाको सन्दर्भमा गरेको सहयोग सङ्गठित अपराधान्तर्गतको आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको अवस्था देखिन नआउने।

प्रतिवादीहरूले मृतक अफताब अंसारीलाई गोली हानी मार्ने तथा मार्न बचन दिने कार्य गरेको भनी प्रतिवादी विपिन यादवलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. तथा मनोज रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. एवम् मुलुकी फौजदारी संहिताबमोजिम जन्मकैदको सजाय भएको अवस्था देखिन्छ। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार जन्मकैद वा सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरदारलाई थप सजाय हुने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट पनि यी प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम सङ्गठित अपराध गरेतर्फ थप सजाय हुने अवस्था रहेन। महमुद मियाँ तेलीका सन्दर्भमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले आपराधिक समूह खडा गरी आपराधिक समूहको सदस्य भई आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहको लाभको लागि जानी जानी प्रस्तुत कसुर गरेको नभई निजको घरधनी सदाम मियाँ धोबीले भने अनुसार उक्त कार्य गरेको भनी अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गरेको स्थिति रहेको देखिन्छ। मुख्य प्रतिवादीहरू विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई समेत सङ्गठित अपराध अन्तर्गत थप सजाय नहुने गरी भएको सुरु फैसलालाई उपर्युक्तानुसार उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट समेत सदर

गर्ने गरी फैसला भइसकेको हुँदा यी प्रतिवादीलाई सङ्गठित अपराधमा थप सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। सो हदसम्मको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादीहरू विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४(३) नं. को कसुरमा अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेकोतर्फ विचार गर्दा, यी प्रतिवादीहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४(३) नं. को कसुरमा सजाय हुनुपर्ने भन्ने अभियोग मागदाबी भए पनि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट ऐ. ऐनको १४ (२) नं. बमोजिम सजाय गर्नेगरी फैसला भएको देखिन्छ। साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको ५ नं. अनुसार बाटो घाटो वा जङ्गलमा ढुकी जबरजस्ती चोरी गरेको रहजनी ठहर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको ४ नं. अनुसार चोरी गर्दा कुटपिट हातपात गरी वा बाँधी थिची वा उतिखेरै ज्यान लिने वा जिउ जखम अङ्गभङ्ग गर्ने डरत्रास गराई वा भित्र बसेको मानिस निस्कन नहुने गरी ढोका बन्द गरी चोरी गरेमा वा चोरी गरेको थाहा पाई मौकैमा वा दपेट्दै गई माल लिन वा चोर पक्रन खोज्दा चोरले माथि लेखिएबमोजिम जोरजुलुम गरेमा वा सोबमोजिम केही नगरे पनि नाबालकको जिउको धनमाल खोसी चोरी गरेकोमा जबरजस्ती चोरी गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यी प्रतिवादीहरूले अफताब अंसारीलाई गोली प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारी भारतीय मोटरसाइकलमा चढी भागी आउँदा बाटोमा उक्त मोटरसाइकल बिग्रिएकोले बाटोमा हिँडिरहेका राजु पटेलसमेतलाई धम्की दिई हतियार देखाई निजको ना.१९ प ७१०९ नं.को मोटरसाइकल लिई हिडेको हुँदा यी प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको ५ नं. अनुसार बाटोघाटो वा जङ्गलमा ढुकी जबरजस्ती

चोरी गरेको अवस्था देखिँदैन । साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको ४ नं. अनुसार उतिखेरै ज्यान लिने वा जिउ अङ्गभङ्ग गर्ने डरत्रास गराई उक्त मोटरसाइकल लिई हिँडेको हुँदा यी प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको ५ नं. बमोजिम नभई चोरीको महलको ४ नं. बमोजिम हुने देखिन्छ । बाटोमा मोटरसाइकल चढी हिँडिरहेको व्यक्तिलाई हतियार देखाई डर त्रास धम्की दिई निजहरूले चढेको मोटरसाइकल ऐ. महलको ४ नं. बमोजिम जबरजस्ती चोरी गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई ऐ.महलको १४(३) नं. बमोजिम सजाय नगरी ऐ.को १४(२) नं. बमोजिम सजाय गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन आएन । यी प्रतिवादीहरूलाई ऐ.महलको १४(२) नं.बमोजिम जनही १ महिना १५ दिन कैद सजाय र जनही रु. १,५०,०००।-(एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना गर्ने गरी सुरु जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२ मा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई रु.२०,०००।- देखि अधिकतम रु.७०,०००।- सम्म जरिवाना हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाको बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट यी प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई सोही दफाबमोजिम जनही रु.७०,०००।-(सत्तरी हजार रुपैयाँ) अधिकतम जरिवाना हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आउने ।

पुनरावेदन अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७७।०४।१४ को

पत्रानुसार साधक जाँचका लागि यस अदालतमा पेस हुन आएकोतर्फ हेर्दा, प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहदलाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) बमोजिम र अर्का प्रतिवादी मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) बमोजिम जन्मकैदको सजाय ठहर गरी बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर भई पुनरावेदन अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको मिति २०७६।०३।११ को फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा साधक जाँचका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७७।०४।१४ को पत्रानुसार यस अदालतमा पेस हुन आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.व. १८६ बमोजिम साधक जाँचका लागि पेस भएको सन्दर्भमा प्रतिवादी विपिन यादव भन्ने महमद फहदलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) र अर्का प्रतिवादी मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई पनि ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।०३।११ मा भएको फैसला कानूनबमोजिम नै भएको देखिने ।

तसर्थ: प्रतिवादी महमुद मियाँ तेलीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने र यी प्रतिवादीलगायत अन्य प्रतिवादीहरू विपिन यादव भन्ने महमद फहद, मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई चोरीको बिगोमा रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना गर्ने गरी भएको सुरुको फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादी महमुद मियाँ तेलीलाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) नं. बमोजिम एक वर्ष कैद र सबै प्रतिवादीहरूलाई चोरीको बिगोको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ (१) बमोजिम जनही रु. ७०,०००।-(सत्तरी हजार रुपियाँ) जरिवाना गर्नेगरी साथै प्रतिवादीमध्ये विपिन यादव भन्ने महमद फहद (तपसिल खण्डमा जन्मकैद ठहर्‍याएको) र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई सोही महलको १३ (४) नं. बमोजिम जन्मकैद

गर्ने र प्रतिवादीहरू विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्र र महमद मियाँ तेलीलाई चोरीको महलको १४ (२) नं. बमोजिम जनही १ महिना १५ दिन कैद र मुख्य प्रतिवादीद्वय विपिन यादव भन्ने महमद फहद र मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ र ऐ. ऐन, २०७० बमोजिम थप सजाय नहुने गरी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३।०१।१५ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको मिति २०७६।३।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सो सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: मधु सुदन पन्थी

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७८ साल असार ९ गते रोज ४ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WH-०१६८, *बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विश्वनाथ अधिकारी वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत*

निवेदक विश्वनाथ अधिकारीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) ले निषेधित कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम १० दिन कैद र बिगोरकम रु.६२,०८,०००।- जरिवाना हुने, साथै जाहेरवाला शंकर रानाभाटले निज प्रतिवादीबाट बिगो रु.६२,०८,०००।- भरिपाउने र क्षतिपूर्तिबापत रु.२,४८,३२०।- प्रतिवादीबाट दाखेल हुने ठहर्छ। उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०७।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ। उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-१५९४) मा उच्च अदालत पाटनबाट निवेदक प्रतिवादी विश्वनाथ अधिकारीको एकाघरको उमेर पुगेका लोग्नेमानिस र स्वास्नी मानिससमेत घरमा फेला नपरेकाले बुझ्न इन्कार गरेकाले निजको नाउँको म्याद हामी देहायका साक्षीका रोहबरमा निजको घरदैलोमा सबैले देख्ने

गरी टाँस गरिएको भनी काठमाडौँ जिल्ला, तार्केश्वर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने वर्ष २६को मिनु थापा र ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ३१ को केशव अधिकारीलाई साक्षी बनाई निवेदक प्रतिवादीको घर दैलोमा टाँस गरी मिति २०७८।०४।०३ मा म्याद तामेली गरेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१(२) मा “यस संहिताबमोजिम जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाबमोजिम निवेदक प्रतिवादीको नाउँमा तामेल भएको म्यादमा उल्लेख भएको बेहोरामा पनि रेजा चिह्न लगाएको देखिँदैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१(३) मा “उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबमोजिम निवेदक प्रतिवादीको घरमा निजको नाता परेको व्यक्ति रहेको र निजले म्याद बुझ्न नमानेको हो भनी सो बेहोरा उल्लेख भएकोसमेत देखिँदैन। साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१(४) मा “उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिसमेत राखी आफ्नो तथा निजहरूको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यसरी तामेल भएको म्यादमा वडा सदस्य पनि रहनुपर्ने र एक प्रति तामेली म्याद वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र वडा कार्यालयले पनि उक्त म्याद कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ। तामेली म्याद

हेर्दा उक्त म्याद घरमा को फेला नपरेको हो ? कसलाई बुझाउन प्रयास गरिएको र कसले नबुझेको हो ? केही पनि उल्लेख छैन । घरमा व्यक्ति फेला नपरेको र बुझ्न नमानेको भन्ने दुवै तथ्यबिच आफैँमा अन्तरविरोध भएको देखिन्छ । यी दुईमध्ये कुन चाहिँ तथ्य साँचो हो ? म्यादमा त्यही बेहोरा राखेर अर्को बेहोरा काट्नुपर्ने थियो, सो कार्य पनि भए गरेको देखिँदैन । त्यसरी नै प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले केही रकमहरू बुझाएको र उक्त रकम प्रत्यर्थीले प्राप्त गरिसकेको भनी आफ्नो लिखित जवाफमा नै स्वीकारोक्ति जनाएको अवस्था देखिँदा सो तथ्यको सन्दर्भमा पनि अदालतले यकिन गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नपर्ने अवस्था रहेको छ । यदि प्रस्तुत फैसलालाई अन्तिम मानिदिने हो भने यो प्रक्रियाबाट निवेदकलाई अन्याय पर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रही नै रहेको हुन्छ । अतः यो तथ्यलाई स्पष्ट पारी निष्कर्षमा पुग्न पनि निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने र सुनुवाइको मौका अनिवार्य रूपमा प्रदान हुनपर्ने देखिन्छ । उक्त मिति २०७८।०४।०३ को म्याद निवेदक प्रतिवादीलाई रीतपूर्वक जारी र तामेल भएको भनी मान्न उपयुक्त हुने देखिन आएन । निवेदक प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौका नै प्राप्त हुन नसकेको मिति २०७८।०४।०३ मा बेरितपूर्वक तामेल भएको म्यादको आधारमा प्रत्यर्थीलाई निवेदकलाई उक्त रकम बुझाएको भन्ने तथ्यलाई यथावतै राखी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०७।२९ मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

तसर्थ, निवेदक विरुद्धको बैंकिङ कसुर मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा निवेदक विश्वनाथ अधिकारीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको मान्न मिल्ने देखिएन । यी रिट निवेदक प्रतिवादी रहेको उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनः कारबाही चलाई निवेदकको हकमा फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदनको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्ने आधार र कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अब जाहेरवालाले रकम प्राप्त गरिसकेको

भन्ने लिखित जवाफ पेस भएकोमा सो सनाखत हुनुपर्ने अवस्था बाँकी रहेको र चेक बाउन्सको रकमका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७६।१२।२६ मा जारी गरेको निर्देशनसमेतलाई मध्यनजर गरी निवेदकलाई अभियोगबमोजिम बैंकिङ कसुर मुद्दामा उपस्थित गराई अदालतको रोहबरमा म्याद बुझाई थुनछेकको आदेशदेखि नै मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न गराई पुनः कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु होला भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।
इजलास अधिकृत: अनु याकामी
कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन
इति संवत् २०७८ साल चैत्र ३० गते रोज ४ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-११५४, ०७५-CR-११५५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, खिमबहादुर खत्री क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खिमबहादुर खत्री क्षेत्री

मनसायपूर्वक गरिएको कुनै कार्य वा कुनै कार्यको स्वाभाविक परिणाम यो हुन सक्छ भन्ने वा जानकारी भई गरिएको कुनै कार्य पूर्ण हुन नपाएको स्थितिमा उद्योगमा सजाय हुन सक्छ । तयारीको चरणबाट अघि बढेर अभियुक्तले केही कुरा गरेको छ, तर जुन परिणाम निस्कनुपर्ने हो सो निस्किएको छैन र परिणाम निस्कने वा कार्य सफल हुने चरणसम्म पुगेको छ भने त्यस्तो कार्य उद्योगको दायराभित्र पर्न जान्छ । उद्योग ठहर्नेको लागि केवल तयारी मात्र नभई अभियुक्तले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतर्फ प्रयास गरेको र सो कार्य पूर्ण अपराधको नजिक हुनुपर्छ । प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीले पीडितलाई निजको घर नजिकै रहेको गौडाकोट बजारबाट बुटवलसम्म ल्याई अन्तिम गन्तव्य भारतसम्म पुर्‍याई बिक्री गरी पैसा लिएको भन्ने कहीँकतैबाट देखिँदैन । पीडितलाई बिक्री गर्न नपाउँदै पक्राउ परेकोले निजको कार्य पूर्ण अपराध भयो भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रतिवादीको उक्त कार्य सोही ऐनको

दफा १५ को खण्ड (ज) को परिभाषाभित्रको कसुरको उद्योग भएको पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर गरेकोले सोही ऐनको १५(१)(ड)(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

यी पीडित परिवर्तित नाम ५० बुटवल द नाबालिका भएको तथ्य मिसिल संलग्न रहेको निजको नाउँको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिँदा यी प्रतिवादीले पीडित। परिवर्तित नाम ५० बुटवल द लाई बिहे गर्ने आश्वासन दिई भारत लगी दिदीको घरमा सुख सुविधासँग पाल्ने लोभ लालच देखाई गौडाकोटबाट लिई हिँडी बुटवलमा आई होटलमा बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको तथ्य यी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा उल्लेख भएको देखिन्छ। सो तथ्यलाई पीडितको अदालतमा भएको प्रमाणित बयानबाट समेत पुष्टि भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीको आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, मानव बेचबिखनको आरोपमा मुख्यतः प्रतिवादीले पीडितलाई बदनियतका साथ विवाह गर्ने झुठ्ठा आश्वासन र कुनै कुराको प्रलोभनमा पारेको र त्यसमा पीडित विश्वस्त भएको र धोका पाएको अवस्था छ, छैन ? त्यही नै प्रमुख तत्त्व हो। यो अवस्था प्रतिवादीको क्रियाकलाप र पीडितको भनाइबाट नै पुष्टि हुने तथ्य हुन्। प्रतिवादीले पीडितलाई भारततर्फ लगिसकेको अवस्था नभई गौडाकोटबाट लिई हिँडी बुटवलमा आई होटलमा बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रतिवादीको बयान, पीडितको प्रमाणित बयानसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले नाबालक अवस्थाकी पीडित परिवर्तित नाम ५० बुटवल द लाई विवाह गर्छु, राम्रोसँग पाल्छु भनी फर्काई फुल्याई पीडितका अभिभावकलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई, मन्जुरी नलिई गुल्मी जिल्लाको गौडाकोट भन्ने ठाउँबाट बुटवलस्थित

कलश होटलमा ल्याई राखेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिएबाट पीडितलाई प्रतिवादीले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट नेपालभित्रकै अर्को ठाउँमा लगेको अवस्था हुँदा निज प्रतिवादी खिमबहादुर खत्री क्षेत्रीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुर अपराधसम्म गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ड)(२) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने र ऐनको दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी खिमबहादुर खत्री क्षेत्रीले आरोपित कसुरको उद्योगसम्म गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी खिमबहादुर खत्री क्षेत्रीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम ७ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: शोभा पाठक

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७८ साल चैत्र ४ गते रोज ६ शुभम्।

इजलास नं. ९

५३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-८१-०४६६, सार्वजनिक जग्गामा गरिएको खिचोला छोडाई घर हटाई चलनसमेत, जनार्दन ओझैया थारुसमेत वि. जयकरण चौधरी

मिसिल संलग्न दर्ता ख्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट जिल्ला पर्सा गा.वि.स. निचुटा वडा नं.८ कि.नं.२४० को ज.बि. ०-४-७ को जग्गा फिरादी जयकरण चौधरी थारु र निजको स्व.दाइ देवनन्दन चौधरीको संयुक्त नाउँ दर्ताको रहेको देखियो। मिसिल संलग्न नक्सा

मुचुल्कामा कि.नं.२४० को न.नं.४ को वादीले विवाद देखाएको प्रतिवादीको भोगमा रहेको जग्गा जसको क्षेत्रफल ०-०-४-० रहेको र न.नं.५ सार्वजनिक सडकको जग्गा भई वादीले विवाद देखाएको सडक जसमा प्रतिवादीहरूले ५ वटा फुसको घर निर्माण गरी बसोबास गरेको जग्गाको क्षेत्रफल ०-१-३-७१२ रहेको भनी उल्लेख भई आएको देखिन्छ। त्यस्तै नाप, नक्साबमोजिम न.नं.३ को ०-४-३-० जग्गा वादीको भोगमा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएबाट वादीको स्वेस्ता तथा नापी कार्यालयबाट भइआएको ट्रायल चेकबमोजिम वादीको जग्गा नपुग भएको देखियो। यसर्थ ट्रायल चेकबमोजिम वादीको जग्गा नपुग भएकोले कि.नं.२४० को पूर्वतर्फ अर्थात् विवादको न.नं. ४ को ०-०-२ जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको कुरामा विवाद नदेखिने।

अब न.नं. ५ को सार्वजनिक सडकको जग्गा सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७३।०२।१२ मा भएको नक्सा मुचुल्काको कैफियतमा विवादित जग्गा कि.नं.२४० को न.नं. ५ सार्वजनिक सडक बाटोमध्येको केही बाटोमा केही फुसको घरहरू निर्माण भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो। यसमा न.नं. ५ को जग्गा सार्वजनिक सडक बाटो रहेको र सार्वजनिक बाटोमा कोही कसैले पनि घरहरू बनाई बस्न मिल्दैन। यसर्थ सार्वजनिक बाटो एक व्यक्तिले मात्र चलन चलाई उपभोग गर्न पाउने हुँदैन र अन्य व्यक्तिहरूले पहिलेदेखि घर निर्माण गरी बसोबास गर्दैआएको भन्ने हकविहीन आधारमा मात्रै सो व्यक्तिहरूको हकभोगको हो भनी भन्न मिल्दैन। यसर्थ सार्वजनिक सडकमा रहेको जग्गा सार्वजनिक सडक प्रयोजनको लागि भएको सडकको प्रकृतिबाटै पटकपटक विस्तार हुने, स्तरोन्नति हुनेसमेतका सार्वजनिक उद्देश्यका लागि उपयोग हुनुपर्ने हुँदा सोलाई प्रारम्भदेखि नै र समग्र रूपमा नै सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने र चलनसमेत सार्वजनिक रूपमा नै हुनुपर्ने हुँदा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने।

तसर्थ, यस्तो सार्वजनिक सडकको जग्गालाई

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले मिति २०७५।२।२२ मा नक्सा मुचुल्का विवादको न.नं. ४ को जग्गा वादीले चलन चलाइपाउने र न.नं. ५ को सार्वजनिक सडकमा रहेको घरहरू भत्काई वादीले चलन चलाइपाउने ठहर्‍याई गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई विवादको न.नं.४ को जग्गामध्ये ०-०-२ जग्गा वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट जग्गा खिचोला मेटाई वादीले चलन चलाइपाउने र विवादको न.नं.५ मा रहेको फुसको घरहरूसमेत हटाई सार्वजनिक कायम भई सार्वजनिक रूपमा चलन हुने।

इजलास अधिकृत: सुभद्रा जि.सी.

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल वैशाख २९ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. १०

५४

मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-८१-०२०६, अंश चलन, चन्द्रलाल महर्जन वि. सानुकाजी महर्जन

लिखतमा उल्लिखित "शेषपछि" को भन्ने शब्दावलीबाटै दाताको मृत्यु भएपछि उक्त लिखत क्रियाशील हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट पद्मावती उपाध्यायको मु.स. गर्ने तारादेवी उपाध्याय विरुद्ध इन्द्रप्रसाद उपाध्याय पौडेलसमेत भएको संवत् २०३१ सालको दे.फू. नं.८७ (ने.का.प.२०३२, नि.नं.९२४, पृष्ठ २१८) को अंश मुद्दामा "बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि निजले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रको नाताले निजको हक बकस पाउनेमा सार्ने र निज बकस दिनेको अंश भागमा बकस पाउनेको अंश हक स्थापित हुने" भन्ने, त्यसैगरी मथुरा चिपालु विरुद्ध मनोज चिपालु भएको संवत् २०५४ सालको दे.पु.इ.नं.१२६ (ने. का.प.२०५६, नि.नं.६७२९, पृष्ठ ३९२) को हक कायमसमेत मुद्दामा "तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम

आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरी दिएको अवस्थामा सो लिखतलाई दाता वा हकदार कसैले अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको कानूनी अस्तित्व यथावत् रहेको मान्नुपर्ने भई त्यस्तो कानूनी मान्यता प्राप्त शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बकसपत्र दाताको मृत्युपछि स्वतः क्रियाशील हुने हुँदा बकसपत्र दाताको हकको सम्पत्ति बकस पाउनेमा सर्ने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धान्तहरूबाट शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनेको मृत्यु भएको र सो लिखत बदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो बकसपत्र स्वतः क्रियाशील भई बकसपत्र दिनेको हक बकसपत्र पाउनेमा सर्ने भन्ने न्यायिक मान्यता स्थापित भएको देखिने ।

उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिवादीकी आमा तरिचा महर्जनले प्रतिवादी चन्द्रलाल महर्जनलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत हालसम्म यथावत् कायम रहेको अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिने आमा तरिचा महर्जनको मृत्यु भएपश्चात् निजले छोरा चन्द्रलाललाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र स्वतः क्रियाशील भई बकसपत्र दिनेको अंश हकसमेत बकसपत्र पाउने प्रतिवादी चन्द्रलालमा सर्ने र सो सम्पत्तिमा निजको हक स्थापित हुने देखिएकोले शेषपछिको बकस दिने आमा तरिचाको अंश भाग र निज चन्द्रलालको अंश भाग गरी २ भाग अंश प्रतिवादी चन्द्रलालको कायम हुन आएको स्थितिमा तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई २ भाग गरी १ भाग वादीले पाउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।३।२० मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीकी आमा तरिचा महर्जनले प्रतिवादी चन्द्रलाल महर्जनलाई मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६२।८।३० मा र.नं. ७२०१ बाट पारित गरिदिएको अष्टलोह शेषपछिको बकसपत्रको लिखत हालसम्म बदर नभई यथावत् कायम रहेको

अवस्थामा माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधान एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार शेषपछिको बकसपत्र गरिदिने आमा तरिचा महर्जनको मृत्यु भएपश्चात् उक्त बकसपत्र लिखत स्वतः क्रियाशील भई बकसपत्र दिनेको अंश हकसम्म बकसपत्र पाउने प्रतिवादी चन्द्रलाल महर्जनमा सरेको र सो सम्पत्तिमा निजको हक स्थापित भएको अवस्था हुँदा तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिमा प्रतिवादी चन्द्रलाल महर्जनको २ भाग कायम हुने देखिएकाले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ भाग गरी वादीले सोबाट १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।१६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।३।२० को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ३ भाग गरी वादीले १ भाग अंश पाउने ।

इजलास अधिकृत (उप-सचिव): देवी चौधरी

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ साल भदौ २ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ११

५५

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१०४७, करकाप, वेदबहादुर क्षेत्रीसमेत वि. गोवन्द बरालसमेत

मिति २०६६।०६।१६ मा अनधिकृत निकाय वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार पोखरामा सम्पन्न भएको कपाली तमसुकको लिखत वादी गोविन्दप्रसाद बरालको राजीखुसी मन्जुरीबाट भएको नभई डर, त्रास, करकापबाट हुन गएको र सोपश्चात् त्यस्तो करकापबाट भएको लिखतको बेहोरासमेत उल्लेख गरी अनधिकृत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट भएको मिति २०६६।०६।१६ को कागजबाट विवादित लिखतलाई पुष्टि गराउन प्रयास गरेको उक्त कागजसमेत दूषितपूर्ण भई निष्क्रिय हुने देखिँदा विवादित मिति

२०६६।०६।१५ को कपाली तमसुक र ऐ. १६ गतेको सम्झौताको कागज करकापबाट भएको ठहर गरेको सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन नआउने । सुरु जिल्ला अदालत कास्कीबाट मिति २०६८।०७।१४ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६९।१२।०६ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृतद्वय:- निरज पोखरेल/कुमार खतिवडा
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुरिमता)

इति संवत् २०७९ साल भदौ २१ गते रोज ३ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६७-WO-०९४८, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, बेचु मियाँ कुजरा वि. श्री पुनरावेदन अदालत राजविराजसमेत

विपक्षीमध्येका ईश्वरबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला सप्तरी सखडा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. १७३ को ज.वि. ०-१८-१३, ऐ. वडा नं. १(ग) कि.नं. ४० को ज.वि. ०-१६-५ समेत जम्मा ज.वि. १-१४-१८ जग्गामा यी रिट निवेदक लतिफ मियाँ कुजरा मोही रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको पाइँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ ले सो ऐनमा दफा २६(ख) देखि दफा २६(झ) सम्म कानूनी व्यवस्था थप गरेको पाइन्छ । सो दफा २६(ख) मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६(ग), २६(घ), २६(घ)(२) र २६(ङ) को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँट गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा उक्त व्यवस्था लागु हुनुको मूल उद्देश्य जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्नु रहेको देखिन्छ । विपक्षीमध्येका जग्गाधनी ईश्वरबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो नाम दर्तामा रहेको

उल्लिखित कि.नं.१७३ र कि.नं.४० जग्गाको २०५८ सालको कुतबाली नबुझाएको हुँदा कुतबाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा जग्गाधनीले निवेदन दिई मोही लगत कट्टा गर्ने कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिन आउँछ । विपक्षीमध्येका ईश्वरबहादुर श्रेष्ठले २०५८ सालको कुतबाली दिलाई मोही लतिफ मियाँ कुजरालाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगावै २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो संशोधन भई ऐनको दफा २६मा दफा २६(ख) देखि दफा २६(झ) सम्म थप गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनले थप गरेको दफा २६(ख) मा मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीलाई तोकिएको अधिकारीले बाँडफाँट गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । त्यसैगरी लोकनाथ उपाध्याय विरुद्ध देबीमाया भट्टराईसमेत भएको मोही बाली मुद्दा (ने.का.प. २०६२ अड्क ६ निर्णय नं. ७५४९) मा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम स्थापित मान्यताको विपरीत भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौं संशोधनपश्चात् बाँडफाँटको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले तत्पश्चात्को कुतबाली दिलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नबुझाएको भनी मोही निष्काशन गर्नु संविधान र कानूनसम्मत नदेखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइने ।

जग्गाधनी ईश्वरबहादुर श्रेष्ठको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट जारी भएको सुरु तामेली म्यादका आधारमा बाली भराई मोही निष्काशन नहुने गरी भएको मिति २०६०।९।१३ मा भएको निर्णय, सो निर्णयउपर विपक्षी ईश्वरबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६२।२।२२ मा मोहियानी हकबाट समेत निष्काशन हुने गरी भएको फैसला, सो फैसलाबमोजिम जारी भएको यी रिट निवेदकका

नामको पुनरावेदन तामेली म्याद बदर गर्न दायर भएको निवेदनमा मिति २०६५।१।१५ मा भएको दरपीठ आदेश, सो दरपीठ आदेशलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६५।२।१४ मा सदर गरी भएको आदेश, पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीलाई मोही लगत कट्टा गरिदिनु भनी मिति २०६३।१०।१४ मा लेखिएको पत्रबमोजिम भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट मिति २०६४।२।१६ मा मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट उक्त मोही निष्काशन मुद्दामा कानूनबमोजिम निवेदकका नाममा सुरु म्याद तामेल गरी मुद्दामा प्रतिरक्षा तथा सुनुवाइको मौका दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: निरज पोखरेल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुरिमता)

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २८ गते रोज २ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-०८३७, उत्प्रेषण, दिपक विक्रम मिश्र वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

चन्द्रागिरी हिल्स लि.लाई निवेदकले उल्लेख गरेको ३६ हेक्टर कबुलियती वन ४० वर्षको लागि लिजमा दिने निर्णय गर्दा निवेदकले रिट निवेदमा उल्लेख गरेका सम्बद्ध सबै निकायको विषयगत भूमिका र सहभागिता रहेको देखिन्छ । जस्तै, १६० वटा रूखहरू काटेको सम्बन्धमा वन मन्त्रालय एवम् सम्बद्ध निकाय, पर्यावरण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायबाट EIA समेत भएको, धार्मिक पुरातात्विक एवम् पर्यटन सम्बन्धमा तत् क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय एवम् सम्बद्ध निकाय, चन्द्रागिरी नगरपालिकासमेतका स्थानीय निकायहरूको अध्ययन प्रतिवेदन भएको र आ-आफ्नो तर्फबाट कम्पनीले गर्न लागेको कार्यप्रति सहमति प्रदान गरेको देखिन्छ । कम्पनीले उक्त क्षेत्र लिजमा लिँदा सर्तहरूसमेत राखेको

र सो सर्तहरूको परिपालना सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायसमेत रहे भएको देखिन्छ । विपक्षी चन्द्रागिरी हिल्स लि. ले महाभूकम्पका कारण स्वीकृत वातावरणीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन विपरीत संरचना बनाएको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.२०,००,०००/- जरिवानासमेत गरेको देखिन्छ । लगाउमा आज यसै इजलाससमक्ष पेस भएको ०७६-MS-००७ को अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतको अवहेलना दाबी नपुग्ने गरी फैसला हुँदा पनि उक्त लिज कार्यमा विपक्षीहरूको काम कारबाही तत् तत् निकायको जिम्मेवारीबमोजिम भएको भनी भएगरेको क्रियाकलाप उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कम्पनीको काम कारबाही सम्बन्धमा ०७४-AP-०१८९ को अदालतको अवहेलना मुद्दामासमेत अदालतबाट परीक्षण भई न्याय सम्पादन भएको देखिने ।

तसर्थ, चन्द्रागिरी हिल्स लि. नामक कम्पनीले नेपाल सरकारसँग कबुलियती वन ४० वर्षको लागि लिजमा लिई स्वीकृत परियोजनाअनुरूप पर्यटन प्रवर्द्धनार्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवम् वन विभाग र उक्त कम्पनीबिच मिति २०७१।१।२९ मा सम्पन्न सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही सञ्चालन गर्दै आएको कामकारबाही संविधान तथा कानूनविपरीत नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: दीपशिखा मुनाकमी / नीति उप्रेती
इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ २० रोज ६ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-MS-००७, अदालतको अवहेलना, दिपक विक्रम मिश्र वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

५८

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७०-CR-०८९९, रहजनी चोरी,

छेदी थारू वि. नेपाल सरकार

साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम रहजनी चोरी कसुर भई सजाय व्यवस्था भएको र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४ ले उक्त रहजनी चोरीलाई कसुर कायम गरी निरन्तरता दिएको भए तापनि सजायको हकमा फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनार्थ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) तदनुकूल कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को चोरीको महलको ५ नं. बमोजिम रहजनी कसुरमा १४ (३) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना गरी जरिवानाबापत कैद सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त बिगोको दोब्बर जरिवाना गरी जरिवानाबापत कैद सजाय हाल प्रचलित संहिताले नगरेको परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाली कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) (ख) का कानूनी व्यवस्थाहरू पुनरावेदक प्रतिवादीका कानून प्रदत्त हकको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । एवम् प्रकारले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरू रामबहादुर पावे थारू, रजक अन्सारी र मुन्द्रिका भन्ने मातृका केवट साहनीको हकमा समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ (२) बमोजिम तल्लो अदालतले तोकेको सजायको मात्रा घटाउन बढाउन वा सजायमा परिवर्तन गर्न सक्ने नै देखिने ।

अतः पुनरावेदन नगर्ने अन्य प्रतिवादीहरूले सुरु जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकार गरी पुनरावेदन नगरी बसेको र माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचित आधार प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी छेदी थारूको

कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई के कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी रजक अन्सारीको साथबाट नगद रु.३४,०००।-, छेदी थारूबाट नगद रु.५०,०००।- रामबहादुर पावे थारूबाट रु.५०,०००।- मुन्द्रिका केवट (साहनी) बाट रु.१७,०००।- बरामद भएको खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको छ । उपर्युक्तानुसार प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको जम्मा रकम रु. १,५१,०००।- (एक लाख एकाउन्न हजार) लाई बिगो कायम गरी जनही २ (दुई) महिना कैद गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।१०।१७ को फैसला मिलेकै देखियो । प्रतिवादीहरूलाई चोरीको महलको १४(३) नं. बमोजिम बिगो रु. १,५१,०००।- (एक लाख एकाउन्न हजार) को दोब्बर जरिवाना भई सो जरिवानाबापत समेत कैद हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(२) (ग) बमोजिम जरिवानाबापत कैद गरिरहन परेन । बिगोको हकमा फरक फरक प्रतिवादीहरूबाट फरक फरक तवरमा रु.१,५१,०००।- (एक लाख एकाउन्न हजार) बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक कसुरदारले जरिवाना बेहोर्ने गरी जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र सो गर्दा कसुरदारले कसुरको मात्राअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतबाट जनही तवरमा कसुरको मात्राबमोजिम जरिवाना लाग्ने देखिन आउँछ । अतएव: जे जुन प्रतिवादीबाट जे जति रकम बरामद भएको छ सोही आधारमा जनही प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालालाई बिगो भराइदिने र प्रतिवादीको जनही बिगोबमोजिम जनही प्रतिवादीलाई जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत: देवी चौधरी/मनोज बराल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ साल साउन २० गते रोज ६ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CR-०९५५, कुटपिट अङ्गभङ्ग, रामबाबु भन्ने रामप्रसाद साहसमेत वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूउपर अभियोगपत्र दायर हुँदाको अवस्थामा पीडित/जाहेरवाला खटर साह तेलीको बायाँ हातको नाडीको हड्डी भाँचिई तत्काल नजुटेको र उक्त हात काम लाग्नेजस्तो नदेखिएको आधारमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १ र २ नं. को कसुरमा ऐ. को ६ नं. बमोजिम पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूउपर सजाय र क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिई सरकारवादी मुद्दाको रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सिराहा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा पछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सिराहा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार जाहेरवाला खटर साहको भाँचिएको बायाँ हात हाल काम लाग्ने वा नलाग्ने के कुन अवस्थामा छ ? भनी वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा सोधनी हुँदा उक्त प्रतिष्ठानको च.नं. Ortho.३२/०६७/०६८ मिति २०६७।८।१५ को पत्रानुसार घाइते खटर साहको उक्त हड्डी हाल सामान्यतया काम लाग्न सक्ने अवस्थामा रहेको पाइयो, तर अपरेसन गर्दा लगाइएको प्लेट निकाल्न एक/दुई वर्षपछि पुनः अपरेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको राय प्राप्त भएको देखिएबाट अभियोगपत्र दायर हुँदाको अवस्थामा काम नलाग्ने जस्तो देखिएको पीडित/जाहेरवालाको बायाँ हात पछि हड्डी जुट्न गएको कारणबाट काम लाग्नसक्ने अवस्थाको देखिन आयो । यसरी कुटपिटको कारणबाट तत्कालीन अवस्थामा जाहेरवालाको बायाँ हात भाँचिई बेकम्मा भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १ र २ नं. को कसुरमा ऐ. को ६ नं. बमोजिम अङ्गभङ्गको कसुरमा दायर भएको अभियोगपत्र अब जाहेरवालाको उक्त हात काम लाग्ने देखिएबाट बेकम्मा भएको भन्न नमिली साधारण

कुटपिट भई घाउखत परेकोसम्म मान्नुपर्ने हुनआयो । यद्यपि उक्त घाउखतको गम्भीरता, सोको कारणबाट पीडितले भोग्नुपरेको शारीरिक तथा मानसिक पीडा, उपचारमा भएको खर्च, सोको कारणबाट पीडितलाई पुगेको क्षतिको मात्रा तथा परिमाण, उक्त हातको हुन जाने क्षमताको हासको विषय छुट्टै विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनको विषय रहेको छ । तथापि प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा अङ्गभङ्गको परिभाषाभित्र पर्ने कसुर हुँदाको अवस्था र सोभित्र नपर्ने साधारण कुटपिटको कसुर हुँदाको अवस्थामा मुद्दाको अभियोजन, कारबाही, पुनरावेदन, फैसला कार्यान्वयनसमेतको दृष्टिले कार्यविधिगत रूपमा फरक पर्ने देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सो पक्षमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखियो । अतः पीडित/जाहेरवाला खटर साहको तत्कालीन अवस्थामा भाँचिएको बायाँ हात पछिल्लो अवस्थामा काम लाग्ने (पूर्ववत् हुने) जस्तो देखिन आएकोले उक्त कसुरजन्य वारदातलाई लिएर पुनरावेदक प्रतिवादीहरूउपर तत्कालीन मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलअन्तर्गत अङ्गभङ्गको सट्टा साधारण कुटपिटको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दालाई हाल अभियोजन गरिएजस्तो नेपाल सरकार वादी भएको अङ्गभङ्गको कसुरको रूपमा नभई व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा अर्थात् साधारण कुटपिटको कसुरजन्य मुद्दाको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने देखियो । यसर्थ तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने भनी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दायरी लगतबाट कट्टा गरी सम्बन्धित सरोकारवाला अर्थात् प्रस्तुत मुद्दाका पीडित/जाहेरवाला खटर साह तेलीले मुद्दा सकार गर्न आए निजलाई वादी कायम गरी ऐ. ऐनको दफा २७ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादी (साधारण) फौजदारी दायरीमा दर्ता गरी यसै मुद्दाबाट कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने ।

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम अङ्गभङ्गको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु फैसलालाई

सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ पहिलो प्रश्नको विश्लेषणको क्रममा विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम तत्कालीन मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १ र २ नं. को कसुरमा ऐ. को ६ नं. बमोजिम अङ्गभङ्गको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।८।२६ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।८।२४ को फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको दायरीबाट लगत कट्टा गरी पीडित/जाहेरवाला खटर साह तेलीले मुद्दा सकार गर्न आए निजलाई वादी कायम गरी कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नका लागि प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने देखिएकाले सोबमोजिम गरी कारबाही र किनारा गर्नका लागि प्रस्तुत मुद्दा सुरु सिराहा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने ।

अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम तत्कालीन मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १ र २ नं. को कसुरमा ऐ. को ६ नं. बमोजिम अङ्गभङ्गको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।८।२६ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।८।२४ को फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाबाट तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिणत हुने ठहर्छ । तसर्थ पीडित/जाहेरवाला खटर साह तेलीले मुद्दा सकार गर्न आए निजलाई वादी कायम गरी कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नका लागि प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल सुरु सिराहा जिल्ला अदालतमा पठाइदिनुपर्ने र हाजिर रहेका पक्षहरूलाई

सिराहा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुने तारेख तोकी पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत: प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असार ३ गते रोज ६ शुभम् ।

६०

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७०-CR-०८०७, बिनाइजाजत आखेटोपहार खरिद र बिक्री वितरण गरेको, नेपाल सरकार वि. जिल्ला नवलपरासी, कुडिया-४ बस्ने भुपराज पाठकसमेत

वन्यजन्तुको आखेटोपहार प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको तथ्यमा विवाद नरहेको, बरामदी आखेटोपहार बाघकै रहेको तथ्यमा प्रतिवादीहरू स्वयंले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दासमेत स्वीकार गरेको देखिएको, बरामदी मुचुल्काका मानिसहरू र सर्जमिनका मानिसहरूले बकपत्र गर्दा पनि प्रतिवादीहरू बाघकै आखेटोपहारसहित पक्राउ परेको हो भनी किटानीरूपमा लेखाइदिएको देखिएको, विशेषज्ञको राय लिई निजहरूको अदालतमा बकपत्रसमेत भएकोमा निजहरूले बरामदी आखेटोपहार Big Cat Family भित्रको वन्यजन्तुको हो भनी यकिनसाथ लेखाइदिएको देखिएको तथा Big Cat Family भित्र पर्ने विभिन्न वन्यजन्तुहरूमध्ये बाघ पनि पर्ने कुरामा विवाद नरहेको स्थितिमा अदालत स्वयंले शङ्का उठाई बरामद आखेटोपहार बाघको नहुन पनि सक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) ले आखेटोपहार ओसारपसार गर्न निषेध गरेको र दफा १९(१) ले इजाजतपत्र नलिई आखेटोपहारको बिक्री वितरण वा व्यवसाय गर्न निषेध गरेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादीहरूबाट बरामद आखेटोपहार निजहरूले खरिद गरी बिक्री वितरणका लागि ल्याएको देखिएको र सो प्रयोजनका लागि निजहरूले इजाजतपत्र लिएको देखिँदैन । सोही ऐनको दफा २६(१) ले संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार

राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले बाघको आखेटोपहार खरिद गरी बिक्री गर्न लिइराखेको अवस्थामा बरामद भएको प्रमाणित हुन आएकोले निजहरूलाई सोही दफा २६(१) बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने देखिन आयो । दफा २६(६) बमोजिम सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मिलेको नदेखिने ।

अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को तत्काल प्रचलित दफा २६(१) मा कसुरदारलाई पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने गरी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निज प्रतिवादीहरूलाई कति सजाय निर्धारण हुनुपर्ने हो भन्ने अर्को प्रश्न विचारणीय छ । सबै प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा साबित भई बयान गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिएको छ । यसभन्दा अगाडि यस किसिमको कसुरमा संलग्न भई सजाय पाइसकेको भन्ने स्थिति मिसिलबाट देखिँदैन । निजहरू स्वयंले संरक्षित वन्यजन्तु बाघ मारी आखेटोपहारको व्यवस्था गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । यो स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूलाई हुन सक्ने सजायको अधिकतम हदकै सजाय गर्न न्यायोचित हुने नदेखिँदा प्रतिवादीहरू मदनप्रसाद ढुङ्गाना, भुपराज पाठक, प्रेमलाल खरेल र केशव मिश्रलाई जनही ७ वर्ष ६ महिना कैद र रु.७५,०००/- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना तथा बरामद मोटरसाइकल, मोबाइल र आखेटोपहार जफत हुनुपर्ने देखिन आयो । तसर्थ, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७०।५।२५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई उक्त ऐनको दफा १९(१) विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम माथि उल्लेख भए अनुसार जनही ७ वर्ष ६ महिना कैद र रु.७५,०००/- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने

तथा बरामद मोटरसाइकल, मोबाइल र आखेटोपहार जफत हुने ।

इजलास अधिकृत: प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असार ३ गते रोज ६ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CI-११८३, दूषित दर्ता बदर, दर्ता कायम चलन, सीतादेवी खत्री (बस्नेत) वि. शिव कुमार खत्री

वादीलाई निजकी स्वर्गीय आमा पवित्रा देवीले निज जीवित हुँदाका बखत मिति २०३४।८।१३ मा घरसारमा राजीनामा गरिदिएको भनी वादीले दाबी लिएको लिखत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारीमा रहेको पवित्रादेवीको नागरिकताको अस्थायी निस्सामा लागेको आँठाछापसँग विवादित घरसारको राजीनामा लिखतमा लागेको भनिएको पवित्रादेवीको आँठाछापसँग मिल्छ मिल्दैन भनी पुनरावेदन अदालत धनकुटाको आदेशानुसार उक्त लिखतहरू परस्परमा भिडाइ विशेषज्ञबाट जाँच हुँदा उक्त आँठाछापहरू परस्परमा नभिडेको भनी विशेषज्ञबाट राय व्यक्त भएको पाइने ।

त्यसैगरी यी पुनरावेदक वादीले विवादित लिखत र नागरिकताको अस्थायी निस्सामा लागेको आँठाछाप परस्परमा नमिलेको भनी विशेषज्ञले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा कुन सहीछाप सद्दे हो नखुलाएको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा विवादित लिखत घरसारमा भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । उक्त लिखतमा लागेको सहीछापलाई प्रतिवादीले किर्ते भनेको कारण लिखत जाँच भएको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारीमा पवित्रादेवीले नागरिकताको अस्थायी निस्सा लिँदा गरेको आँठाछापसँग भिडाई वादी दाबीको लिखत जाँच गरिएको पाइन्छ । सरकारी कार्यालयको अभिलेखमा भएको आँठाछाप किर्ते गरी भएको भनी मान्न नमिल्ने । साथै सरकारी अभिलेखमा रहेको नागरिकताको अस्थायी निस्सामा भएको आँठाछापलाई

यी पुनरावेदक वादीले पनि अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा सरकारी अभिलेखमा भएको औँठाछापसँग नभिडेको विवादित लिखतमा लागेको औँठाछाप नै किर्ते रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन आयो । यस दृष्टिकोणबाट सुरु फैसला उल्टी गरी यी पुनरावेदक वादीलाई किर्तेमा सजायसमेत गरेको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको परीक्षण प्रतिवेदन र निजले यस अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतको आधारबाट पुनरावेदक वादीले लिएको समग्र पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, वादीको फिराद दाबीबमोजिम हुने ठहर गरेको सुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१।१३ को फैसला उल्टी गरी पवित्रादेवीले राजीनामा गरिदिएको भनी वादीले दाबी गरेको मिति २०३४।८।१३ को विवादित घरसारको राजीनामाको लिखतमा लागेको सहीछाप पवित्रा खत्रीको २०३४/०३५ सालको नेपाली नागरिकताको क्र. सं. १२३ को अस्थायी निस्साको सक्कल कागजमा लागेको ल्याप्चे सहीछापसँग एक आपसमा नमिलेको भनी विशेषज्ञले परीक्षण प्रतिवेदन दिई सोही प्रतिवेदन समर्थन हुने गरी यस अदालतमा बकपत्रसमेत गरेको अवस्थामा वादीले प्राप्त गरेको राजीनामाको लिखत नै सधैं साँचो नदेखिएको स्थितिमा वादी दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीका नाउँमा रहेको जग्गा यथावत् कायम रहने र किर्ते कागजको ३ नं. को कसुरमा पुनरावेदक वादीलाई ऐ. को १० नं. बमोजिम दुई सय रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०७१।८।१७ को फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): कुबेर पाण्डे

कम्प्युटर: शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-१५१५, लेनदेन, पलटन

महरा वि. श्रीनारायण साह तेली

लेनदेन मुद्दामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण भनेको लिखत नै हो । वादी प्रतिवादीबीच कर्जा लिनुदिनु भएको सक्कल तमसुक लिखत वादीबाट प्रमाणस्वरूप पेस भएकोमा उक्त लिखत प्रतिवादीलाई देखाई सनाखतसमेत भइसकेपश्चात् उक्त लिखत अड्डाबाट हराएको भन्ने देखिन्छ । लिखत हराएको सम्बन्धमा अदालतबाट आदेश भई सम्बन्धित कर्मचारीसमेतबाट प्रतिवेदन लिई आवश्यक कारबाहीसमेत भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले लिखतमा लागेको सहीछाप आफ्नो भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा उक्त लिखत जालसाजीबाट भएको भनी निजले लिएको जिकिर मनासिब मान्न सकिँदैन । खाली कागजमा सही गराए भन्ने निजको भनाइलाई विश्वसनीय मान्न सकिँदैन । अतः वादी प्रतिवादीबीच भएको लिखतलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

जहाँसम्म वादीबाट धान कर्जा लिएर लिखत गरेकोमा वादीलाई उक्त कर्जाबापत आफ्नो कि.नं. ११५ को ज.वि. ०-१०-१० मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि ०-५-० जग्गा २०६८।७।२५ मा वादीका ससुरा प्रमानन्द प्रसाद साहलाई राजीनामा गरिदिएको र सो कर्जाको कागज वादीले त्यसै मितिमा च्याती फालिदिएका हुन् । वादीसँग कुनै कर्जा लेनदेन गर्न बाँकी छैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका वादीसँग मिति २०६५।८।१४ मा कपाली तमसुक भएकोमा उक्त लिखत फट्टा भएको भन्ने देखिँदैन । वादीसँग भएको लिखत कायम नै रहेको अवस्थामा अर्कै व्यक्ति प्रमानन्द प्रसाद साहलाई जग्गा राजीनामा गरिदिएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दाबीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

त्यसैगरी अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिहरु बुटाई साह कानु, गणेश साह भन्ने जोजन साह कानु र राजेन्द्र चौधरीसमेतका वारेस भई प्रमानन्द प्रसाद साहले अदालतमा बयान गरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा देवानी मुद्दा भएको र देवानी मुद्दामा वारेस राखी मुद्दा पुर्पक्ष

गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था अ.बं. ६५ नं. मा रहेको हुँदा प्रस्तुत देवानी मुद्दामा अ.व. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्तिले तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ नं. बमोजिम वारेस राख्न नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन। तसर्थ अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिले वारेस मुकरर गरी निज वारेसले गरेको बयान प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थानुरूप नै भएको देखिँदा निजको बयानलाई अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै देखियो। अतः त्यसतर्फको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँगसमेत सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, वादी दाबीबमोजिमको साँवा र सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट वादीले भराइलिन पाउने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१।१२५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७१।१२।२ मा भएको फैसला कानूनबमोजिम मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): कुबेर पाण्डे
कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १२

६३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०६८-सी- ०५९८, टन्टा खिचोला चलन, रामेश्वर प्रसाद अहिर वि. जवाहरलाल प्रसाद

प्रत्यर्थी वादीले आफ्नो अंशहकबाट प्राप्त गरेको निजको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरूमध्ये कि.नं.४८९ को जग्गामा ०-५-१७१/२ क्षेत्रफल भएकोमा सो जग्गामध्ये दक्षिणपट्टिबाट ०-१-१० क्षेत्रफल जग्गा खिचोला गरेको भन्ने दाबी लिएकोमा मिति २०६५।१२।२४ को मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्कामा न.नं.१ क मा वादीको दर्ता जग्गा ०-५-१७१/२ जग्गामध्ये ०-०-१६ नपुग भएको देखिन्छ।

जग्गाको स्थलगत आकृति प्रकृति अनुसार विवादित न.नं. २ क को झगडा जनिएको जग्गा प्रतिवादीले कब्जा गरी हकभोगमा रहेको देखिएको र सो जग्गाको चार किल्लाभित्रमा प्रतिवादीको जग्गा रहेको पनि देखिँदैन। यसरी वादीले दाबी लिएको झगडा जनिएको न.नं.२ को जग्गा कि.नं.४८९ भित्रको जग्गा रहेको स्थलगत नक्सा मुचुल्का र जग्गाको प्रकृतिबाट समेत खुल्न आएको देखिँदा खिचोला गरेको जग्गा नाप जाँच मुचुल्काबाट देखिन्छ। त्यस्तै वादीको कि.नं. ५०३ को दर्ता जग्गा ०-१६-८१/२ भएकोमा नक्सा मुचुल्काबाट न.नं.६ मा ०-१२-९-१५ जग्गा मात्र भई वादीको जग्गा ०-४-८ कम रहेको देखिन्छ। उक्त वादीको नपुग जग्गामध्ये प्रतिवादीको कि.नं. ५०४ को जग्गामा पर्ने न.नं. ४ मा ०-१५-०-१० जग्गा रहेको र झगडा जनिएको न.नं. ५ को ०-१-१६-०१/२ जग्गाभित्रको रहेको देखिएको र उक्त विवादित जग्गा प्रतिवादीले हकभोग गरी आएको बेहोरासमेत नक्सा मुचुल्कामा खुलाएको अवस्थाबाट प्रतिवादीले उक्त कि.नं.मा उल्लिखित नपुग जग्गा खिचोला ठहर गरेको प्रमाणसम्मत नै देखिन्छ। साथै अर्को वादी दाबीको कि.नं.२५ को हकमा घरबासको ऐलानी जग्गा न.नं.१२, १३ र १४ मा ०-०-४-९३/४ जग्गा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै न.नं.१५, १६ र १७ को ०-०-५-१ जग्गामा विवाद रहेको देखिन्छ। उक्त विवादित जग्गामा प्रतिवादीले हकभोग गरेको बेहोरा नक्सा तथा स्थलगत प्रकृतिबाट समेत देखिन्छ। उक्त कित्ताको विवादित न.नं. १५ १६ र १७ का जग्गाहरूमा धान राख्ने भकारी र चापाकल रहेको नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ दाबीको कि.नं.२५ को सम्पूर्ण जग्गा वादीका धर्म पिता जंगी राउतको नाममा दर्ता भई वादीले नाप नक्साको न.नं. १५, १६, १७ को जग्गाहरू भोग गरिरहेको बेहोरामा प्रतिवादीले समेत इन्कार गर्न नसकेको र सोतर्फ आफ्नो हक लाग्ने भनी प्रतिवादीले प्रमाण पेस गर्नसकेको पनि देखिँदैन। मिसिल संलग्न रहेको नक्सा मुचुल्काबाट वादीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको खुल्न आएको, वादीको हकमा रहेका उल्लिखित

किताहरुका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा उल्लिखित जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफलभन्दा वादीको हकभोगमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल कम रहेको प्रमाणित भएको, प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्काबाट पुष्टि भएको र प्रतिवादीले नक्सा मुचुल्कालाई समेत स्वीकार गरी बसेको देखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला प्रचलित कानून र प्रमाणसम्मत रहेकोले पुनरावेदन प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं यस अदालतको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसलालाई केही उल्टी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६८।०३।०५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर: सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम्।

६४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७१-WO-०८००, उत्प्रेषणसमेत, हरिशरण गिरी वि. गोरखनाथगण (नेपाली सेना) सिन्धुपाल्चोक, चौतारासमेत

निवेदकलाई गोरखनाथ गणमा ब.का.सि.को दर्जामा भर्ना हुनको लागि दरखास्त दिएका केशव गिरीलाई उक्त दर्जामा भर्ना गराइदिने भनी झुठ्ठा आश्वासन दिई प्रलोभनमा पारी ब.का.सि. पदका उम्मेदवार केशव गिरीसँग १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) माग गरेकोमा मिति २०७१।१।२९ गते निज केशव गिरीका भिनाजु नाता पर्ने अर्जुन भारतीले रु.५०,०००।०० (पचास हजार रुपैयाँ) निज हु. हरिशरण गिरीको श्री जनता बैंकमा रहेको खाता नं.००६१४१००४६५८३०९ मा नगद जम्मा गरिदिएकोमा ब.का.सि.का उम्मेदवार केशव गिरीको मिति २०७१।०१।२४ गते भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएपश्चात् हु. हरिशरण गिरीले ऐ.२० गते रकम फिर्ता गरेको देखिएकोले हु. हरिशरण गिरीले

सैनिक अनुशासन तथा आचरण विपरीतको कार्य गरेको कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरिएको, अनुसन्धान छानबिन भएको, समरी सैनिक अदालतमा अभियोजनपत्र दायर भएको, सुनुवाइ गरिएको, सो अदालतबाट निज निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरिएको, सोउपर रिट निवेदकले पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन दायर गरिएको र पुनरावेदन तहबाट पनि निज हु. हरिशरण गिरीलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गरिएको देखिन्छ। यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी तह-तह अदालतबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन पेस भएको देखिने।

निवेदकउपर चलाइएको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानूनी सल्लाह लिने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरिएको र कानूनबमोजिम गठित अधिकारप्राप्त अदालतबाट तह-तह सुनुवाइ गरी फैसला भएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम रिट क्षेत्राधिकारबाट पुनः न्यायिक परीक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु मनासिब देखिएन। अभियोजन पक्षले तुलो सजाय माग दाबी गरे तापनि अदालतले तत् मुद्दामा तथ्य, अवस्था, सम्बद्ध प्रमाण न्यायिक विवेक, सम्बद्ध कानूनसमेतको दृष्टिबाट माग दाबीभन्दा कम सजाय वा सजाय परिवर्तन वा न्यायोचित सजाय निर्धारण गर्न स्वभावतः सक्षम र आवश्यकीय मानिने।

अतः रिट निवेदक हु. हरिशरण गिरीलाई सैनिक ऐनबमोजिमको कसुरमा कारबाहीको लागि सिफारिस भई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम गठित समरी सैनिक अदालतले निजलाई ऐ. ऐनको दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्‍याई ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मिति २०७१।३।१७ बाट भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको फैसला सदर ठहर्‍याएको पुनरावेदन समिति, जङ्गी अड्डाबाट मिति २०७१।१।१७ मा

भएको फैसला कानूनबमोजिम नै भएको देखिएको, सो फैसला अन्तिम भएको, विवादित फैसलाको कारणबाट रिट निवेदकको कुनै प्रकारको मौलिक हक अधिकारमा कानूनप्रतिकूल तवरबाट अनुचित रूपमा बन्देज लगाएको भन्ने पनि नदेखिएको र उक्त फैसलामा अधिकारक्षेत्र, हकद्वया, हदम्याद वा गम्भीर न्यायिक उपचारको वैकल्पिक अवस्था विद्यमान छ भनी मान्न सकिने अवस्थासमेत नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: नारायणप्रसाद चापागाई

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७९ भदौ ३१ गते रोज ६ शुभम्।

६५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७१-CR-१५९५, वैदेशिक रोजगार कसुर, वीरेन्द्र कुमार राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी वीरेन्द्र कुमार राईले वैदेशिक रोजगारको लागि दुबई पठाइदिन्छु भनी लिखत गरी मिति २०६९।०५।०१ मा रु.१,००,०००।- नगद बुझिलिई भाखामा उल्लिखित देशमा रोजगारमा नपठाई रकमसमेत फिर्ता नगरेको भनी जाहेरवाला शिव राईले जाहेरीमा उल्लेख गरेको मिति २०६९।०५।०१ को लिखत हेर्दा, म वीरेन्द्र कुमार राईले वैदेशिक रोजगारमा दुबई पठाउँछु भनी शिव राईबाट रु.१,००,०००।- बुझिलिएको बेहोरा साँचो हो भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालसँग व्यापारको लागि १ लाख ऋण लिएकोमा जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कागज गराएको हो भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा, जाहेरी दरखास्त तथा उल्लिखित लिखतको बेहोरा समर्थन हुने गरी बेहोरा लेखाइदिएको देखिन्छ। जाहेरवाला शिव राईले मिति २०६९।५।१ को कागजमा भएको सहीछाप वीरेन्द्र कुमार राईको

हो। निजले वैदेशिक रोजगारमा दुबई पठाइदिन्छु भनी मबाट रु.१,००,०००।- लिएको र रोजगारीमा नपठाई रकमसमेत फिर्ता नगरेको भनी न्यायाधिकरणसमक्ष बकपत्र गरेको देखिने।

प्रतिवादीले खाली कागजमा सहीछाप गराएको र जबरजस्ती करकापमा पारेर कागज गराएको भनी न्यायाधिकरणसमक्षको बयानमा जिकिर लिएको देखिए तापनि उक्त विवादित लिखतको विशेषज्ञबाट जाँच गर्दा लिखत लिफा नै हो भनी यकिन गर्न सकिँदैन भनी रिपोर्टमा बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई करकापबाट लिखत गराएको भनी जिकिर लिएकोमा सोउपर कानूनी उपचारमा गई सोको प्रमाण पुर्‍याउन सकेको पनि नपाइने।

प्रतिवादीउपर लगाइएको अभियोग दाबी स्थापित भइरहेको स्थितिमा निजलाई के कस्तो सजाय हुने सक्दछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० मा इजाजत पत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न नपाउने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ४३ मा, “कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुठो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने छ। विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले जाहेरवालसँग वैदेशिक रोजगारमा दुबई पठाइदिन्छु भनी रु.१,००,०००।- लिएको पुष्टि भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिएको भनी खुलाउन सकेको

अवस्था छैन । यस अवस्थामा उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रतिवादी वीरेन्द्र कुमार राईलाई वैदेशिक रोजगार कसुरमा कसुरदार ठहर गर्ने गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहन नपर्ने ।

अतः प्रतिवादी वीरेन्द्र कुमार राईले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त नगरी जाहेरवाला शिव राईबाट वैदेशिक रोजगारमा दुर्बई पठाउने भनी रु.१,००,०००/- रकम लिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुरमा सोही दफा ४३ बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.१,००,०००/- जरिवाना हुने तथा बिगो र हर्जाना गरी रु.१,५०,०००/- निज प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले भराइपाउने ठहर गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७०।०३।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १ गते रोज ४ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१७३५, ०७५-CR-१०१८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. जम्प टु जब कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौँ, जम्प टु जब कन्सल्टेन्सी प्रा.लि., काठमाडौँ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी गोपाल शिवाकोटी भन्ने सोमनाथ शिवाकोटी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा कसुरदार रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही दफा ४३ बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु.३,००,०००/- जरिवाना हुने देखिन्छ । बिगो र हर्जानाको हकमा प्रतिवादीले जाहेरवालाहरू नवराज साउद र सर्जने साउदबाट रु.९,०९,८५०/- रकम सम्म लिएको र अर्का जाहेरवाला राजु भारतीबाट रु.४,६०,०००/-

रकमसम्म लिएको भन्ने निज जाहेरवालाहरूकै जाहेरी दरखास्तबाट देखिएको हुँदा जाहेरवालाहरू नवराज साउद र सर्जने साउदलाई बिगो रु.९,०९,८५०/- र सोको ५०% ले हुने हर्जाना र जाहेरवाला राजु भारतीलाई बिगो रु.४,६०,०००/- र सोको ५०% ले हुने हर्जानासमेत प्रतिवादी गोपाल शिवाकोटी भन्ने सोमनाथ शिवाकोटीबाट निज जाहेरवालाहरूले भरिपाउनेसम्मको अवस्था रहेको देखिन आउँछ । यस अवस्थामा सोहीबमोजिम गर्ने गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन । जाहेरवालाहरूले हवाई यातायात, आतेजाते खर्च नभराएको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त प्रकारका अतिरिक्त खर्चको तथ्ययुक्त प्रमाणहरू पेस भई दाबी स्थापित हुन नसक्ने ।

अतः प्रतिवादी गोपाल शिवाकोटी भन्ने सोमनाथ शिवाकोटीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त नगरी जाहेरवालाहरूबाट रकम लिई वैदेशिक रोजगारमा चाइना पठाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेको देखिँदा, निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुरमा सोही दफा ४३ बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु.३,००,०००/- जरिवाना हुने तथा बिगो र हर्जानाको हकमा जाहेरवाला नवराज साउद र सर्जने साउदलाई बिगो रु.९,०९,८५०/- र सोको ५०% ले हुने हर्जाना र जाहेरवाला राजु भारतीलाई बिगो रु.४,६०,०००/- र सोको ५०% ले हुने हर्जानासमेत प्रतिवादी सोमनाथ शिवाकोटीबाट भराइपाउने ठहर गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौँबाट मिति २०७५।०३।१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १४

६७

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-१२५४, जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम ३१ पालुङ (०७५/०७६-ज) वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी ३१ पालुङ (०७५/०७६-ज) ले बालिकालाई देखेपछि आफूमा करणी गर्ने इच्छा जागेको भनी व्यक्त गरेको भनाइले नै निजमा आपराधिक मस्तिष्कको विद्यमानता रहेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन। अब निजले आफूमा जागृत भएको आपराधिक मस्तिष्कका आधारमा आफूलाई आपराधिक कार्यतर्फ दोहोर्‍याए वा दोहोर्‍याएनन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। निजले आफ्नो त्यही इच्छाको पूर्तिका लागि बालिकालाई पैसाको लोभ देखाइ नजिकै रहेको रामबहादुर भोम्वन भन्नेको गोठको माथिल्लो तल्लामा रहेको मकैको खोस्टाहरू राखेको ठाउँमा लगी बालिकाले लगाएको सुरुवाल फुकालेर आफ्नो लिङ्ग पीडित बालिकाको योनिभित्र प्रवेश गराउने प्रयास गरेको कुरालाई पनि निज स्वयंले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ। यसरी निजले बालिकालाई करणी गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रयास गरेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ती सबै प्रयासका बाबजुद पनि बालिकाको उमेर अत्यन्त कम भएकै कारणले गर्दा बालिकाको योनिभित्र निजको लिङ्ग प्रवेश नगरेकै आधारमा निजको क्रियालाई जबरजस्ती करणीको नगरेको भन्न नमिल्ने।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा उपदफा (८) मा कसैले हाडनाताकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा

निजलाई हाडनाता करणीमा सजाय हुने रहेछ भने यस परिच्छेदबमोजिमको सजायमा हाडनाताको करणीमा हुने सजायसमेत थप हुने छ भनी कानूनमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी परिवर्तित नाम ३१ पालुङ (०७५/०७६-ज) आफूसमेतले संरक्षण गर्नुपर्ने भतिजी नाताकी वर्ष ५ की नाबालिका परिवर्तित नाम ३१ पालुङ (०७५/०७६-क) लाई प्रभाव एवम् प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको र प्रतिवादीले घटाएको उल्लिखित वारदातबाट पीडित सामाजिक जीवनमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावसमेत लाई विचार गरी प्रतिवादी परिवर्तित नाम ३१ पालुङ (०७५/०७६-ज) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र ऐ. को दफा २२० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (क) बमोजिम अठार वर्ष कैद र हाडनाता करणीतर्फ ऐ. को दफा २२० को उपदफा (२) को (ग) बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु.४५,०००/- (पैंतालिस हजार) जरिवानासमेत थप सजाय हुने ठहर्छ। पीडितले प्रतिवादीबाट ऐ. संहिताको दफा २२८ बमोजिम रु. ७५,०००/- (पचहत्तर हजार) क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने ठहर्‍याई भएको सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०१।११ को फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७६।६।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): निर्मला कुमारी खड्का
कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल आसाढ ८ गते रोज ४ शुभम्।